

# 제1장 유통공시





## Q&amp;A 1-01

## 사업보고서 제출대상법인 제외 기준

## 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §159①, 동법시행령 §167①, ②

## 2. 사업보고서 제출의무가 면제되는 경우

- ☐ 파산한 경우
- ☐ 상법(§517)등 법률에 의하여 해산사유\*가 발생한 경우
  - \* 존립기간의 만료 기타 정관으로 정한 사유의 발생, 합병, 파산, 법원의 명령 또는 판결, 분할, 분할합병, 주주총회의 결의
- ☐ 상장법인의 경우에는 상장 폐지요건에 해당하는 발행인으로서 해당 법인에게 책임이 없는 사유로 사업보고서의 제출이 불가능하다고 금융위의 확인을 받은 경우
- ☐ 증권을 모집 또는 매출한 발행인의 경우 각각의 증권마다 소유자 수가 모두 25인 미만인 경우로서 금융위가 인정한 경우. 다만, 그 소유자의 수가 25인 미만으로 감소된 날이 속하는 사업연도의 사업보고서는 제출해야 함
- ☐ 증권별로 그 증권의 소유자 수가 500인 이상이었던 외부감사대상 법인이 각각의 증권마다 소유자의 수가 모두 300인 미만으로 감소된 경우. 다만, 소유자의 수가 300명 미만으로 감소한 날이 속하는 사업연도의 사업보고서는 제출해야 함



### 3. 적용시 유의사항

#### 가. 주권상장 폐지법인의 사업보고서 제출의무

- 주권상장법인이 주권상장 이후 시장조치에 의하여 상장이 폐지되거나 기업 스스로 상장을 폐지한 경우에도 주권의 모집·매출 요건에 해당되어 사업보고서 제출의무가 계속 발생함
  - 단, 해당 모집·매출한 각각의 증권마다 소유자 수가 25명 미만인 경우로서 금융위가 인정을 한 경우에는 사업보고서 제출의무가 면제됨
  - “상장 폐지요건에 해당하는 발행인으로서 해당 법인에게 책임이 없는 사유로 사업보고서의 제출이 불가능하다고 금융위의 확인을 받은 경우”를 규정하고 있으나 현재까지 “금융위의 확인을 받은 경우”에 대한 사례는 없음

#### 나. 채권상환 완료법인의 사업보고서 제출의무

- 채권을 상장·공모한 법인이 이를 만기 또는 중도 상환한 경우에는 사업보고서(분·반기보고서 포함) 제출의무가 면제됨
  - 채권상환을 완료한 시점 이후에는 사업보고서 및 분기·반기보고서의 제출의무가 없음
    - ※ 결산일에서 사업보고서 제출일까지 채권상환을 완료하였다면 사업보고서 제출의무는 없음

#### ※ 재경부 유권해석(해석일자 2002. 4. 9)

- 상장 무보증사채권의 만기가 결산일에서 사업보고서 제출일 사이에 도래하여 상환을 완료한 경우에는 투자자보호 목적상 실익이 없으므로 사업보고서 제출의무가 없다고 보는 것이 타당



## 다. 합병으로 인해 소멸되는 회사의 사업보고서 제출의무

□ 합병등기일\*이 결산일부터 사업보고서 제출일까지 사이에 도래하는 경우

\* 회사의 합병은 합병 후 존속하는 회사 또는 합병으로 인하여 설립되는 회사가 그 본점 소재지에서 등기를 함으로써 효력이 발생함 (상법 §234, §530②)

- 합병으로 인해 소멸되는 회사는 합병으로 인한 회사의 해산사유가 발생하여 사업보고서 제출이 사실상 불가능하게 되므로 사업보고서 제출이 면제됨
- 다만, 결산일부터 사업보고서 제출일까지 사이에 단지 합병에 대한 주요사항보고서(또는 증권신고서)가 제출되었거나 합병기일이 도래한 경우에는 아직 합병의 효력이 발생하지 않았으므로 소멸예정법인도 사업보고서 제출의무가 있음

※ 상기 내용은 분·반기결산일부터 분·반기보고서 제출일까지 사이에 합병 주요사항 보고서의 제출, 합병기일·합병등기일 도래의 경우에도 동일하게 적용

□ 합병 후 존속하는 회사의 사업보고서 제출시 유의사항

- 결산일부터 사업보고서 제출일까지 사이에 합병등기일이 도래하여 합병 소멸법인의 사업보고서 제출의무가 면제된 경우, 합병 후 존속하는 법인은 소멸법인에 관한 내용을 사업보고서에 적절한 방법으로 충실히 기재하여 제출하여야 함

- 사업보고서는 결산일 기준으로 작성하는 것이 원칙이나, 결산일 이후 합병기일이 도래하는 것은 투자자의 의사결정에 중요한 사항이기 때문임

※ 회사의 개요, 사업의 내용 등 각 해당 항목마다 소멸법인에 관한 내용을 기재 하거나, 결산기 이후 발생한 중요사항에 일괄하여 기재



※ 기업공시서식 작성기준 제11-4-1조(작성기준일 이후 발생한 주요사항)

- 공시서류 작성기준일 이후부터 공시서류의 제출일 사이에 발생한 사건이나 변화된 상황 등으로 인하여 공시서류 작성기준일을 기준으로 작성된 공시내용에 중대한 변화가 발생하거나 발생할 것으로 예상되는 경우 그 사건 등과 이로 인한 기재내용상의 변동 내용 또는 회사에 미치는 영향 등을 별도로 기재한다.

라. 분할신설 법인의 사업보고서 제출의무

- 무보증사채를 공모발행한 실적이 있는 주권상장법인으로부터 물적분할하여 설립된 비상장법인이 분할계획서에 따라 해당 공모사채를 승계한 경우 사업보고서 제출대상법인에 해당하는지 여부
  - 물적분할로 설립된 회사가 분할 전 공모 발행한 채무를 분할계획서에 따라 승계한 경우 동 분할신설 법인은 자본시장법 시행령 제167조제1항제2호에 따른 사업보고서 제출대상법인에 해당
    - 다만, 채권의 소유자 수가 25인 미만인 경우로서 금융위원회가 인정한 경우에는 사업보고서를 제출하지 아니할 수 있음
  - 한편, 해당 채권이 상장되어 있는 경우 분할신설 법인은 자본시장법 시행령 제167조제1항제1호나목에 따라 사업보고서 제출대상법인에 해당됨에 유의

마. 신설법인이 사업보고서 제출대상법인을 흡수합병시 사업보고서 제출의무

- 사업보고서 제출의무가 없는 신설법인 A가 사업보고서 제출의무가 있는 법인 B를 흡수합병하는데, 결산일로부터 사업보고서 제출일 사이에 합병등기일이 도래하는 경우 사업보고서 제출대상의무가 있는지 여부



- 사업보고서 제출의무가 있는 법인 B가 신설법인 A에 흡수합병되어 소멸되는 경우, 피합병회사(B)의 권리의무는 그 성질상 이전을 허용하지 않는 것을 제외하고는 모두 존속하는 회사에게 승계되는 것이므로 신설법인 A에게 사업보고서 제출일 현재 사업보고서를 제출할 의무가 존재
- 사업보고서 결산일 이후부터 공시서류의 제출일 사이에 합병등기가 이루어지므로 기업공시서식작성기준 제11-3-2조\*를 준용하여 사업보고서 결산일 시점의 소멸법인 B의 정보뿐만 아니라, 합병 완료이후 신설법인 A에 대한 회사의 개요, 사업내용, 재무사항 등이 포함된 실질적 정보 역시 기재하여 제출하여야 함.
- \* **기업공시서식작성기준 제11-4-1조(작성기준일 이후 발생한 주요사항)** 공시서류 작성기준일 이후부터 공시서류의 제출일 사이에 발생한 사건이나 변화된 상황 등으로 인하여 공시서류 작성기준일을 기준으로 작성된 공시내용에 중대한 변화가 발생하거나 발생할 것으로 예상되는 경우 그 사건 등과 이로 인한 기재내용상의 변동 내용 또는 회사에 미치는 영향 등을 별도로 기재한다.



## Q&A 1-02

### 외감대상법인으로서 증권별 소유자 수가 500인 이상인 법인의 의미

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §167①,②

#### 2. 외감대상법인으로서 증권별 소유자 수가 500인 이상인 법인의 의미

- 외감법 §4에 따른 외감대상법인으로서 증권별 소유자 수가 500인 이상인 법인은 사업보고서 제출의무를 부담함(영 §167①3)
  - 증권별 소유자 수는 해당 증권별로 최근 사업연도말을 기준으로 하여 다음과 같이 산정함
    - 주권 : 주주명부 및 실질주주명부상의 주주 수에 따라 산정
      - ※ 우리사주조합의 경우 주주명부 및 실질주주명부상에 조합의 명의로 등재되어 있으면 그 조합원의 수와 무관하게 1인으로 산정
    - 주권 외의 증권 : 공모(모집 또는 매출)에 의하여 증권을 취득한 자의 수로 하되, 2회 이상 공모를 한 경우에는 그 각각의 수를 모두 더하고 중복되는 자를 빼주되, 해당 법인이 그 증권의 실질 소유자의 수를 증명하는 경우에는 그 수로 함

#### 3. 증권별 소유자 수가 300인 미만으로 감소하여 사업보고서 제출이 면제되는 경우

- 외감대상법인으로서 증권별 소유자 수가 500인 이상이어서 사업보고서 제출의무를 부담하는 법인(영 §167①3)이 그 증권별 소유자 수가 모두 300인 미만으로 된 경우 사업보고서의 제출의무가 면제됨



- 증권별 소유자 수가 300인 미만인지 여부는 사업연도말을 기준으로 판단 하되, 그 소유자 수가 300인 미만으로 감소한 날이 속하는 사업연도의 사업 보고서는 제출해야 함
- 증권별 소유자 수가 300인 미만으로 감소하여 사업보고서 제출의무가 면제 된 법인의 경우 그 후 다시 소유자 수가 500인 이상으로 증가한 때 그 날이 속하는 사업연도부터 사업보고서 제출의무를 부담함

### 사 례

- (1) 12월 결산법인인 갑(甲)법인은 비상장 외감대상법인으로서 '20년 사업연도말 현재 최초로 주주수가 500인 이상으로 되었음  
 : '21년부터 분·반기보고서, 사업보고서 및 주요사항보고서를 제출하여야 하며, 직전 사업연도인 '20년도 사업보고서도 제출해야 함('20년 사업연도 경과 후 90일 이내)
- (2) 그 후 '21년 사업연도말 갑(甲)법인의 실질주주명부를 폐쇄한 결과 주주 수가 250인으로 감소한 것으로 나타남  
 : 갑(甲)법인은 '21년 사업연도에 대한 사업보고서를 사업연도 경과 후 90일 이내에 제출하여야 하고, '22년 1분기부터 사업보고서 및 분·반기 보고서 등을 제출할 의무가 면제됨
- (3) 갑(甲)법인의 주주수가 '22년 사업연도말 현재 350인으로, '23년 사업연도말 현재 550인으로 각각 증가한 것으로 나타남  
 : '22년 사업연도말 현재 갑(甲)법인의 주주수가 300인 이상으로 증가 하였으나 아직 500인 미만이므로 사업보고서 등을 제출할 의무가 없고, '23년 사업연도말 주주수가 500인 이상이므로 '24년부터 분·반기보고서, 사업보고서 및 주요사항보고서를 제출해야 하며, '23년도 사업보고서도 제출해야 함



## Q&A 1-03

### 최초로 사업보고서 제출대상이 된 법인의 사업보고서 제출의무

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §159

#### 2. 신규 대상자의 최초 사업보고서 등 제출 시점

- ☐ 최초로 사업보고서를 제출하여야 하는 법인은 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내에(사업보고서 제출기간 중에 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 때에는 그 제출기한까지) 그 직전 사업연도의 사업보고서를 제출하여야 함
  - 다만, 그 법인이 증권신고서 등을 통하여 이미 직전 사업연도의 사업보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 직전 사업연도의 사업보고서를 제출하지 아니할 수 있음
- ☐ 구체적 기준
  - '20.5.1. 최초로 증권의 모집·매출을 함으로서 신규 사업보고서 제출 대상에 해당되게 된 경우
    - (i) 신규 사업보고서 제출대상이 되는 모집·매출의 기준시점
      - 사업보고서 제출대상이 되는 모집·매출의 기준시점은 모집·매출의 실질적 완료 시점인 주금의 납입일 다음날(주주의 효력 발생일)이므로 주금납입일 다음날부터 사업보고서 제출대상이 됨



(ii) 직전사업연도 사업보고서를 제출하여야 하는지 여부

- 법 시행과 관계없이 발행인의 행위(증권의 모집·매출, 신규상장 등)에 의해 최초로 사업보고서 제출대상법인이 되는 경우는 제출대상에 해당하게 된 날로부터 5일 이내에 직전사업연도 사업보고서를 제출하여야 함(자본시장법 §159③본문)
- 다만, 증권신고서 등을 통하여 이미 직전사업연도 사업보고서에 준하는 사항이 공시된 경우는 직전사업연도 사업보고서 제출이 면제\*됨 (법 §159③단서)

\* 증권신고서에 직전사업연도 전체에 대한 내용이 기재되지 않을 경우(예를 들어 3분기까지의 내용만 기재된 경우)에는 직전사업연도 사업보고서를 제출해야 함

(iii) 1분기보고서를 제출하여야 하는가? 아니면 반기보고서부터 제출하면 되는가?(12월말 결산법인 가정)

- '20.5.1. 모집·매출의 납입이 완료된 경우라면, 1분기 결산일(3.31.)이 도과한 시점에 최초 사업보고서 등 제출의무가 발생한 것이므로 1분기 보고서 제출의무는 없고 반기보고서부터 제출하면 됨



## Q&A 1-04

### 사업연도 변경시 분·반기보고서 제출기준

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §160

#### 2. 사업연도 변경시 분·반기보고서 제출기준

- ☐ 사업보고서 제출대상법인은 사업연도 개시일로부터 3개월간 및 9개월간 분기 보고서, 6개월간 반기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하여야 함
- ☐ 사업보고서 제출대상법인이 종전 3월 결산법인이었으나 당해부터 12월 결산으로 변경한 경우
  - 사업연도 개시일(4.1.)부터 3개월간(4.1.~6.30.) 분기보고서, 6개월간(4.1.~9.30.) 반기보고서를 제출하여야 함
  - \* 12월말은 사업연도말이므로 9개월간(4.1.~12.31.)의 사업보고서를 제출하여야 함



## Q&amp;A 1-05

### 사업보고서, 분·반기보고서 제출기한 산정방법

- 「(사업연도) 경과후 (일정기일) 내」등의 경우 -

#### 1. 관련규정

- 민법 §161
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §159, §160, 동법시행령 §167

#### 2. 정기보고서 제출기한 제도

- 주권상장법인 및 기타 자본시장법 시행령이 정하는 법인은 그 사업보고서를 사업연도 경과 후 90일 이내에, 사업연도 개시일부터 6월간의 반기보고서와 3월간의 분기보고서를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 한국거래소에 전자문서로 제출하여야 함
  - 단, 당해 법인이 최초로 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 경우에는 사업보고서 제출대상법인에 해당하게 된 날부터 5일 이내에 그 직전 사업연도의 사업보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하여야 한다고 규정하고 있음(다만, 이 경우에도 증권신고서등을 통해 이미 직전 사업연도의 사업보고서에 준하는 사항을 공시한 경우에는 예외로 함)
    - 또한, 사업보고서 제출대상이 해당하게 된 날이 사업보고서의 제출기한 내에 속하는 경우에는 그 제출기한까지 제출 가능함
  - 사업보고서 제출 대상법인이 회계감사인과 감사보고서 작성을 위하여 부득이 사업보고서 등의 제출기한의 연장이 필요하다고 미리 합의하고 제출기한 만료 7일전까지 기한 연장사유를 기재하여 신고한 경우에는 연 1회에 한정하여 5영업일 이내에서 연장하여 제출 가능. 기한 연장사유를 신고 할 때 회계감사인이 기재하여 서명날인한 기한 연장사유서를 첨부하여야 함 (법 §165③,④) <신설 2017.10.31>

### 3. 정기보고서 제출기한의 산정방법

□ 정기보고서의 제출기한 산정은 다음의 방법에 의함

- 첫째, 사업연도가 종료되는 날은 산입하지 아니하고 사업연도가 완전히 경과한 다음 날부터 90일째(45일째) 되는 날까지 제출하여야 함
- 둘째, 제출기간 산정시 토요일, 공휴일과 근로자의 날은 모두 산입하여 산정하되, 제출기간의 마지막 날(즉, 90일째, 45일째 되는 날)이 공휴일인 경우에는 그 다음 근무일까지 제출할 수 있음(민법 개정('07.12.21) 내용 반영)

\* 공휴일에는 정부가 지정하는 임시공휴일, 대체공휴일도 포함(공휴일에 관한 법률 §2, §3, 관공서의 공휴일에 관한 규정 §2 11호, §3)

※ 민법 개정('07.12.21) 내용

| 개 정 전                                                      | 개 정 후                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제161조(공휴일 등과 기간의 만료점) 기간의 말일이 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다. | 제161조(공휴일 등과 기간의 만료점) 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다. |

□ 적용 사례

- 12월 결산 상장법인이 '21년 1분기보고서를 제출하는 경우, 1분기('21.1.1.~'21.3.31.)를 완전히 경과한 '21.4.1.부터 45일째 되는 날인 '21.5.15.까지 제출을 완료하여야 하나 '21.5.15.이 토요일이므로 그 다음 근무일인 '21.5.17.까지 제출할 수 있음

|          |                       |          |          |
|----------|-----------------------|----------|----------|
| '21.3.31 | 4. 1 ~                | 5. 15(토) | 5. 17(월) |
| ————→    | 제출기한 →                |          | 제출기한 연장  |
| 1분기 종료   | ←———— 제출기간(45일) ————— |          | ————→    |



## Q&amp;A 1-06

## 외국법인 등의 정기공시의무

## 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165, 동법시행령 §176

## 2. 외국법인 등의 의의

| 외국법인 등(법 §9⑩, 영 §13②)                                                                                                                                                                               | 사업보고서 등 제출의무(영 §176①)                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①외국 정부                                                                                                                                                                                              | 제출의무 ×                                                                                                                                                                   |
| ②외국 지방자치단체                                                                                                                                                                                          | 제출의무 ×                                                                                                                                                                   |
| ③외국 공공단체                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 외국 법령에 따라 설립되어 공익사업을 영위하는 외국공공단체로서 외국 정부 또는 외국 지방자치단체가 지분을 보유하고 있는 외국 공공단체 : 제출의무 ×</li> <li>▪ 그 밖의 외국 공공단체 : 제출의무 ○</li> </ul> |
| ④외국 법령에 따라 설립된 외국 기업                                                                                                                                                                                | 제출의무 ○                                                                                                                                                                   |
| ⑤조약에 따라 설립된 국제기구                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 「국제금융기구에의 가입조치에 관한 법률」 제2조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 국제금융기구 : 제출의무 ×</li> <li>▪ 그 밖의 국제기구 : 제출의무 ○</li> </ul>                         |
| ⑥그 밖에 외국에 있는 법인 등으로서 다음중 하나에 해당하는 자<br>(i)외국 법령에 따라 설정·감독하거나 관리되고 있는 기금이나 조합<br>(ii)외국 정부, 외국 지방자치단체 또는 외국 공공단체에 의하여 설정·감독하거나 관리되고 있는 기금이나 조합<br>(iii)조약에 따라 설립된 국제기구에 의하여 설정·감독하거나 관리되고 있는 기금이나 조합 | 제출의무 ○                                                                                                                                                                   |

\* 사업보고서, 분·반기보고서, 주요사항보고서

## 3. 외국기업등의 공시의무



\* 사업보고서 등의 제출의무가 있는 외국법인 등

## 가. 사업보고서 및 분기·반기보고서

### (1) 제출기한

- ☐ 사업보고서는 법 §159① 본문에서 정하는 기간(사업연도 경과 후 90일)이 지난 후 30일 내에, 분기·반기보고서는 법 §160 전단에서 정하는 기간(분·반기 경과 후 45일)이 지난 후 15일 내에 제출
  - 단, 외국기업등이 사업보고서 등에 상당하는 서류를 해당 국가에 제출한 경우에는 그 날부터 10일 이내에 사업보고서 등을 제출하거나, 해당 국가에서 제출한 사업보고서 등에 상당하는 서류에 요약 한글번역본을 첨부하여 제출할 수 있음

### (2) 기재사항 및 첨부서류

- ☐ 기재사항
  - 외국 기업의 경우
    - 국내 법인이 제출하는 사업보고서 등의 기재사항과 동일
  - 외국 기업 이외의 외국법인등의 경우
    - 발행인의 개황, 자본구성, 업무내용, 조직, 재무상황 등
  - 다만, ①설립근거가 되는 국가 또는 증권이 상장된 국가의 법률에 따라 해당 외국기업등의 별도(개별)재무제표 및 그 감사보고서의 제출이 의무화되어 있지 않고, ②연결재무제표 기준으로 사업보고서 등을 제출한 경우에는
    - 별도(개별)재무제표, 별도(개별)재무제표에 대한 감사의견 등을 기재하지 않을 수 있음
- ☐ 첨부서류



### ○ 사업보고서

- 회계감사인의 감사보고서\* (연결재무제표 작성대상 종속회사를 보유한 경우 연결감사보고서 포함), (대리인이 사업보고서를 제출하는 경우에는 그 사실을 증명하는) 위임장, 정관(또는 이와 유사한 서류) 등

\* 설립근거가 되는 국가 또는 증권이 상장된 국가의 법률에 따라 회계감사인의 감사보고서 제출이 의무화 되어 있지 않고 연결재무제표에 해당하는 서류를 제출한 경우 별도재무제표 제출 생략가능

### ○ 분기·반기보고서

- 회계감사인의 감사(또는 검토)보고서\* (연결재무제표 작성대상 종속회사를 보유한 경우 연결감사보고서 포함), 위임장 등

\* 설립근거가 되는 국가 또는 증권이 상장된 국가의 법률에 따라 분기감사(또는 검토)가 의무화되어 있지 않고, 연결재무제표에 해당하는 서류를 제출한 경우 별도재무제표 제출 생략 가능

- 외국기업을 제외한 외국기업등(외국 공공단체, 국제기구, 기금·조합)은 기재사항, 관련서식 및 첨부서류등을 발행인의 특성에 맞게 변형하여 작성할 수 있음

## 나. 주요사항보고서

### (1) 제출기한

- 법 §161① 각 호의 사유(국내법인과 동일한 사유)

#### ○ 국내법인과 동일하게 해당 사실이 발생한 날의 다음날까지 제출

- 단, 주요사항보고서에 해당하는 서류를 해당 국가에 제출한 경우에는 그 날부터 5일 이내에 주요사항보고서를 제출하거나 해당 국가에서 제출한 주요사항보고서에 해당하는 서류에 요약 한글번역본을 첨부하여 제출할 수 있음



□ 영 §176⑤의 사유(외국기업등에게만 해당되는 사유)

○ 해당 사실 발생일 이후 2영업일까지 제출하여야 함

(2) 제출사유(영 §176⑤)

□ 외국기업등은 법 §161① 각 호의 사유(국내법인과 동일) 외에 다음의 경우에도 주요사항보고서를 제출해야 함

- ① 지분증권의 양도제한, 외국법인등의 국유화 등 외국법인등이나 그 출자자에게 중대한 영향을 미치는 외국 법령 등의 변경된 때
- ② 외국법인등의 주식 등에 대하여 외국에서 공개매수 또는 안정조작·시장조성이 행하여지는 때
- ③ 외국금융투자감독기관 또는 외국 거래소로부터 관계법규 위반으로 조치를 받은 때
- ④ 외국 거래소로부터 매매거래 정지·해제, 상장폐지 조치를 받은 때



## Q&amp;A 1-07

## "대표이사 등의 확인·검토" 작성시 유의할 점

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §119⑤, §159⑦, 동법시행령 §124, §169
- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 §8

### 2. 대표이사 등의 확인·검토시 유의할 점

#### ☐ 인증대상 공시서류

- 정기보고서(사업보고서 및 분·반기보고서)
- 증권신고서
- 투자설명서(예비·간이투자설명서 포함)
- 주요사항보고서
- 상기 공시서류에 대한 정정보고서

#### ☐ 인증의 주체(자본시장법 §119⑤, §159⑦)

- 대표이사 및 신고업무를 담당하는 이사\* (담당하는 이사가 없는 경우 해당 이사의 업무를 집행하는 자)

\* 이사가 아니면서 명예회장·회장·사장·부사장·전무·상무·이사 기타 회사의 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 회사의 업무를 집행한 자(상법§401의2①③)

- 공동대표이사 등 대표이사 또는 이사가 단독으로 업무를 수행함에 제한이 있는 경우 관련된 대표이사 또는 이사들이 연명으로 기재하여야 함



- 신고업무담당이사는 등기이사를 말하며, 만약 동 업무와 관련된 등기이사가 없는 경우에는 해당 이사의 업무를 집행하는 자가 신고업무담당이사로 서명할 수 있음
- 결산일에서 사업보고서 제출일 사이에 대표이사 또는 신고업무담당이사의 변경이 있는 경우에는 공시서류의 내용을 실질적으로 확인·검토한 이사가 서명하는 것을 원칙으로 하되, 사업보고서 제출일 현재 재직 중인 이사가 서명하는 것도 가능함
- 만약 대표이사 또는 신고업무담당이사가 해외출장중이거나 병원에 입원하는 등의 사유로 인증서에 직접 서명하기 어려운 경우에도 Fax 등을 통해 인증서에 서명을 받은 후 공시서류에 첨부함을 원칙으로 함
  - ※ 단, 병세가 위독한 경우 등 현실적으로 서명이 불가능한 경우임을 증명할 수 있는 경우에는 예외적으로 대표이사를 대신하여 실질적으로 공시서류의 내용을 확인·검토한 차상위 이사에 의한 인증이 가능함(대표이사의 책임회피를 목적으로 한 차상위 이사에 의한 인증은 절대 불가)

#### ☐ 정정보고의 경우

- 기재출된 인증대상 공시서류를 정정보고하는 경우\*에는 대표이사 및 신고업무담당이사의 확인·서명을 반드시 다시 첨부하여야 함
  - \* 사업보고서의 제출시 연결재무제표 및 감사의견을 추가로 제출하는 경우 포함

#### ☐ 인증일자

- 대표이사 등의 확인·서명일자는 인증대상 공시서류의 제출일과 동일하여야 함
  - ※ 단, DART 접수지연으로 익일접수 처리가 되는 등의 불가피한 경우에는 확인·서명일자와 제출일이 상이하여도 무방



## Q&amp;A 1-08

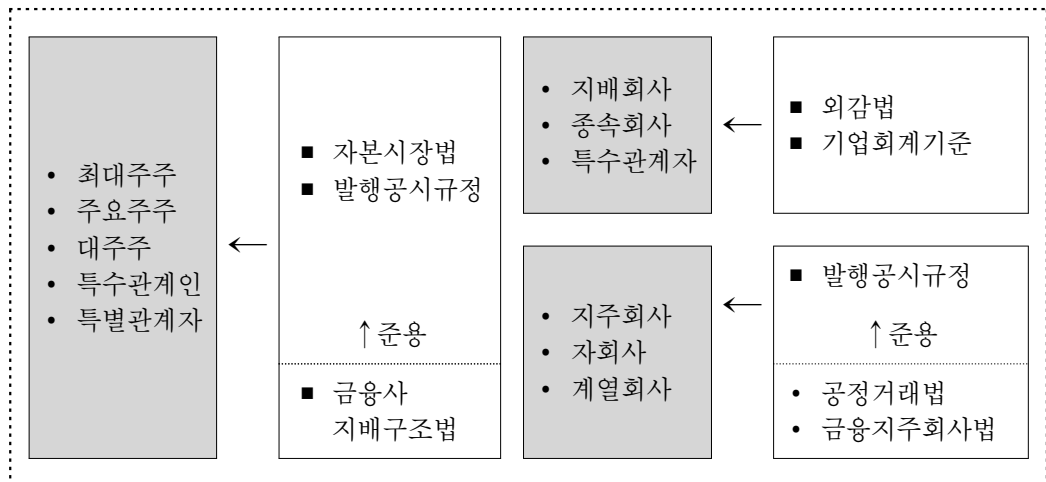
공시 관련 유사용어(최대주주, 주요주주, 대주주, 특수관계인, 특별관계자, 특수관계자, 지배회사, 종속회사, 지주회사, 자회사, 계열회사)의 개념

## 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §9①, 동법시행령 §2
- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 §2, 동법시행령 §3, §4
- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 §2, 동법시행령 §3
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §1-2

## 2. 기업공시 관련 유사용어 및 근거법규

□ 기업공시와 관련된 유사용어와 이를 규정하고 있는 근거법규 등은 다음과 같음



### 3. 기업공시 관련 유사용어의 개념 설명

#### 가. 자본시장법 및 발행공시규정

##### □ 최대주주(법 §9①, 금융사지배구조법 §2)

- 법인의 의결권 있는 발행주식 총수를 기준으로 본인 및 그 특수관계인이 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식을 합하여 그 수가 가장 많은 경우 그 본인

※ 최대주주 해당여부에 대한 판단시 본인 뿐만 아니라 특수관계인이 소유한 주식수를 합산하여야 함에 유의

##### □ 특수관계인(금융사지배구조법 영 §3)

| 본인이 개인인 경우                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 본인이 법인 기타 단체인 경우*                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>※ 「공정거래법 시행령」 제3조의2제1항제2호가목에 따른 독립경영자 등은 특수관계인에서 제외, 업무집행책임자는 임원에서 제외</p> <p>가. 배우자<br/> 나. 6촌이내의 혈족<br/> 다. 4촌이내의 인척<br/> 라. 양자의 생가의 직계존속<br/> 마. 양자 및 그 배우자와 양가의 직계비속<br/> 바. 혼인 외의 출생자의 생모<br/> 사. 본인의 금전, 그 밖의 재산에 의하여 생계를 유지하는 자 및 생계를 함께 하는 자<br/> 아. 본인이 단독으로 또는 위의 자(가~사)와 합하여 지배관계(30%이상 출자나 사실상 영향력 행사)에 있는 법인, 기타 단체와 그 임원<br/> 자. 본인이 단독으로 또는 위의 자(가~아)와 합하여 지배관계에 있는 법인 기타 단체와 그 임원</p> | <p>※ 업무집행책임자는 임원에서 제외</p> <p>가. 임원<br/> 나. 계열회사 및 그 임원<br/> 다. 단독으로 또는 ‘본인이 개인인 경우’의 각목의 관계에 있는 자와 합하여 본인을 지배(30%이상 출자나 사실상 지배)하는 개인 및 그와 ‘본인이 개인인 경우’의 각목의 관계에 있는 자와 단체 및 그 임원<br/> 라. 단독으로 또는 가목 내지 다목의 관계에 있는 자와 합하여 본인을 지배(30%이상 출자나 사실상 영향력 행사)하는 관계에 있는 단체 및 그 임원</p> |

\* 본인이 은행, 금융지주회사인 경우에는 아래에 해당하는 자

- i) 은행 : 「은행법 시행령」 제1조의4에 따른 특수관계인
- ii) 금융지주회사 : 「금융지주회사법 시행령」 제3조 제1항에 따른 특수관계인



## □ 특별관계자(영 §141)

- 특별관계자는 특수관계인 및 공동보유자<sup>\*</sup>를 말함

<sup>\*</sup> 공동보유자라 함은 본인의 합의나 계약 등에 따라 ① 주식등을 공동으로 취득하거나 처분하거나, ②주식등을 공동 또는 단독으로 취득한 후 그 취득한 주식을 상호양도 또는 양수하거나, ③의결권을 공동으로 행사하는 행위를 할 것을 합의한 자를 말함

## □ 주요주주(법 §9①, 금융사지배구조법 §2)

- 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 10이상의 주식을 소유한 자와 임원의 임면 등의 방법으로 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주로서 대통령령<sup>\*</sup>으로 정하는 자

<sup>\*</sup> 단독으로 또는 다른 주주와의 합의·계약 등에 따라 대표이사 또는 이사의 과반수를 선임한 주주 또는 경영전략·조직변경 등 주요 의사결정이나 업무집행에 지배적인 영향력을 행사한다고 인정되는 자로서 금융위원회가 정하는 주주

## □ 대주주(법 §9①, 금융사지배구조법 §2)

- 대주주는 최대주주 또는 주요주주에 해당하는 주주

## 나. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 기업회계기준

◇ 외감법에서는 연결재무제표의 작성·공시와 관련하여 ‘지배회사’ 및 ‘종속회사’를 규정하고 있으며 기업회계기준에서는 ‘특수관계자’를 정의하고 특수관계자 거래 등을 감사보고서 주석으로 공시하도록 함

## □ 지배회사 및 종속회사(외감법시행령 §3①)

- 주식회사가 경제활동에서 효용과 이익을 얻기 위하여 다른 회사의 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력을 가지는 경우 그 주식회사를 지배회사, 그 다른회사를 종속회사라 함

- 지배·종속의 관계는 기업회계기준에 따라 판단<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup> 한국채택국제회계기준 적용법인은 K-IFRS 제1110호, 미적용 법인은 일반기업회계기준 제4장에 따라 판단



## □ 특수관계자

- 기업회계기준은 지배회사, 종속회사, 조인트벤처, 지분법피투자회사등을 특수관계자로 규정하고 있으며 이러한 특수관계는 기업의 재무상태와 경영 성과에 영향을 미칠 수 있으므로 이를 공시하도록 하고 있음

※ 자세한 특수관계자의 요건은 회계기준(한국채택국제회계기준 적용법인은 K-IFRS 제1024호, 미적용 법인은 일반기업회계기준 제25장 '특수관계자공시')을 참조

## 다. 발행공시 규정 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 금융지주회사법

### □ 지주회사(공정거래법 §2: 일반지주회사, 금융지주회사법 §2: 금융지주회사)

- 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 자산총액이 5천억원 이상인 회사(일반지주회사)
- 주식의 소유를 통하여 금융기관 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사를 지배하는 것을 주된 사업으로 하여 ① 1 이상의 금융기관을 지배하고 ② 자산총액이 5천억원 이상이고 ③ 금융위원회의 인가를 받은 회사(금융지주회사)

### □ 자회사(공정거래법 §2, 금융지주회사법 §2)

- 지주회사 또는 금융지주회사에 의하여 그 사업내용을 지배받는 회사

### □ 계열회사(공정거래법 §2)

- 2이상의 회사가 동일한 기업집단\*에 속하는 경우에 이들 회사는 서로 상대방의 계열회사라 함

\* 동일인이 일정한 기준에 의하여 사실상 그 사업내용을 지배하는 회사의 집단을 말함



## Q&amp;A 1-09

## 이사의 경영진단 및 분석의견의 구체적인 작성방법

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §159, 동법 시행령 §168
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §4-3

### 2. 현행 제도의 개요

- 규정 §4-3에 사업보고서 본문 기재사항으로 이사의 경영진단 및 분석의견을 규정하고 있으며 기업공시서식 작성기준에 그 작성지침이 열거되어 있음

### 3. 이사의 경영진단 및 분석의견 작성방법

- 이사의 경영진단 및 분석의견은 회사 내용을 가장 정확하게 알고 있는 경영진이 회사의 재무상황, 영업실적, 향후 사업전망 및 계획 등에 대해 분석·공시하도록 하여 경영상황에 대한 일반투자자의 이해를 증진시키고 경영진과 투자자간에 발생할 수 있는 정보 불균형 해소를 목적으로 함
  - 투자자가 회사 경영진의 입장에서 회사의 전반적인 경영상황을 분석할 수 있도록 재무상황 등에 대한 설명을 제공하며,
  - 회사에 대한 전반적인 설명을 통해 사업보고서를 포함한 공시내용에 대한 투자자의 이해도를 증진시키고,
  - 회사의 이익규모, 현금흐름 등에 대한 질적 정보의 제공으로 투자자가 미래 경영성과 예측의 기초자료로 활용할 수 있도록 하는 것에 있음



- 따라서 동 의견서 작성시 단지 재무재표에 기재된 회사의 재무적 상황을 서술식으로 재구성하거나 사업보고서 항목에만 한정하여 분석적 검토만을 수행하는 것은 실익이 없음
- 동 의견서의 유용성을 증진시키기 위해서는 현재 서식에 기재된 경영성과, 재무상태, 자금조달 등에 한정하지 않고 회사에 대한 이해를 증진시킬 수 있는 계량·비계량적 정보를 수치, 도표, 구체적인 사례를 제시하면서 서술식으로 기재하는 것이 바람직함
  - 재무상태 및 영업실적, 유동성 및 자금조달과 지출, 부외거래, 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 관련 기재내용 중 핵심사항을 요약기재해야 함

— < 이사의 경영진단 및 분석의견 기재사항 예시 > —

- 예측정보에 대한 주의사항
  - 개요(요약)
  - 재무상태 및 영업실적에 관한 분석
  - 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 분석
  - 부외거래에 대한 분석
  - 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
    - 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항
    - 환경 및 종업원 등에 관한 사항
    - 법규상의 규제에 관한 사항
    - 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항
- 또한 경영진단 및 분석의견은 대표이사 또는 경영성과·재무상태 등 회사의 전반적인 내용을 총괄할 수 있는 위치에 있는 등기이사가 작성함
- 외국의 주요기업과 국내·외 동시상장법인이 공시한 경영진단 및 분석의견 작성 사례를 마련하였음



## Q&A 1-10

### 임원 등 개인별 보수 공시 관련

#### 1. 관련규정

- 기업공시서식 작성기준 §9-2-1, 법 §159②, 영 §168②

#### 2. 임원개인별 보수 공시

- ☐ 공시대상기간 중 지급받은 보수총액이 5억원 이상인 등기임원은 임원 개인별 보수공시대상에 해당
  - 임원 개인별 보수공시 대상 임원은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 등기임원이거나 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 등기임원임
- ☐ 미등기임원이 등기임원으로 선임되거나, 등기임원이 등기임원직을 사퇴하고 미등기임원으로 전환한 경우
  - 등기임원 재직에 따라 받은 보수(근로소득, 퇴직소득 등)가 5억원 이상인 경우 해당 임원의 개별 보수액을 사업보고서에 기재하여야 함
- ☐ 등기임원 재직으로 발생한 퇴직금에, 미등기임원 재직으로 발생한 퇴직금이나 다른 회사로부터 승계하여 지급한 퇴직금이 포함되어 있는 경우, 이를 객관적으로 증빙\*할 수 있는 경우에만 보수에서 제외됨

\* 예컨대, 퇴직금 지급명세서 및 퇴직금 산정 관련 회사내규에 의한 증빙 등

#### 3. 보수 5억원 이상 상위 5인 공시

- ☐ 공시대상기간 중 지급받은 보수가 5억원 이상인 임직원 중 상위 5명은 개인별 보수공시대상에 해당



- 공시서류작성기준일 현재 재임 또는 재직 중인 임직원 뿐만 아니라 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴임 또는 퇴직한 임직원을 포함
- 상위 5인에 등기임원이 포함되는 경우 중복하여 기재하여야 함을 유의

#### 4. 보수의 범위

- ☐ 보수총액은 해당 임직원이 공시대상기간 중 받은 소득세법상 근로소득, 기타 소득, 퇴직소득을 합산한 금액임
  - 근로소득은 비과세 급여, 소득공제를 차감하기 전의 금액(근로소득지급명세서의 'I. 근무처별 소득명세'상 급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익, 임원 퇴직소득금액 한도초과액 등의 합계액)이며,
  - 기타소득은 회사가 지급한 소득세법 제21조의 기타소득(퇴직 전에 부여받은 주식매수선택권을 퇴직 후에 행사하여 당해 사업연도에 얻은 이익 등)을 기준으로, 퇴직소득은 소득세법 제22조의 퇴직소득을 기준으로 각각 산정
- ☐ 임직원이 지배인 기타 사용인을 겸직하는 경우 사용인분 급여도 보수총액에 합산하여 기재하고 동 내역을 주석으로 표시
- ☐ 장래 지급하여야 할 보수(주식매수선택권, 스톡그랜트, 지급사유가 발생하여 지급금액이 확정되었으나 이연지급하는 경우 등)는 보수총액에 포함되지 않음
  - 다만, 보수총액 5억원 이상으로 임직원 개인별 보수내역을 공시할 때 장래 지급하여야 할 보수는 '보수총액에 포함되지 않는 보수'란에 기재

#### 5. 공시 주기

- ☐ 반기별로 사업보고서, 반기보고서에 임원보수 현황 및 보수 상위 5인 현황을 기재해야 함



## Q&amp;A 1-11

**사업보고서에 기재할 수 있는 재무제표는 주주총회에서 승인받은 재무제표이어야 하는가?**

### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §1-2①
- 기업공시서식 작성기준 §5-4-1

### 2. 사업보고서에 기재되는 재무제표

- ☐ 사업보고서에 기재할 수 있는 재무제표는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 감사인(이하 “회계감사인”)의 감사결과 수정된 재무제표임
- 따라서 회사가 회계감사인으로부터 감사받은 재무제표를 주주총회에서 승인받지 못하였더라도 동 재무제표를 사업보고서에 기재할 수 있음
  - 이 경우 ‘주주총회 승인전 재무제표’라는 사실과 ‘향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정’이라는 문구를 재무제표 하단에 표시해야 함.

## Q&A 1-12

### 사업보고서 등 비재무사항의 연결기재 항목은 무엇인가?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §159, §160, 동법 시행령 §168
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §4-3⑥

#### 2. 사업보고서 등 비재무사항의 연결기재 항목

- ☐ 사업보고서 등 작성시 모든 비재무사항을 연결기준으로 작성하는 것은 아니며, 다음의 항목을 연결기준으로 작성하면 됨.
- 다만, 우발채무 등을 연결기준으로 작성시 사업보고서 제출대상법인인 지배회사가 종속회사에게 제공한 우발채무 등의 내역도 함께 기재함.

| 항 목                      | 작성해야하는 내용                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. 회사의 개요 중 1. 회사의 개요    | 주요 사업의 내용                                                                                                        |
| I. 회사의 개요 중 2. 회사의 연혁    | 상호의 변경, 화의·회사정리절차 그밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 진행중인 내용, 합병등을 한 경우 그 내용, 업종 또는 주된 사업의 변화, 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 |
| II. 사업의 내용               | 모든 항목                                                                                                            |
| V. 이사의 경영진단 및 분석의견       | 모든 항목                                                                                                            |
| X. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 | 우발채무 등                                                                                                           |
|                          | 제재현황 등                                                                                                           |
|                          | 작성기준일 이후 발생한 주요 사항                                                                                               |

- ☐ 상기 사항에 해당하지 않는 이사회에 관한 사항, 주주에 관한 사항, 임원 및 직원등에 관한 사항 등은 별도(개별)기준으로 작성하면 됨.



## Q&amp;A 1-13

## 사업보고서 등의 주주현황 기재 관련

## 1. 주식의 분포

- ☐ 주주명부의 주주현황과 대량보유상황보고의 지분현황이 서로 다른 경우 주주명부를 기준으로 작성하면 되는 것인지 여부
  - 정기공시서류의 '주식의 분포'는 공시서류 작성기준일 현재 주주가 소유하는 주식의 현황을 기재하는 것인 반면 대량보유상황보고는 주식외의 특정 증권도 보고대상으로 하고, 소유가 아닌 보유의 경우에도 보고대상이므로 '주식의 분포'는 주주명부를 기준으로 기재하는 것이 원칙임.
- ☐ 분·반기보고서 작성시점에 주주명부를 폐쇄하지 않은 경우
  - 분·반기보고서의 경우 공시서류 작성기준일 현재 주주명부를 확정하기 어려워 대량보유상황보고를 기준으로 '주식의 분포'를 기재할 경우 우리사주조합원 계정 주식을 우리사주조합으로 합산하고, 대량보유상황보고를 기준으로 작성하였다는 사실을 기재

## 2. 주식 소유현황

- ☐ 우리사주조합원 계정 주식을 소유주식수에 포함하여 기재하는지 여부  
〈개정 2017.10.27〉
    - 정기공시서류의 '주식소유현황'은 공시서류 작성기준일 현재 주주가 소유하는 주식의 현황을 기재하는 것이므로 우리사주 조합원 계정 주식을 제외\*
- \* 정기공시서류의 '임원의 현황'도 우리사주조합원 계정 주식을 제외하여 기재



## Q&A 1-14

### 사업보고서 등에서 연결기준으로 공시서류를 작성하는 경우 ‘주요 종속회사’의 기준

#### 1. 사업보고서 등의 ‘주요 종속회사’의 정의

- ☐ 주요 종속회사는 다음의 어느 하나에 해당되는 회사를 의미하며, 해당되는 경우 다음 종속회사들의 내용을 포함하여 작성하여야 함.
  - 최근사업연도 별도(개별)재무제표상 자산총액이 지배회사 별도(개별) 재무제표상 자산총액의 10% 이상인 종속회사
  - 최근사업연도 별도(개별)재무제표상 자산총액이 750억원 이상인 종속회사
- ※ 거래소 수시공시의 주요 종속회사 정의는 거래소 공시규정(유가증권시장 공시규정 §2, 코스닥시장 공시규정 §2)에 따르므로 사업보고서 등의 주요 종속회사 정의와 다름에 유의



## Q&amp;A 1-15

## 주요주주등 이해관계자와의 거래금지 관련내용과 최대주주 등과의 거래 공시의 구체적인 내용

### 1. 관련규정

- 상법 §542의9, 동법 시행령 §35

### 2. 주요주주등 이해관계자와의 거래금지

- 상장회사는 그 주요주주(특수관계인 포함), 이사(사실상 업무집행지시자 포함) 및 감사 등을 상대방으로 하거나 그를 위하여 신용공여(금전 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 자금 지원적 성격의 증권 매입 등) 행위가 금지됨(상법 §542의9①).
- 단, 아래의 행위는 금지행위의 예외(상법 §542의9②, 동법시행령 §35)로서 허용됨.
  - 복리후생을 위하여 3억원의 범위 안에서 금전을 대여하는 행위
  - 다른 법령(금융관련법령 등)에서 허용하는 신용공여
  - 상장회사의 경영건전성을 해칠 우려가 없는 금전대여 등으로서 대통령령으로 정하는 신용공여

### 3. 최대주주등과의 거래에 대한 이사회 승인 및 주총 보고

- 최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 최대주주, 그의 특수관계인 및 그 상장회사의 특수관계인과 다음에 해당하는 거래를 하고자 하는 경우 이사회 승인을 얻고 정기주총에 보고해야 함(상법 §542의9③ 및 동법시행령 §35).



- 단일거래규모가 일정 규모 이상인 거래
  - 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 §38에 따른 검사대상기관 : 해당 회사의 최근 사업연도말 현재의 자산총액의 100분의 1
  - 그 외 법인의 경우 : 해당 회사의 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1
- 해당 사업연도 중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모 이상이 되는 경우
  - 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 §38에 따른 검사대상기관 : 해당 사업연도 중 특정인과의 해당 거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도 말 현재의 자산총액의 100분의 5
  - 그 외 법인의 경우 : 해당 사업연도 중 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5

#### 4. 이해관계자와의 거래내용에 관한 공시

- ☐ 사업보고서 제출대상법인은 사업보고서의 'IX. 이해관계자와의 거래 내용'에 ①대주주등에 대한 신용공여등, ②대주주와의 자산양수도 등, ③대주주와의 영업거래, ④대주주 이외의 이해관계자와의 거래를 기재하여야 함.

#### 5. 주요주주등 이해관계자와의 거래 금지의 예외

- ☐ “회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우”로서, “법인인 주요주주” 등 상법 시행령 §35③ 각 호에서 정한 자를 상대로 하거나 그를 위하여 적법한 절차에 따라 이행하는 신용공여
- ☐ 신규로 대여 등을 하는 경우뿐만 아니라 법시행전 대여분등의 기한을 연장 하거나 조건을 변경하는 경우도 금지행위에 해당



## 6. 이해관계자와의 거래내용에 대한 사업보고서 공시

- ☐ 사업보고서에서는 대주주등을 상대방으로 하거나 대주주등을 위하여 신용공여(가지급, 대여, 담보제공, 보증, 배서, 보증적 성격을 가지는 이행약속), 자산양수도, 영업거래 등을 한 경우 이를 기재하도록 하고 있음.
  - 여기서 대주주등이라 함은 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 주요주주, 주요주주의 특수관계인을 말함.

## 7. 공시의 범위

- ☐ 상법 §542의9에 해당하는 사항을 포함하여 이해관계자와의 거래내용을 기업공시서식 작성기준 제10장에 따라 공시하여야 함.



## Q&amp;A 1-16

## 최대주주 공시 관련

## 1. 관련규정

- 기업공시서식 작성기준 §8-1-1

## 2. 최대주주가 개인인 경우 주요경력 기재 방법

- ☐ 최대주주가 개인인 경우 성명, 직위, 최근 5년간의 주요 경력(재직기간 포함), 겸임현황 등을 포함하여 주요경력을 작성

## 3. 최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우 주요정보 기재

- ☐ 최대주주가 법인(또는 단체)인 경우 대표자의 기본정보, 재무현황, 사업현황 등 회사경영의 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요정보를 기재하도록 개정
  - 기본정보에는 최대주주인 법인(또는 단체)의 명칭, 주주수(출자자수), 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명, 지분율을 기재하여야 하며, 공시대상기간 중 세부내역에 변동이 있는 경우, 날짜별로 성명 및 지분의 변동내역을 모두 기재하여야 함
  - 재무현황에는 최대주주인 법인(또는 단체)의 별도(개별) 재무제표상 자산총계, 부채총계, 자본총계, 매출액, 영업이익, 당기순이익을 기재
  - 또한 사업현황은 최대주주인 법인(또는 단체)의 전반적인 사향에 대해 간략히 소개하되, 법인(또는 단체)의 법적·상업적 명칭, 설립일자, 주요 사업의 내용에 관한 설명 등이 포함될 수 있도록 함
- ☐ 최대주주(법인 또는 단체)의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보 및 최근결산기 재무현황도 추가 기재 필요



## Q&amp;A 1-17

## 타법인 출자현황 공시 관련

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §168

### 2. 타법인이 발행한 상환우선주를 취득한 경우, 이를 사업보고서 등의 타법인 출자현황으로 공시하여야 하는지 여부

- ☐ 상환우선주는 의결권이 없고, 발행할 때에 그 상황이 예정되어 있다는 점에서 경제적으로 채무증권(사채)의 성격이 강한 것은 사실이나, 회사의 이익이 있는 경우에만 상황이 가능하므로 출자지분으로서 공시의무가 있음.

### 3. 당사의 자회사가 출자한 현황을 타법인 출자현황에 공시하여야 하는지 여부

- ☐ 계열회사 등의 현황은 법상 연결기준으로 기재하는 항목이 아니므로, 타법인 출자현황에 자회사의 출자현황은 공시할 의무가 없음

### 4. 타법인 출자현황 공시 범위

- ☐ 민법상 조합 등에 출자한 경우를 포함하며
- 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나, 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 경우에 기재하여야 함



## Q&A 1-18

### 임직원의 제재현황 공시 관련

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §168 및 발행공시 규정 제4-3조

#### 2. 회사의 임직원이 업무수행과 관련이 없는 사유로 조세관련법령을 위반하여 형사처벌을 받은 사실이 있는 경우 사업보고서 등의 제재현황으로 공시하여야 하는지 여부

- ☐ 사업보고서 제출대상법인은 회사 또는 회사의 임직원\*이 회사의 업무수행과 관련하여\*\* 형사처벌을 받은 경우 그 사실을 공시하여야 하고,

\* 주요자회사(또는 종속회사) 및 주요자회사(또는 종속회사)의 임직원 포함

※ 주요자회사 및 종속회사의 정의는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조(용어의 정의)를 참조

\*\* 예를 들어 회사의 재산을 횡령하여 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반죄로 처벌 받은 경우 공시하여야 하나, 음주운전으로 인한 도로교통법위반죄로 처벌받은 경우에는 공시의무가 없음.

- 상법, 자본시장법, 외감법, 공정거래법, 그 밖에 조세관련법 등 국내외 금융 및 조세관련법령은 특별한 사정이 없는 한 그 법령의 성격상 당연히 업무관련성이 있는 것으로 보아 동 법령을 위반하여 형사처벌을 받은 때에는 반드시 그 사실을 공시하여야 함.



## Q&amp;A 1-19

## 계열회사의 현황 기재 관련

## 1. 관련규정

- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 §2

## 2. 계열회사의 범위

- ☐ “계열회사”라 함은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제3호의 규정에 의한 계열회사를 말하며 외국법령에 의하여 설립된 외국기업을 포함함

## 3. 정기보고서 기재사항

- ☐ 회사가 속해 있는 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭을 기재함. 다만, 기업집단의 명칭이 없는 경우에는 기업집단의 대표회사명을 기재함.
- ☐ 계열회사간의 지배종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도를 표시하되 출자지분(출자금액)등이 함께 표시될 수 있도록 함.
  - 계열회사간의 계열관계의 형성이나 유지를 위하여 중요한 역할을 하지 않는 해외법인의 경우 그 기재를 생략할 수 있으며, 지배·종속·출자현황 중 계통도에 표시하는 것이 곤란하거나 난해한 사항은 도표방식으로 기재할 수 있음.
  - 해당 기업집단이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 상호출자제한, 출자충액제한, 채무보증제한의 대상이 되는지의 여부를 표시함.



- 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직(그룹구조조정본부, 그룹전략본부, 또는 회장비서실 등)이 있는 경우 그 현황을 기재함.
  - 계열회사 중 해당 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사(예 지주회사 등)가 있는 경우에는 그 회사명과 그 내용을 기재함.



## Q&amp;A 1-20

**사업보고서 등을 작성할 때 ‘공시대상 기간’은 몇 년을 의미하는 것인지? 작성기준일 이후 발생한 사건은 새로이 기재하는지?**

### 1. 사업보고서 등 작성 시 “공시대상 기간”의 정의

- ☐ ‘공시대상 기간’이라 함은 원칙적으로 3사업연도를 의미함.
  - 최근 3사업연도는 사업보고서의 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도를 포함한 최근 3사업연도를 말하며, 반기·분기보고서의 경우 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도와 공시서류작성기준일까지의 중간기간을 의미함. 단, 분·반기 보고서 작성 시 전기·전전기 분·반기 재무제표 공시 생략 가능(§5-4-1)
- ☐ 다만, 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 투자자의 오해 방지 등 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있음.
  - 회사의 연혁, 자본금 변동사항, 최대주주(개인) 및 임원의 주요경력, 금융회사의 경우 회사 또는 임원의 제재사항 등은 5사업연도를 공시대상기간으로 함.

### 2. 작성기준일 이후 발생한 사건 관련

- ☐ 12월말 결산법인으로서 사업보고서 작성기준일인 12월 31일 이후 신규임원이 선임된 경우
  - 사업보고서는 공시서류 작성기준일을 현재의 상황으로 기재하는 것을 원칙으로 하나, 작성기준일 이후 공시서류제출일 사이에 신규로 선임한 임원이 있는 경우 해당임원을 추가 기재하고, 퇴임한 임원이 있는 경우에는 표 하단에 그 사실과 사유를 별도 기재함.



## Q&A 1-21

### 분·반기보고서의 검토보고서 첨부 여부

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §170

#### 2. 분·반기보고서의 검토보고서 첨부 여부

- ☐ 분기보고서에 대해 회계법인으로부터 검토를 받아야 하는 대상은 ① 최근 사업연도말 자산총액 5천억원 이상인 주권상장법인, ② 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상 금융회사 두가지임.
  - 따라서, 자산총액이 5천억원 미만인 비금융회사는 분기보고서에 대한 검토 의무 및 분기검토보고서의 첨부 의무가 없음.
- ☐ 그러나 반기보고서의 경우에는 자산규모 및 업종여부에 관계없이 무조건 회계법인으로부터 검토를 받은 후 검토의견을 본문에 기재하고, 검토보고서를 첨부해야 함.
- ☐ 또한, K-IFRS를 적용하여 연결기준의 분·반기보고서를 작성할 경우에는 별도(개별)재무제표 뿐만 아니라 연결재무제표에 대해서도 회계법인의 검토를 받은 후 동 검토보고서를 첨부하여야 함.



## Q&amp;A 1-22

**직전 사업연도말 비외감대상법인의 경우 자발적으로 회계법인으로부터 감사를 받은 감사보고서의 제출도 가능한지 여부**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §170

### 2. 증권신고서 및 사업보고서상 ‘회계감사인의 감사보고서’ 범위

- 자본시장법 시행령 제168조 제6항 및 발행공시규정 제2-6조 제8항에서 사업보고서 및 증권신고서에 첨부되는 ‘회계감사인의 감사보고서’는 외감법 제2조 제7호 각목에 열거된 회계법인과 감사반이 감사한 감사보고서를 의미함.
  - 즉, 회사가 외감법상 의무감사대상법인이 아니라 하더라도 외감법 제2조 제7호 각목에 열거된 회계법인과 감사반으로부터 감사를 받았다면 그 감사보고서를 증권신고서나 사업보고서에 첨부할 수 있음.



## Q&amp;A 1-23

### K-IFRS 적용 연결재무제표 대상법인의 분기검토 대상여부 판단시 적용되는 재무제표는?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §170①2

#### 2. K-IFRS 적용 연결재무제표 대상법인의 분기검토 대상여부 판단시 적용되는 재무제표

- 자본시장법시행령 제170조 제1항 2호 단서에 따르면 금융기관(「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관) 또는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 5천억원 이상인 주권상장법인의 경우 회계감사인의 확인 및 의견표시 등을 받도록 규정하고 있음.
- 동 규정에서 “연결재무제표의 자산총액”이라는 언급이 없이 단순히 자산총액으로만 기재되어 있으므로 별도(개별)재무제표 기준으로 적용함.
- 따라서, 본 사례의 경우 별도(개별)재무제표 기준으로 자산총액이 5천억원 미만인 비금융회사이므로 분기보고서에 대한 검토의무 및 분기검토보고서의 첨부 의무는 없음.
- 참고로, 동법 시행령 제171조 제2항에서 중요한 자산양수·도는 “양수·양도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액(K-IFRS 기준을 적용하는 연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표의 자산총액)의 100분의 10 이상인 양수·양도”로 규정하고 있어 연결재무제표 기준 적용시에는 별도로 규정하고 있음.



## Q&amp;A 1-24

**소액공모법인의 사업보고서 제출대상법인 여부****1. 관련규정**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §159①, 동법 시행령 §167①

**2. 소액공모법인의 사업보고서 제출대상법인 여부**

☐ 모집 또는 매출가액이 10억 원 미만인 소액공모의 경우 제출 예외사유에 해당하므로 제출의무가 없음.

- 다만, 소액공모법인은 매 사업연도 경과 후 90일 이내에 소액공모법인 결산서류<sup>\*</sup>를 금융위에 제출하여야 하며, 소액공모한 증권의 상환 또는 소각을 완료한 경우 결산서류 제출의무가 면제됨.

\* 재무상태표와 그 부속명세서, 손익계산서와 그 부속명세서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서, 감사보고서



## Q&amp;A 1-25

## 합병가액 산정 관련

## 1 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §161 및 §165의4, 동법 시행령 §176의5
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-13
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 §5 내지 §7

## 2 본질가치 산정

## 1. 본질가치 산정시 재무제표 작성 기준

- ☐ 최근사업연도말 이후 1차 합병(분할)한 법인이 다시 2차 합병할 경우
- 자본시장법(세칙§5)상 “자산가치 산정을 위한 순자산은 최근사업연도말 재무상태표를 기준으로 한다”고 규정하고 있으므로 1차 합병(분할) 종료 시점이 아닌 최근사업연도말 시점의 재무제표를 기준으로 산정
  - 다만, 최종 자산가치 산정시 최근사업연도말 순자산 가액에서 1차 합병으로 인하여 이익잉여금 증감을 수반하지 않고 자본총계를 변동시킨 중요한 순자산 증감액을 가감하여야 함

## 2. 주당 자산가치 또는 수익가치가 부(負)의 수치를 나타내는 경우

- ☐ 자산가치 또는 수익가치가 (-)의 수치를 나타내는 경우 이 수치를 그대로 합병가액 산정에 반영하여야 함.
- A사가 B사를 흡수합병할 경우 A사는 B사의 모든 권리·의무를 포괄적으로 승계할 뿐만 아니라 B사의 사업도 승계하여 계속적으로 영위할 것이라는 점이 전제되므로 B사의 자산가치와 수익가치를 종합적으로 반영하여야 함.
  - B사의 자산가치는 (+)의 수치를 나타내지만 수익가치는 (-)의 수치를 나타내는 상황에서 B사가 즉시 청산된다고 가정할 경우에는 수익가치를 “0”



으로 처리하는 것이 적정할 수 있으나, 계속기업을 가정할 경우 (-)의 수익 가치가 향후 (+)의 자산가치를 훼손하게 되므로 (-)의 수치까지 반영하여야 함.

### 3. 자산가치 산정시 자기주식 가감 여부

☐ 최근사업연도말 현재 자기주식을 가산

- '21.4.1. 규정 시행세칙(§5)이 개정('21.4.12. 시행)되어 최근사업연도말 현재 자기주식을 가산하도록 명시하였으므로, 최근사업연도말 이후 취득한 자기주식은 가산할 수 없음
- 다만, 최근사업연도말 이후부터 분석기준일까지 자기주식 매각에 따른 자기주식처분손익(자본잉여금 또는 기타자본항목 등)은 가감할 필요

### 4. 자산가치 산정시 투자주식 평가방법

☐ 자산가치 산정시 투자주식은 분석기준일 현재 순자산가액 또는 시가 등으로 평가

- “취득원가로 측정하는 시장성 없는 주식은 재무제표상 금액과 분석기준일 현재 순자산가액의 차이”를, “시장성 있는 주식은 재무제표상 금액과 분석기준일 현재 증가와의 차이를 가감”하여 평가
- 다만, 손상된 비시장성 투자주식을 별도의 손상 환입 검토 없이 증액하는 것은 자산가치 과대평가 우려가 있어 허용되지 않음을 유의할 필요

## 3 상대가치 산정

### 1. 합병가액 산정시 상대가치 적용여부

☐ 종전 자본시장법에서는 주권상장법인과 주권비상장법인간 합병시 주권비상장법인의 합병가액의 경우 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액과 상대가치를 산술평균한 가액으로 산정하도록 하였으나,

- 현행 자본시장법에서는 합병가액 산정시 주권비상장법인의 경우 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액(본질가치)으로만 산정하고, 주권비상장법인의 상대가치는 증권신고서(합병)의 본질가치와 비교하여 공시하여야 함.



## 2. 손실발생기업의 상대가치 산출방법

- 상대가치는 평가대상 비상장기업의 과거 실적 등을 토대로 산정되므로 해당 기업이 손실을 실현한 경우에도 이를 그대로 반영하여 상대가치를 산출함.
  - 손실을 실현한 기업에 대해 주당순이익을 '0'으로 보아 주당순자산만을 기초로 상대가치를 산정할 경우, 이익을 실현한 기업과 손실을 실현한 기업의 상대가치가 동일하게 평가되고,
  - 손실을 적게 실현한 기업과 많이 실현한 기업의 상대가치가 동일하게 평가되므로 바람직하지 않음.

## 3. 신설법인의 상대가치 적용여부

- 설립 후 1년이 경과하지 않아 직전 사업연도의 사업이익 등을 산출할 수 없는 비상장법인의 경우 상대가치를 공시하지 않을 수 있음.

## 4. 상대가치 산정 관련 유사회사의 추가

- 현행 시행세칙은 유사회사의 비교가치를 산정할 때 유사회사의 주가는 동회사의 보통주를 기준으로 분석기준일의 전일부터 소급하여 1개월간의 증가를 산술평균하여 산정하도록 하고 있는데,
  - 이 경우 유사회사의 주가는 명목주가를 기초로 산정하여야 하며, 합병당사회사인 비상장법인의 액면가를 기준으로 유사회사의 액면가를 조정할 수 없음.

## 5. 상대가치 산정시 유사회사 선정 기준

- 유사회사는 '한국거래소 업종분류에 따른 소분류 업종이 동일한 주권상장법인 중 매출액에서 차지하는 비중이 가장 큰 제품 또는 용역의 종류가 유사한 법인으로서 최근 사업연도말 주당 법인세비용 차감전 계속사업이익과 주당순이익을 비교하여 각각 30% 이내 범위에 있는 법인'을 의미하며,
  - 유사회사는 ①주당 법인세비용 차감전 계속사업이익이 액면가액의 10% 이상, ②주당 순자산이 액면가액 이상, ③상장일이 속하는 사업연도의 결산을 종료, ④최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 적정 또는 한정이어야 함.



- ☐ 유사회사 기준을 충족하는 주권상장법인이 3사 이상인 경우, 해당 주권상장법인 모두를 유사회사에 포함시켜야 하고, 해당 주권상장법인 중 평가대상 회사와 유사성이 더 높은 회사를 임의로 판단하여 유사회사를 선택할 수 없음.
- 회사의 유사회사별 비교가치를 모두 평균함으로써, 특이차로 인한 오류 제거

#### 4 기타

### 1. 주권상장법인의 기준주가 산정일 변경 여부

- ☐ 주권상장법인이 합병일정 변경 등을 사유로 2차례 이상 이사회를 개최하거나 합병계약을 수정하더라도
- 자본시장법(시행령§176의5)은 기준주가 산정기준일을 “합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일”로 규정하고 있으므로, 기준주가 산정을 위한 기준일은 변경되지 아니함

### 2. 자기주식에 신주배정 가능 여부

- ☐ 흡수합병시 존속회사가 소유하고 있는 소멸회사의 주식(포합주식)과 소멸회사의 자기주식에 대하여 합병신주를 배정할 수 있는지에 대하여
- 존속회사가 소유하고 있는 소멸회사의 주식(포합주식)에 대해서는 합병신주 배정이 가능하나
- 소멸회사의 자기주식은 합병에 의해 당연히 소멸하는 것으로 보아 합병신주를 배정할 수 없다는 견해가 유력(법무부 상사법무과 2091)함에 유의

### 3. 채권상장법인의 합병 등 공시기준

- ☐ 채권상장법인은 사업보고제출대상법인이므로 합병결정시 주요사항보고서를 제출하여야 함.
- ☐ 다만, 주권상장법인은 아니므로 자본시장법시행령 제176조의5를 적용받지 않음.
- 따라서 합병가액 산정시 본질가치를 적용할 필요가 없고 동 합병가액의 외부평가를 받아야 할 의무도 없음
- 또한, 합병등종료보고서도 주권상장법인에만 적용되므로 제출의무 없음.



## Q&A 1-26

### 복수 법인이 동시에 합병하는 경우 우회상장 요건 관련

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §176의5

#### 2. 코스닥시장 상장법인인 당사(A)는 다른 코스닥시장 상장법인(B), 유가증권시장상장법인(C), 주권비상장법인(D)을 동시에 흡수 합병하고자하는 경우 우회상장 요건 충족 여부를 판단하는 기준은?

- ☐ 합병당사회사가 복수인 경우 합병 후 존속법인을 기준으로 각 소멸법인을 1대1로 비교한 후 우회상장 요건 충족 여부를 판단하여야 함.
  - 문의한 사례의 경우 존속법인인 A사와 소멸법인인 B사는 모두 코스닥시장 상장법인이어서 우회상장 여부 판단대상이 아니므로 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 제1호의 합병가액 산정기준에 따르면 됨.
  - 한편, 코스닥시장 상장법인인 A사와 유가증권시장 상장법인인 C사, A사와 비상장법인인 D사는 각각 우회상장 해당 및 그 요건 충족 여부를 별도로 판단하여야 함.



## Q&amp;A 1-27

## 합병등에 관한 주요사항보고서 및 합병등 종료보고서의 제출시점은 언제인가?

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §161①6
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-15

### 2. 합병등에 관한 주요사항보고서의 제출시점

- ☐ 사업보고서 제출대상법인은 아래의 경우 합병등에 관한 주요사항보고서를 제출하여야 함
  - 상법 §360의2(주식의 포괄적 교환), §360의15(주식의 포괄적 이전), §522(합병), §530의2(분할·분할합병)에 규정된 사실이 발생한 때에는 3일 이내 제출
  - 중요한 영업 또는 자산을 양수하거나 양도할 것을 결의한 때에는 다음 날까지 제출
  - \* 주권상장법인의 경우 거래소 수시공시사항에 해당하여 당일공시의무가 발생할 수 있음에 유의
- ☐ 합병·분할·분할합병 및 주식의 포괄적 교환·이전의 경우, 구체적 제출시점
  - ‘합병·분할·분할합병 및 주식의 포괄적 교환·이전의 사실이 발생한 때’라 함은 합병등기 등이 완료된 시점을 말하는 것으로 해석될 여지가 있으나, 다음과 같은 이유에서 그에 관한 이사회결의가 있거나 계약을 체결한 날을 의미하는 것으로 해석함이 타당
  - ① 합병등이 완료된 시점(즉 합병등기 등을 한 때)의 다음날까지 공시하는 것은 주요사항보고서 제도의 취지에 맞지 않는다는 점



- ② 규정 §5-15에서 ‘합병등기를 한 때, 분할 또는 분할합병 등기를 한 때, 주식교환을 한 날 또는 주식이전에 따른 등기를 한 때’ 지체없이 합병 등 종료보고서를 제출하도록 하고 있다는 점

□ 중요한 영업·자산양수도의 경우, 구체적 제출시점

- 중요한 영업 또는 자산을 양수·양도할 것을 결의한 때라 함은 그에 관한 이사회결의, 대표이사의 결정 혹은 계약의 체결이 있을 때를 의미
- 따라서 사업보고서 제출대상법인은 중요한 영업·자산의 양수·양도에 관한 이사회결의가 있는 날 또는 그에 관한 계약의 체결이 있는 날 중 앞서는 날을 기준으로 그 다음날까지 주요사항보고서를 제출해야 함

〈참고사항〉

- 이와 관련하여 기업회생절차가 진행중인 주권상장법인이 합병을 하고자 하는 경우 주요사항보고서를 제출하여야 하는 시점이 언제인지 문제됨
- 기업회생절차가 진행중인 주권상장법인의 경우 관리인이 법원의 허가를 받아 해당 법인의 경영과 재산의 관리 및 처분을 하게 되므로 이사회가 합병결의를 할 수 없음
    - 기업회생절차가 진행중인 법인의 합병절차는 관리인 등이 합병에 관한 사항이 포함된 회생계획안을 법원에 제출하여 법원의 허가를 얻어 진행
  - 따라서, 기업회생절차가 진행중인 주권상장법인이 합병을 하고자 하는 경우 합병계약 체결 또는 관리인 등이 합병에 관한 사항이 포함된 회생계획안을 법원에 제출하는 시점 중 앞서는 때를 기준으로 주요사항보고서를 제출하여야 함

### 3. 합병등 종료보고서의 제출시점

- 주권상장법인은 다음의 사실이 발생한 때 지체없이 합병등 종료보고서를 제출하여야 함. 다만, 합병등의 증권신고서에 대한 발행실적보고서를 제출하는 경우에는 종료보고서를 제출하지 않아도 됨.



- 합병, 분할 또는 분할합병 등기를 한 때
  - 주식교환을 한 날 또는 주식이전에 따른 등기를 한 때
  - 영업(자산) 양수·양도를 사실상 종료한 때
- 여기서 ‘등기를 한 때’란 등기부 등본이 발급된 날이 아닌 등기를 신청한 때를 의미
- 따라서 등기를 신청한 후 지체없이 결과보고서를 제출하고 그 후 등기부 등본이 발급되면 기재출된 결과보고서에 등기부 등본을 첨부
- ‘사실상 영업(자산)양수·양도를 종료한 때’란 실제로 영업(자산)의 양수도를 위한 자산·부채 및 영업(자산)과 관련된 권리 등이 이전되는 날을 의미
- 따라서 영업(자산)양수도를 했으나 그 대금은 장기에 걸쳐 분할하여 지불 받기로 한 경우에도 대금의 상환일과 관계없이 실제로 영업(자산)과 관련된 권리 등이 이전되는 날(대개 계약에서 정한 양수·양도일)에 지체없이 합병등 종료보고서를 제출하여야 함.



## Q&A 1-28

### 중요한 자산양수도에 대한 주요사항보고 의무

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §161 및 동법 시행령 §171
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-14의2

#### 2. 중요한 자산양수도에 관한 공시의무

- ☐ 사업보고서 제출대상법인은 중요한 자산양수도<sup>\*</sup>를 결의한 때 그 다음날까지 주요사항보고서를 제출하여야 하며, 주권상장법인의 경우 자산의 양수도 가액에 관한 외부평가기관의 평가의견서를 첨부하여야 함(영 §176의6③)

\* 양수도하려는 자산액(장부가액과 거래금액 중 큰 금액)이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 자산의 양수도

- 단, 증권의 장내매매, 자산의 경매 등 외부평가의 필요성이 적은 자산의 양수도로써 금융위가 정하여 고시하는 경우 및 코넥스상장법인과 주권 비상장법인과 자산의 양수도의 경우에는 외부평가가 면제됨

#### 3. 현물출자의 경우 주요사항보고서와 외부평가의견서 제출의무

- ☐ 현물출자란 금전 이외의 재산을 출자의 목적으로 하는 것으로서 신주발행과 자산양수가 혼재되어 있는 복합적 행위에 해당
- 현물출자의 경우 출자재산의 과대평가의 위험이 있어 상법은 법원의 검사<sup>\*</sup> 및 인가를 받도록 하고 있음

\* 법원의 검사는 공증인의 조사·보고 또는 감정인의 감정으로 갈음할 수 있음(상법 §299의2)



□ 현물출자의 경우 종전에는 예외적으로 자산양수도신고서 제출이 면제되었으나, '09. 2. 4. 자본시장법의 시행과 함께 현물출자를 자산양수도에 관한 주요사항 보고서 제출면제사유에서 삭제(규정 §4-4)

- 이는 종전에 현물출자에 대해 자산양수도신고를 면제함에 따라 투자정보가 시장에 충분히 제공되지 않고 출자재산의 가격의 적정성이 충분히 담보되지 않았던 현실을 고려한 것임

□ 따라서 현물출자는 법 §161① 제5호(자본증가) 및 제7호(자산양수도)에 모두 해당하므로 출자받는 기업의 경우 자본증가결의와 자산양수에 관한 주요사항 보고서를 각각 제출하여야 함\*

\* 현물출자하는 기업의 경우 자산양도에 관한 주요사항보고서를 제출해야 함

- 또한 규정 §4-5①과 영 §176의6③에 따라 외부평가기관의 외부평가의견서를 반드시 첨부하여야 함

#### 4. 여러 건의 자산양수도에 대한 주요사항보고의무

□ 원칙적으로 자산양수도 결정의 주요사항보고 여부에 대한 판단은 이사회 결의를 단위로 판단하나, 여러 건의 자산양수도가 일련의 계획에 의해서 순차적으로 발생하는 등 하나의 행위라고 볼 수 있는 경우에는 전체의 합계액을 기준으로 주요사항보고 여부를 판단해야 함.

#### 5. 원시취득에 대한 중요한 자산양수도 공시 해당 여부

□ 원시취득에 해당하는 신주의 인수는 자산양수도에 포함된다고 보기 어려우므로 주요사항보고서를 제출하지 아니할 수 있음.

- 유상증자시 청약을 통해 주식을 취득하는 경우와 같은 원시취득은 기존 자산의 존재를 전제로 하는 양수·양도의 개념에 포함되기 어려움.



## 6. 주요사항보고 관련 ‘최근 사업연도’의 판단기준

- ‘최근 사업연도’에 대한 명시적인 정의조항이 없으므로 이미 사업연도가 경과하였다면 해당 사업연도가 최근 사업연도에 해당한다고 해석할 수도 있으나,
  - 재무제표가 확정되기 이전에는 정확한 자산액 등을 확정할 수 없으므로 ‘최근 사업연도’는 재무제표가 확정된 사업연도 중 가장 최근의 사업연도를 의미하는 것으로 보는 것이 원칙임.
- ※ 다만, 재무제표가 확정된 사업연도 이후에 합병, 대규모 유상증자 등 중대한 변화가 발생한 경우에는 달리 판단할 여지도 있음

## 7. 중요한 자산양수도의 주요사항보고 시점 관련

- 입찰 등 경쟁매매 방식에 따라 중요한 자산을 양수하는 경우 입찰에 참가하는 시점에 이미 주요사항보고서 제출의무가 발생한다고 볼 여지도 있으나,
  - 계약 체결 여부 및 거래금액 등 계약조건이 확정되기 전에는 공시의무를 이행하는 것이 곤란하므로 본 계약 체결 또는 그에 관한 이사회 결의가 있는 때를 기준으로 하여 주요사항보고서 제출의무가 발생하는 것이 원칙임.

## 8. 자산양수도 관련 외부평가 면제

- 양수·양도하려는 자산액(장부가액과 거래금액 중 큰 금액)이 최근 사업연도말 현재 자산총액(K-IFRS 기준 적용 연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표의 자산총액)의 100분의10 이상인 양수·양도의 경우 원칙적으로 외부평가기관의 평가를 받아야함.
- 다만, 코넥스상장법인과 주권비상장법인과의 자산양수도의 경우, 증권시장 또는 다자간매매체결회사를 통해 증권을 양수·양도한 경우, 민사집행법상 경매를 통한 자산의 양수·양도의 경우 및 이와 준하는 것으로 외부평가기관의 평가 필요성이 적은 자산의 양수·양도인 경우에는 외부평가를 받지 않아도 됨.



- 증권시장 등을 통한 매매 및 경매 등에 준하는 경우란 외부평가기관의 평가 없이도 자산의 공정한 시장가치를 산출할 수 있는 경우로 한정적으로만 적용해야 함.

## 9. 종속기업 주식 양도시 주요사항보고서 제출대상 판단기준

- 한국채택국제회계기준을 적용하는 연결재무제표 작성대상법인이 종속기업 주식을 양도하는 경우 주요사항보고서 제출대상을 판단할 때 종속기업 주식의 장부가액은 별도재무제표상 금액을 기준으로 함.
- 이는 연결재무제표의 경우 종속기업 주식의 장부가액만을 분리하여 산출하기 사실상 곤란하기 때문임.



## Q&A 1-29

**합병에 반대하는 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있는 바, 언제의 주주가 매수청구를 할 수 있는 주주인가?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의5 및 동법 시행령 §176의7

### 2. 주식매수청구를 할 수 있는 주주의 범위

- ☐ 주주는 주주명부에 기재되지 않으면 회사에 대항할 수 없으며, 주식매수청구권을 행사하기 위해서는 반드시 주주총회전에 서면으로 반대의사를 표시하여야 한다는 점에 비추어 합병승인주주총회의 참석주주를 확정하기 위한 주주명부에 등재된 주주가 주식매수청구권을 행사할 수 있음
- ☐ 다만, 종래에는 주주명부 폐쇄일 혹은 기준일에 주주명부에 등재된 주주가 소유하는 주식 전부에 대하여 주식매수청구권을 행사할 수 있었으나,
  - 자본시장법의 시행과 함께 합병등의 이사회결의 사실이 공시(한국거래소의 수시공시)되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식 혹은 이사회결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 이사회결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일\*까지 해당 주식에 관한 매매계약의 체결 등\*\*을 증명한 주식에 대해서만 매수를 청구할 수 있음

\* 합병에 관한 거래소 수시공시가 금요일에 있었던 경우 다음 주 월요일에 취득계약이 체결된 주식에 대해서도 주식매수청구권이 인정됨

\*\* 해당 주식의 소비대차계약 해지, 그 밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위



## Q&amp;A 1-30

**주식매수청구권을 행사한 주식에 대해서 주식매수청구를 한 자가 이를 철회할 수 있는가?**

**1. 관련규정**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의5

**2. 주식매수청구권을 행사한 주식에 대해 철회가 가능한지 여부**

- ☐ 주식매수청구권은 형성권\*으로서 청구권자가 그 요건을 갖추어 매수를 청구하는 일방적 의사표시를 함으로써 주식양도계약을 성립시킬 수 있음.

\* 형성권 : 권리자의 일방적 의사표시만으로 법률관계의 발생·변경·소멸을 일어나게 하는 권리

- 따라서, 주식매수청구가 이루어지면 이를 철회할 수 없는 것이 원칙이지만, 주주와 회사의 합의를 통해 주식양도계약을 해제하는 것은 가능



## Q&A 1-31

**이사회 의사결정에 대해 반대의사를 통지한 주주가 합병결의를 위한 주주총회에 출석하여 반대의결권을 행사하지 않은 경우에도 주식매수청구권을 행사할 수 있는지 여부**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의5①

### 2. 주식매수청구권 행사요건

- ☐ 현행법은 주식매수청구의 요건으로 서면에 의한 사전 반대만을 규정하고 있으므로 사전 반대의사를 통지한 주주가 주주총회에 불출석하는 등 반대의결권을 행사하지 않았다고 하더라도 주식매수청구권을 행사할 수 있음.
- 다만, 주주가 주주총회에 출석하여 찬성의결권을 행사한 경우에는 사전 반대의사를 철회한 것으로 보아야 하므로 주식매수청구가 인정되지 않음.



## Q&amp;A 1-32

**주요사항보고서 제출 후 자기주식 취득 전에 보고서에 기재한 취득기간, 취득방법, 수량 등을 변경할 수 있는가?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §161, §165의3④ 및 동법시행령 §176의2①

### 2. 신고한 자기주식 취득기간 중에 취득기간, 취득방법 등 변경가능 여부

- ☐ 법 §161 및 §165의3에 따라 자기주식을 취득하기 위해서는 이사회결의를 통해 취득의 목적, 주식의 종류·수, 취득방법, 취득기간 등을 결정하고 이를 주요사항보고서에 기재하여 공시하여야 함
  - ☐ 주권상장법인이 주요사항보고서를 공시한 후 내·외부 사정의 변경으로 취득방법, 취득기간 등을 변경할 필요가 있을 수 있으나,
    - 주요사항보고서에 기재되어 공시된 사항(취득방법, 취득수량, 취득주식의 종류 등)은 투자자의 투자판단에 영향을 미치는 중요한 사항이고
    - 만일 회사의 상황에 따라 변경할 수 있다면 투자자에게 혼란을 줄 수 있으며, 불공정거래를 방지하고 시장 질서를 유지하고자 하는 법률의 취지를 달성할 수 없을 것이므로 회사의 편의에 따라 쉽게 정정할 사항은 아님
- ⇒ 주요사항보고서를 제출한 후 신고서상에 기재한 취득기간, 취득방법, 수량 등을 정정할 수 없음에 유의



## Q&amp;A 1-33

**자본시장법에 따라 취득한 자기주식을 장외매도의 방법으로 처분할 수 있는가? 또 이와 관련된 방법상의 제한은 없는가?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의3 및 동법시행령 §176의2

### 2. 장외매도를 통한 처분의 허용여부

☐ 자본시장법에 따른 자기주식 취득은 모든 주주에게 매도할 수 있는 기회를 공평하게 주어야 한다는 원칙(주주평등의 원칙)상 거래소시장을 통한 경쟁 매매만 허용

- 반면 자기주식 처분은 이러한 원칙을 엄격히 유지할 필요가 없으므로\* 장내 처분뿐만 아니라 장외처분도 가능

\* 자본시장법규에서는 자기주식 취득과는 달리 처분의 경우에는 장내처분의 방법으로 한정하고 있지 않음(규정 제5-5조①, 제5-9조⑤)

### 3. 장외처분시 처분방법

☐ 장외처분의 경우에는 거래소시장을 통한 매도의 경우와 달리 수량과 매도 가격에 대한 명시적인 제한이 없음

- 다만, 규정 §5-9에서 장내매도의 경우 가격제한을 둔 취지를 고려할 때 동조의 제한에 상응하는 합리적인 가격이어야 할 것임
- 또한 처분가격과 처분시기 등이 불합리할 경우 불공정 거래행위 또는 민·형사상 책임이 발생할 수 있음



## Q&amp;A 1-34

**12월말이 결산기인 주권상장법인 A가 '21년 1월에 자기주식 취득한도를 계산할 경우 기준이 되는 재무제표는 무엇인가?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의3②
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-11①

### 2. 자기주식 취득한도 산정기준 중 '직전 사업연도말 재무제표'의 의미

- ☐ '직전 사업연도말 재무제표'란 주요사항보고서를 제출하는 사업연도의 직전 사업연도 감사결과 수정 후 정기주주총회에서 승인된 재무제표를 말함
  - 다만 결산기 이후 주총 전에 주요사항보고서를 제출할 때에는 직전 사업연도 재무제표가 주주총회 승인 전의 것이므로 전전년도의 재무제표를 산정기준으로 함
- ☐ 따라서 12월말이 결산기인 주권상장법인 A가 '22년 1월에 자기주식 취득한도를 계산할 경우 주주총회 전이므로 '21년 12월말을 기준으로 작성된 대차대조표를 기준으로 취득한도를 산정할 수 없고 전전년도('20년도) 주주총회 승인 대차대조표를 기준으로 산정해야 함에 유의



## Q&A 1-35

### 자기주식을 취득(처분)한 후 처분(취득)이 금지되는 기간의 기산점은 언제인지?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §176의2②6

#### 2. 자기주식의 취득·처분 기간 기산점

☐ 자기주식 취득의 이사회결의가 있을 때에는 그 익일까지 주요사항보고서를 제출하여야 하고, 3개월 이내의 기간을 정하여 취득할 수 있음.

- 따라서 원칙적으로 취득기간 중 실제 거래가 이루어진 날부터 개별적으로 계산한 6개월이 아니라 신고한 취득기간이 만료한 날부터 6개월이라고 해야 함.

- 다만, 취득기간 만료전에 취득신고서상 취득수량을 모두 취득한 경우에는 취득기간 만료전이라도 실제 취득완료일\*을 기점으로 해서 6개월을 계산

\* 취득·처분완료일은 매수결제일·매도결제일(매매체결일+2영업일) 기준

☐ 처분의 경우에도 취득의 경우와 동일

- 신고한 처분기간이 만료한 경우에는 만료일부터 또는 처분기간 만료 전이라도 처분이 완료되었다면 그 완료일부터 3개월이 경과하면 취득할 수 있음.



## Q&amp;A 1-36

**주식매수선택권 행사에 용하기 위해 자기주식을 취득 후 주식매수선택권 중 일부가 실효되어 자기주식이 남을 것으로 예상되는 경우, 이 자기주식을 다른 목적으로 처분할 수 있는지?**

## 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §161, §165의3

## 2. 자기주식 취득목적과 다른 목적으로 처분가능한지 여부

- ☐ 주식매수선택권행사에 따른 교부의 목적으로 취득한 자기주식은 그 목적에 한하여 처분되어야 함.
- ☐ 그러나 주식매수선택권이 부여된 주식수와 실제 교부할 주식수가 다른 경우에는 다른 목적으로 변경하여 처분할 수 있음.
  - 가령, 주식매수선택권을 부여받은 자가 자진퇴사하거나 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 끼쳐 주식매수선택권이 취소(실효)된 경우와 행사권자가 실제 행사하지 않은 경우에는 당초 행사에 대비하여 취득한 주식과 실제 교부할 주식 간에 차이가 발생
    - 이러한 경우에는 잔여분을 다른 목적(임직원에게 대한 상여금·공로금 지급, 시장매각 등)으로 처분할 수 있음.
- ☐ 또한 주가안정 또는 경영권방어 목적으로 취득한 자기주식을 주식매수선택권 행사에 따른 교부목적으로 처분하는 것도 가능



## Q&A 1-37

**주식매수청구권 행사에 따라 취득한 자기주식을 교환 대상으로 하는 교환사채를 발행하여 자기주식을 처분할 경우 교환사채의 만기는 어떻게 되는가?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의5④
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §176의2④

### 2. 주식매수청구권으로 취득한 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행할 때 그 교환사채의 만기

- ☐ 주권상장법인은 주식매수청구권의 청구에 의하여 취득한 자기주식은 취득일로부터 5년 이내의 기간에 처분하여야 하므로 그 취득일로부터 5년 이내에 해당 교환사채의 교환권이 행사될 수 있도록 만기 및 행사기간을 정하여야 함.
  - 한편, 영 §176의2④의 규정은 영 §176의2의 규정을 적용함에 있어서만 자기주식을 기초로 한 교환사채 발행시 자기주식을 처분한 것으로 간주하는 것일 뿐 다른 조항을 적용함에 있어서는 자기주식을 처분한 것으로 간주되지 않음에 유의하여야 함.



## Q&amp;A 1-38

**신고한 자기주식 취득기간 중에 취득수량을 증가시키거나 별도의 자기주식 취득을 위한 주요사항보고서를 제출할 수 있는가?**

**1. 관련규정**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의3
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-4①

**2. 취득기간 중 새로운 취득신고서 제출 불가**

- ☐ 주권상장법인은 이미 제출한 주요사항보고서에 따른 취득결과보고서를 제출한 경우에 한하여 자기주식 취득을 위한 새로운 이사회 결의를 할 수 있음
  - 주요사항보고서에 기재한 취득기간 내에 취득신고수량을 모두 취득하지 못한 때에는 취득기간 만료 후 1개월이 경과하여야 새로운 이사회 결의를 할 수 있음

**3. 취득기간 중 취득수량 증가 불가**

- ☐ 자기주식 취득수량을 증가시키기 위하여 취득신고서를 정정하는 것은 기제출한 보고서에 대한 공시번복에 해당할 수 있고 투자자들의 예측가능성을 저해할 수 있으므로 허용되지 않음에 유의



## Q&A 1-39

### 자기주식의 신탁계약 기간 중 별도의 신탁계약의 체결 및 동 신고서의 제출이 가능한가?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의3

#### 2. 신탁계약기간 중 신규 신탁계약의 체결에 관한 주요사항보고서 제출

- ☐ 주권상장법인이 신탁계약을 통해 자기주식을 취득·처분하고자 하는 경우 일정한 요건·절차에 따라 자기주식 취득·처분관련사항을 공시하도록 하고 있으며
  - 신탁계약 해지 후 3개월간 신규 신탁계약을 체결하거나 신탁계약 체결 후 6개월간 신탁계약을 해지하는 것을 금지하고 있음
- ☐ 자기주식의 신탁계약 기간 중 새로운 신탁계약을 체결하고 주요사항보고서를 추가 제출할 수 있는지 여부에 대하여는 명문의 규정이 없으나,
  - 신탁계약의 체결 및 해지에 대한 제한만 명시하고 있는 점, 통상 신탁계약 기간이 1년 이상인 장기인 점 등을 고려할 때, 신탁계약기간 중 별도의 신탁 계약 체결 및 동 신고서의 제출도 가능



## Q&amp;A 1-40

**자기주식 신탁을 통해 간접취득한 자기주식을 대상으로 교환사채를 발행할 수 있는가?**

**1. 관련규정**

- 상법 시행령 §22①

**2. 교환사채의 대상 주식**

- 상법 시행령 제22조제1항에서 교환사채를 “사채권자가 회사소유의 주식이나 그 밖의 다른 유가증권으로 교환할 수 있는 사채”로 정의하고 있으므로,
  - 자기주식을 대상으로 교환사채를 발행할 경우 발행회사가 소유하고 있는 자기주식만을 그 대상으로 할 수 있고,
  - 신탁계약을 통해 간접보유한 자기주식은 신탁계약이 해지·종료되어 현물로 반환받아 회사가 소유하고 있는 경우에만 그 대상이 될 수 있음.



## Q&A 1-41

### 자기주식을 대상으로 질권을 설정할 수 있는가? 또 자기주식의 담보제공시 그에 관한 공시방법은 무엇인가?

#### 1. 관련규정

- 상법 §338 및 §341
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §161 및 §165의3

#### 2. 자기주식의 담보제공 가부

- ☐ 상법은 주식에 대한 질권설정 방법을 규정하는 등 주식을 담보로 제공하는 것을 명시적으로 허용하면서, 자기주식을 담보로 제공하는 것에 대하여 제한을 두고 있지 않으므로 자기주식을 담보로 제공하는 것도 가능

#### 3. 공시절차

- ☐ 질권설정과 공시의무
  - 자기주식에 대한 질권설정 등 담보제공 자체는 주식의 소유권에 대한 변동을 가져오지 않으므로 처분에 해당하지 않음
    - 담보계약 체결은 처분이 아니므로 주요사항보고서를 제출할 필요 없음
- ☐ 담보권의 실행과 공시의무
  - 다만, 기한이익의 상실로 질권 등 담보권이 실행될 경우에는 자기주식의 처분에 해당하므로 자기주식 처분에 대한 이사회결의와 주요사항보고서의 제출이 반드시 필요함



## Q&amp;A 1-42

**자기주식을 장내에 직접 매도하고 바로 신탁계약을 체결하거나  
직접 취득 후 바로 신탁계약을 해지할 수 있는지?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §176의2.

### 2. 자기주식 매도 후 신탁계약 체결 또는 취득 후 신탁계약 해지 가능 여부

□ 주권상장법인은 자기주식 매매시 자본시장법시행령 제176조의2 제2항에 따라 일정기간 동안 자기주식 매매목적의 신탁계약 체결 및 해지가 제한됨.

- 자기주식 처분 또는 신탁계약 해지 후 3개월간 자기주식 취득 및 신탁계약 체결이 제한되고,
- 자기주식 취득 또는 신탁계약 체결 후 6개월간 자기주식 처분 및 신탁계약 해지가 제한됨.

※ 복수의 자기주식 직접 취득 건 또는 신탁계약이 있는 경우 가장 최근 직접 취득 또는 체결을 기준으로 6개월 경과 여부를 확인해야 함

#### (예시) 복수의 자기주식 직접 취득 또는 신탁계약 있는 경우

(Q) 직접 취득 후 한달이 경과한 시점에서, 기존에 보유한 자기주식 신탁계약이 체결 후 6개월이 경과한 상태라면 그 신탁을 해지할 수 있는지?

(A) 해지불가. 처분(해지) 제한 기간은 각 신탁계약 또는 직접 취득별로 판단하는 것이 아니고 모든 신탁계약 및 직접 취득을 기준으로 판단하는 것임



## Q&A 1-43

**신탁계약기간의 해지·종료에 따라 자기주식을 반환받는 경우에도 자기주식 취득·처분제한 규정(시행령 제176조의2②)이 적용되는지?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §176의2.

### 2. 자기주식 취득기간의 제한(3개월) 규정이 적용되는지 여부

- ☐ 주권상장법인이 신탁계약 해지·종료 후 시장에 매각하지 않고 자기주식을 반환받는 경우에는 자기주식 보유상태가 계속 유지되므로 자기주식의 처분(해지)으로 보지 않음
  - 즉, 신탁계약기간 해지·종료에 따라 자기주식을 반환받는 경우에는 자기주식 취득기간(3개월) 제한이 적용되지 않으므로 반환 받은 후 바로 다른 신탁계약 체결 또는 자기주식의 취득이 가능함
  - 다만, 3개월 이내에 다른 자기주식 직접처분 또는 신탁계약의 해지가 있는 경우에는 이에 따른 취득기간 제한이 적용됨

### 3. 자기주식 처분기간의 제한(6개월) 규정이 적용되는지 여부

- ☐ 주권상장법인이 신탁계약 해지·종료 후 시장에 매각하지 않고 자기주식을 반환받는 경우에는 자기주식 보유상태가 계속 유지되므로 자기주식 취득으로 보지 않음
  - 즉, 신탁계약기간 해지·종료에 따라 자기주식을 반환받는 경우에는 자기주식 처분기간(6개월) 제한이 적용되지 않으므로 반환 받은 후 바로 처분이 가능함
  - 다만, 6개월 이내에 다른 자기주식 직접취득 또는 신탁계약의 체결이 있는 경우에는 이에 따른 처분기간 제한이 적용됨



## Q&amp;A 1-44

## 신탁계약을 기간만료전 기간연장하고자 하는 경우 그 방법은 무엇인가?

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의3

### 2. 신탁계약 갱신의 절차 및 신고서 기재사항

- ☐ 주권상장법인이 자기주식 신탁계약 기간만료전 기간연장을 하고자 하는 경우 동 계약을 해지한 후 신규로 신탁계약을 체결하는 등의 절차를 밟을 필요가 없이 다음과 같은 방법을 통해 신탁계약을 갱신할 수 있음

- 신탁계약기간 만료전 기간연장에 대한 이사회결의
- 신탁회사와 기간연장에 대한 합의
- 이미 제출된 주요사항보고서에 대한 '정정신고서' 제출

\* [자기주식취득 신탁계약 체결 결정] 서식에서 『자기주식취득신탁계약연장결정』 삽입

- ☐ 정정신고서의 기재내용은 다음과 같음

- 정정대상 공시서류(주요사항보고서), 정정대상 공시서류의 최초제출일, 정정사유(계약기간 만료에 따른 계약기간 연장), 정정사항 등을 기재

### 3. 기타 참고사항

- ☐ 신탁계약에 의한 취득상황보고서의 제출여부 : 별도 제출 불요
- ☐ 신탁회사 변경가부 : 기존 신탁계약과 동일성을 유지한 채 기간만을 연장하는 것이므로 신탁회사의 변경은 불가
- ☐ 중개증권사 변경가부 : 중개증권사는 변경이 가능



## Q&A 1-45

**자기주식 신탁계약의 기간만료시 계약내용의 일부를 해지하고 일부는 계약갱신하고자 하는 경우 그 방법은 무엇인가?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의3

### 2. 신탁계약의 일부 해지와 일부 갱신의 방법

☐ 주권상장법인이 자기주식 신탁계약의 기간만료시 계약내용의 일부를 해지하고 일부에 대해서는 기간연장을 하고자 하는 경우 다음과 같은 신탁계약의 일부갱신 절차를 밟아야 함.

- ① 계약기간 만료전 일부 해지 및 연장에 대한 이사회결의를 얻은 후 해지 및 연장에 대한 각각의 신고절차를 따름.
- ② 일부해지의 경우 주요사항보고서와 신탁계약해지결과보고서를 제출하되 주요사항보고서상 해지목적에 '일부해지'임을 명시하여야 함.
- ③ 일부연장 부분에 대해서는 신탁계약기간 연장에 따른 정정보고서를 제출함.

☐ 정정신고서의 기재내용은 다음과 같음

- 정정대상 공시서류(주요사항보고서), 정정대상 공시서류의 최초제출일, 정정사유(일부해지 및 계약기간 연장), 정정사항(신탁계약금액) 등을 기재하고 이사회 의사록을 첨부하여 제출함.

#### ※ 참고사항

- 신탁계약에 의한 취득상황보고서의 제출여부, 신탁회사 변경가부, 중개증권사 변경가부는 신탁계약의 연장의 경우와 동일



## Q&amp;A 1-46

**자기주식 신탁계약을 체결한 이후 그 신탁계약기간의 만료전에 해지(중도·일부해지 포함) 할 수 있는가? 또 그 해지방법은?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의3
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-10②

### 2. 자기주식 취득 신탁계약의 계약기간 만료전 해지 가능 여부

- ☐ 자기주식 신탁계약을 당초 계약기간 만료 전에 해지(일부해지 포함)하는 것은 공시내용을 신뢰한 투자자 보호를 위하여 원칙적으로 제한해야 한다는 견해가 있음
- ☐ 그러나 신탁계약의 중도해지를 엄격하게 제한하는 것은 필요시 기업의 원활한 자금조달을 곤란하게 하는 요인으로 작용할 수 있고,
  - 법령이 신탁계약 체결후 6개월간 해지를 금지하는 것은(영 §176의2②) 신탁 계약의 중도해지가 허용된다는 것을 전제로 한다고 해석할 수 있으며,
  - 자기주식 신탁계약도 그 성격상 일반 민법상 계약이라는 점 등을 고려할 때 일정한 요건 하에서 중도해지가 가능하다고 해야 함
  - 다만, 당초 공시내용을 신뢰한 투자자 보호를 위하여 최소한의 사전 공시가 필요함

### 3. 신탁계약의 중도해지 방법

- ☐ 신고서에 기재된 당초의 신탁계약기간이 만료되기 전이라 하더라도 신탁계약 해지 제한기간(6개월)이 경과한 경우에는 중도해지가 가능함



- 즉 당초의 계약기간 만료 전에 신탁계약을 해지 하고자 하는 경우에는 주요 사항보고서를 제출하고, 신탁계약을 해지
  - \* 신탁계약금의 일부해지의 경우에는 해지금액을 명시하여 주요사항보고서를 제출하여야 함

#### 4. 중도해지 공시절차

- ☐ 신탁계약기간 만료일 이전까지 주요사항보고서를 제출하고 신탁계약을 해지할 수 있으며, 해지일로부터 5일 이내에 신탁계약등해지결과보고서를 제출하여야 함

#### 5. 기타 주의사항

- ☐ 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 중도해지는 투자자의 투자판단에 영향을 주는 사안이므로 신중을 기하는 것이 바람직함



## Q&amp;A 1-47

**신탁계약 해지시 신탁의 평가액(주식+현금)과 신탁계약원금이 차이가 나는 경우 계약해지금액의 계산방법은?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의3
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-11①

### 2. 신탁계약의 해지

- ☐ 신탁계약을 해지하고자 하는 경우 해지에 대한 이사회 결의를 거쳐야 하며 주요사항보고서를 제출하여야 함
  - 주요사항보고서에는 해지목적, 해지일자 등을 기재하는 외에 해지금액을 특정하여 기재하여야 함
  - 해지금액 기재와 관련하여 전부해지의 경우에는 당초 신탁계약금액(신탁계약원금)을 기재하면 되므로 큰 문제는 없음

### 3. 일부해지의 경우

- ☐ 일부해지의 경우 해지 당시 신탁계약원금과 신탁의 평가액이 다른 경우 얼마를 해지금액으로 기재하여야 하는지 다소 혼란이 있으므로 이에 대한 명확한 기준이 필요
  - ① 신탁계약원금과 평가액이 동일한 경우: 실제 해지하고자 하는 금액을 기재
  - ② 신탁계약원금과 평가액이 차이가 나는 경우: 신탁계약원금에 대하여 해당 신탁의 평가액 중 해지금액이 차지하는 비율(해지비율)을 곱하여 산출한 금액을 기재



(적용사례 1)

신탁계약원금이 12억원, 신탁의 평가액이 15억원(자기주식 7억원, 현금 8억원)인 경우 5억원만큼 해지하고 현금인출하고자 하는 경우

$$\ast 12 \times \frac{5}{15} = 4$$

☞ 4억원을 해지금액으로 기재

(적용사례 2)

신탁계약원금이 12억원, 신탁의 평가액이 8억원(자기주식 2억원, 현금 6억원)인 경우 6억원만큼 해지하고 현금인출하고자 하는 경우

$$\ast 12 \times \frac{6}{8} = 9$$

☞ 9억원을 해지금액으로 기재



## Q&amp;A 1-48

**주요사항보고서 제출후 주가가 상승하는 경우 신고금액을 초과하여 취득할 수 있는가?**

### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-4①

### 2. 취득신고수량과 취득예정금액 중 어느 것을 기준으로 할 것인지 여부

- 주요사항보고서 제출후 주가가 상승하는 경우 신고수량대로 취득하면 신고금액을 초과할 수 있는 바, 이 경우 신고금액을 초과하여 취득할 수 있는지가 문제됨
  - 현행법상 자기주식의 취득신고는 취득수량과 취득금액 중 어느 것을 기준으로 그 이행여부를 판단할 것인지에 대해 명확한 규정은 없으나, 해석상 다음과 같은 이유에서 취득신고주식수량을 그 이행여부의 판단기준으로 보아야 함
    - 규정 §5-4①에서 취득신고주식수량을 모두 취득하지 못한 경우에는 해당 취득기간 만료 후 1개월이 경과하여야 새로운 이사회 결의를 할 수 있다고 정하고 있음
    - 주요사항보고서상의 취득예정금액은 취득신고수량에 주요사항보고서 제출일의 전일종가를 적용하여 산출한 금액으로서 이는 취득할 금액이 아니라 투자자에게 공시하기 위한 취득금액의 예시에 불과함
  - 따라서 주요사항보고서 제출후 취득신고수량에 따라 자기주식을 취득하였으나 주가가 상승한 결과 취득예정금액을 초과하게 되는 것은 문제가 되지 않음
    - 다만, 법 §165의3에서 자기주식의 취득을 상법상 배당가능이익의 한도 이내로 엄격히 제한하고 있고, 지나친 자기주식의 취득은 회사채권자의 이익을 해한다는 점에서 상법상 배당가능이익의 한도를 초과하여 자기주식을 취득하는 것은 허용되지 않음



## Q&A 1-49

### 상법상 특정 목적에 의하여 취득한 자기주식의 공시

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §161, §165의3
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §176의2
- 상법 §341의2

#### 2. 상법상 특정 목적에 의하여 취득한 자기주식을 취득·처분하는 경우의 공시

☐ 취득의 경우 주요사항보고서 및 취득결과보고서는 제출하지 않음.

- 자기주식 취득 이사회 결의가 있을 경우 그 취득근거(자본시장법, 상법)를 불문하고 주요사항보고서를 제출하여야 하나, 합병으로 인한 자기주식 취득은 합병 결정에 따라 자기주식 취득이 수반되는 것으로 별도의 자기주식 취득에 대한 이사회 결의가 있는 것이 아니기 때문에 취득에 대한 주요사항보고서를 제출하지 않는 것임.

☐ 동 주식을 처분하는 경우 자기주식 처분에 대한 별도의 이사회 결의가 있으므로 주요사항보고서를 제출하여야 함.

- 단, 이는 자본시장법 제165조의3 제1항에 따라 취득한 자기주식이 아니므로\* 처분결과보고서는 제출하지 않음

\* 자기주식 취득 및 처분의 특례는 자본시장법에 따른 방법으로 취득한 자기주식에만 적용(법 제165조의3 제4항)



## Q&A 1-50

**주식매수선택권 행사에 따라 자기주식을 교부하게 될 경우 자기주식 처분에 대한 주요사항보고서를 제출하는 방법은 무엇인가?**

### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-9

### 2. 자기주식 처분에 대한 주요사항보고서를 제출하는 방법

- ☐ 동일한 주주총회 또는 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권의 최초 행사에 대하여 자기주식을 교부하는 날의 5일전까지 동 주식매수선택권의 행사기간 중 행사 가능한 자기주식 전부에 대한 주요사항보고서를 제출하여야 함.
  - 즉 동 주요사항보고서에는 최초 행사에 따라 교부할 자기주식에 대해서만 기재하는 것이 아니라, 동일한 결의로 부여한 주식매수선택권 행사로 교부하게 될 전체 자기주식에 관한 내용을 기재하는 것임.
  - 이 경우 자기주식 처분결과보고서의 제출은 생략할 수 있음.



## Q&A 1-51

### 신탁계약 내에서의 취득·처분에 대한 공시 여부

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §106
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의3, 동법 시행령 §176의2

#### 2. 신탁계약 내에서의 취득·처분에 대한 공시 여부

- ☐ 신탁계약 내에서 이루어지는 자기주식의 취득·처분에 대해서는 별도로 공시할 의무가 없음.
  - 신탁계약의 체결 및 해지에 대해서 주요사항보고서, 취득상황보고서 및 해지결과보고서를 공시하는 것이며, 신탁계약 내에서 이루어지는 자기주식의 취득·처분에 대해서는 별도의 공시의무는 없음.

#### 3. 신탁계약 내에서의 취득·처분에 대한 기타 주의사항

- ☐ 신탁계약 내에서 이루어지는 자기주식의 취득·처분은 영 제106조 제5항 제1호에 따라 제한될 수 있음



## Q&amp;A 1-52

**자기주식 신탁계약에 의한 취득상황보고서의 제출 관련****1. 관련규정**

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-10

**2. 자기주식 신탁계약 기간연장 시 취득상황보고서 제출 여부**

- ☐ 신탁계약에 의한 취득상황보고서는 최초 계약체결로부터 3개월 후 시점에 한번만 제출하면 되며, 계약체결 후 매 3개월마다 취득상황보고서를 제출하거나 계약을 연장한 후 3개월 후에 취득상황보고서를 다시 제출하여야 하는 것은 아님.
- 참고로 취득상황보고서 및 해지결과보고서에는 취득결과 및 해지사실을 확인할 수 있는 서류를 첨부하여야 함에 유의할 것



## Q&A 1-53

### 합병에 대한 주요사항보고서를 제출한 이후 자기주식을 취득할 수 있는지?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §176의2②

#### 2. 합병절차 진행 중 자기주식의 취득·처분 가능 여부

- ☐ 다른 법인과 합병에 관한 이사회 결의일부터 과거 1개월간 자기주식의 취득·처분이 금지되는바, 합병에 대한 주요사항보고서 제출 이후에는 자기주식의 취득·처분이 가능함(단, 합병계약체결일 기준으로 주요사항보고서를 제출한 경우에는 주요사항보고서 제출 이후부터 합병 이사회결의일까지는 자기주식의 취득·처분이 제한됨).
- 이는 상장법인이 다른 법인과 합병할 경우 상장법인의 과거 주가를 기준으로 합병가액을 산정하도록 되어 있으므로, 자기주식 취득·처분으로 인해 동 주가가 왜곡될 소지를 차단하기 위하여 합병 결의일 이전 일정기간 동안 자기주식의 취득·처분을 제한하는 것임.
- ☐ 합병에 대한 주요사항보고서는 합병계약 체결일 또는 합병이사회 결의일 중 앞선 날을 기준으로 그 익일까지 제출하는 바, 합병이사회 결의일 기준으로 주요사항보고서를 제출하는 경우에는 주요사항보고서 제출 이후 자기주식의 취득·처분이 가능함.



## Q&amp;A 1-54

**자기주식에 대한 주식대차거래 계약을 체결하는 경우  
주요사항보고서를 제출하여야 하는가?****1. 관련규정**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §161 ①8

**2. 자기주식 대차거래의 주요사항보고서 제출대상 여부**

- ☐ 주식대차계약\*은 일반적으로 민법상 소비대차계약에 해당하여 주식의 처분과 취득을 수반하므로 주요사항보고서 제출대상에 해당

\* 대여자가 주식의 소유권을 차입자에게 이전하고 대차기간이 종료되면 차입자는 동일한 종류의 주식을 반환하는 약정

- ☐ 따라서, 자기주식 대차거래 계약을 통해 주식의 소유권을 이전한 경우 자기주식 주식대차거래를 결의한 날의 다음날까지 자기주식의 처분과 관련한 주요사항보고서를 제출하여야 함.



## Q&A 1-55

### 허위공시로 인한 손해배상책임 관련

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §162

#### 2. 허위공시로 인한 손해배상책임 관련 입증책임

- ☐ 회사 대표이사 등 경영진이 허위 기재된 재무제표가 포함된 사업보고서를 공시하도록 지시하는 등 사업보고서에 허위의 내용이 기재되었고,
  - 증권 취득자 또는 처분자가 주권상장법인에 대하여 사업보고서의 허위 기재 등을 사유로 손해의 배상을 청구하는 경우
  - 증권 취득자는 사업보고서의 허위기재 등과 손해발생 간의 인과관계의 존재를 입증할 필요가 없고 주권상장법인 등이 책임을 면하기 위해 이러한 인과관계의 부존재를 입증하여야 함.



## Q&amp;A 1-56

## 수주계약 현황 공시 관련

## 1. 관련규정

- 기업공시서식 작성기준 §5-5-4

## 2. 수주계약 등 수주현황의 기재방법

- ☐ K-IFRS 및 일반기업회계기준에 따라 진행률, 미청구공사금액, 공사미수금 등을 재무제표 주석에 공시하는 계약은 「제5장 재무정보 등에 관한 사항」 제 5-5-4조(수주계약 현황)에 기재하고,
- ☐ 이에 해당하지 않는 계약은 「제4장 사업의 내용」 제4-2-7조(수주상황) 표 서식에 따라 작성

## 3. 종속회사의 수주계약 현황 작성방법

- ☐ 별도재무제표 및 연결재무제표 기준으로 각각 기재하며,
  - 별도재무제표 기준으로 작성한 수주계약 현황과 연결재무제표 기준으로 작성한 수주계약 현황이 동일한 경우에는 그 사실을 기재하고 생략 가능

**본 · 반기보고서에 기재 생략할 수 있는 항목은?**

- ☐ 중간재무제표의 경우 공시대상기간에도 불구하고 일반기업회계기준 제29장 “중간재무제표” 또는 기업회계기준서 제1034호 “중간재무보고”에 따라 아래 표의 점선 부분 생략가능(\$5-4-1)

※ ‘Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항’ 중 5억원 이상 보수 현황(\$9-2-1②, ③)은  
분기보고서 작성시 생략가능

| 재무상태표       | 포괄손익계산서          | 자본변동표            | 현금흐름표            |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 당반(분)기말     | 최근&누적(당기)        | 누적기간(당기)         | 누적기간(당기)         |
| 전기말         | 최근&누적(전기)        | 누적기간(전기)         | 누적기간(전기)         |
| <b>전전기말</b> | <b>12개월(전기)</b>  | <b>12개월(전기)</b>  | <b>12개월(전기)</b>  |
|             | <b>12개월(전전기)</b> | <b>12개월(전전기)</b> | <b>12개월(전전기)</b> |



## Q&amp;A 1-58

## 제약·바이오 기업 정기보고서 모범사례

- 제약·바이오기업의 정기보고서 작성 편의를 도모하고 정보이용자의 이해 가능성을 제고하고자 2018.8.16. 모범사례를 배포하였습니다.
  - 동 모범사례는 기업공시서식 작성기준 제4-2-10조(경영상의 주요계약 등) 및 제4-2-11조(연구개발활동)에서 정하고 있는 공시사항 중 제약·바이오 기업이 충실히 기재할 필요가 있는 사항 위주로 마련되었으니, 기업의 합리적인 판단 하에 참고하여 작성해주시기 바랍니다.
    - 또한, 투자자에게 필요한 모든 정보를 포함하고 있는 것은 아니므로, 기업은 모범사례에서 제시된 사항 이외에 투자자를 위해 추가로 기재하여야 할 사항이 있는지 검토하여 작성해야 합니다.
- ※ 제약·바이오 모범사례는 금융감독원 홈페이지([www.fss.or.kr](http://www.fss.or.kr)) → 업무자료 → 공시·회계 → 공시유의사항 메뉴에서 확인할 수 있습니다.



## Q&A 1-59

### 사외이사 변경신고시 선임·해임 및 중도퇴임에 대한 기준일은 언제인지?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의17

#### 2. 신고기준

☐ 주권상장법인은 사외이사를 선임 또는 해임하거나 사외이사가 임기만료 외의 사유로 퇴임한 경우에는 그 내용을 사유 발생 다음날까지 신고해야 함. 이 때 기준일은 다음과 같음

- (선임·해임일) 주주총회 또는 법원 등에 의해 사외이사의 선임·재선임이나 해임이 결정된 날이며 임기의 시작일 등을 의미하지 않음
- (중도퇴임일) 사외이사의 임기 중 자진사임이 결정된 날\* 또는 사외이사의 당연퇴직(사망, 상법상 자격상실 등)을 회사가 알게 된 날을 기준으로 함

\* 사외이사의 사임으로 등기이사 인원수가 법률 또는 정관에서 정한 이사의 정원에 미달한 경우에는 주주총회 등으로 이사를 선임될 때까지 이사로서의 권리의무가 있음(상법 제 386조). 이러한 경우에는 신규 이사의 취임한 날을 기준으로 함.



## Q&amp;A 1-60

### 상법 시행령(제31조④)의 개정에 따라 사업보고서 제출 시 유의해야 할 점은?

※ '21년 정기주총부터 주주에게 소집통지시 주총 1주 전까지 사업보고서를 함께 제공해야 함

#### 1. 상장회사의 주주총회 소집 통지·공고시 「상법 시행령」 제31조제4항제4호에 따라 주주에게 제공\* 하는 사업보고서의 의미

\* 2주 전 통지·공고 또는 1주 전 전자문서 발송·홈페이지 게재

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조에 따라 금융위(금감원)와 거래소에 제출(공시)된 전년도 사업보고서를 의미

#### 2. 금융위(금감원)에 사업보고서 제출 시 공시서류 접수 마감시간 준수

- ☐ 회사는 금감원 전자공시시스템(DART) 공시서류 접수 마감시간인 18시 이전에 사업보고서 등을 제출(공시)하여야 하며,

○ 접수된 사실을 확인한 후 사업보고서 등을 홈페이지에 게재하여야 함

※ 18시 이후에는 공시서류가 외부에 공개되지 않으므로, 외부에 공개되지 않은 사업보고서를 홈페이지에 게재하거나 이메일을 통해 발송할 경우 공정공시 위반 등 법규 위반 소지가 있음을 유의해야 함

#### 3. 관련 기업공시서식 작성기준 주요 개정사항('21.1.22.)

- ☐ 상장법인은 '21년부터 정기주주총회 전에 사업보고서를 제출(공시)해야 함

① 이와 관련하여 사업보고서의 배당·재무제표·임원현황\*의 경우 이사회에서 결의된 주주총회 안건 내용으로 공시하고



- 주주총회에서 부결 또는 수정된 경우, 즉시 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 공시하여야 함.

\* 「기업공시서식 작성기준」 중 배당에 관한 사항(§3-6-1), 재무제표(§5-4-1), 임원의 현황(§9-1-1)

- ② 또한 정기주주총회에 정관개정 안건이 상정되었는지 여부 등을 기재\*하여 사업 보고서의 첨부문서인 정관이 최신 정관인지 여부에 대해 확인할 수 있도록 해야함

\* 「기업공시서식 작성기준」 중 정관에 관한 사항(§3-7-1)

# 제2장 발 행 공 시

---





## Q&A 2-01

**공고, 인터넷 안내 등이 아닌 구두로 50인 이상에게 청약을 권유하는 경우에도 모집 또는 매출에 해당되는가?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §2

### 2. 청약의 권유

- ☐ 청약의 권유라 함은 증권을 취득하도록 하기 위하여 증권을 발행 또는 매도한다는 사실을 알리거나 취득의 절차를 안내하는 일련의 활동을 말함
- ☐ 따라서, 구두로 권유하는 경우도 청약의 권유행위이며 청약 권유대상자의 수가 50인 이상이면 모집 또는 매출에 해당됨



## Q&A 2-02

**50인 이상의 자에게 청약을 권유하였으나 실제로 40인만이  
청약을 한 경우 모집·매출에 해당하는가?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §9, 동법 시행령 §11

### 2. 청약의 권유

- ☐ 50인의 판단기준은 그 청약의 권유대상자를 기준으로 하며, 실제로 증권을 취득하였는지 여부는 고려대상이 아니므로 모집·매출에 해당함



## Q&amp;A 2-03

## 모집·매출시 50인 산정의 구체적인 판단기준은?

## 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §9, 동법 시행령 §11

## 2. 50인 산정의 구체적인 판단기준

- ☐ 증권신고서는 모집 또는 매출에 해당하면서 동시에 각각의 총액이 10억원 이상인 경우에 제출대상이 되는데, 50명 산정방법은 다음과 같음
- ☐ 발행하고자 하는 건별로 청약의 권유 대상이 50명 이상인지 여부를 판단  
(영 §11① 각호에 나열된 자는 50명 산정대상에서 제외)
  - 청약권유를 하는 날 이전 6월간 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산하여 50명 이상일 경우

< 50명 산정대상에서 제외되는 자(영 §11① 각호) >

발행인의 최대주주, 5%이상 소유주주, 임원, 우리사주조합원, 계열회사, 계열 회사의 임원, 주식의 공모실적이 없는 비상장법인인 경우 그 주주, 설립중인 회사인 경우 발기인, 전문투자자, 회계법인, 신용평가업자 등

- ☐ 수회의 발행이 있을 경우에는 발행하는 각각의 건별로 50명 이상 여부를 판단하게 되므로 한 번의 청약의 권유를 받은 자도 각각의 건에 포함되나,



- 수회의 모집·매출에 해당하지 않는 청약의 권유를 받은 동일인은 1인으로 계산

예) 甲의 경우 매 건에 포함되지만, 6개월 이내에 합산하여 판단할 때에는 1인

| 증권 발행일        | 2005.1.1 | 2005.2.1 | 2005.3.1 | 2005.4.1 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 청약의 권유 대상자    | 甲+15명    | 甲+15명    | 甲+15명    | 甲+3명     |
| 개별건의 공모여부 판단시 | 16명      | 16명      | 16명      | 4명       |
| 합산하여 공모여부 판단시 | 16명      | 31명      | 46명      | 49명      |

- 50인은 민법상 ‘人’을 기준으로 산정하게 되므로, 1명의 자연인 또는 1개의 법인은 각각 1인으로 산정(상법상 회사, 민법상 사단법인·재단법인 등은 각각을 1인으로 산정하며, 조합·컨소시엄 등은 법인격이 없으므로 조합원 등 그 구성원 각각을 1인으로 하여 산정)



## Q&amp;A 2-04

### 증권신고서 제출대상 판단기준인 10억원 산정 방법은?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §9, §119, 동법 시행령 §11, §120

#### 2. 10억원 산정 기준

- ☐ 해당 증권의 발행 또는 매도가 50인 이상을 청약권유의 대상으로 하거나 '전매기준에 해당하여 모집에 해당(간주모집)'하는 경우
  - 해당 모집 또는 매출 예정금액과 증권의 종류를 불문하고 과거 1년간 신고서를 제출하지 아니한 모집 또는 매출금액의 합계액을 기준으로 10억원을 산정
- ☐ 해당 증권의 발행 또는 매도가 50인 이상을 청약권유 대상으로 하지 않아도 전으로는 모집 또는 매출은 아니지만 과거 6월간 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대한 청약권유대상자의 수가 50인 이상이 되어 모집 또는 매출에 해당하는 경우
  - 해당 청약권유 예정금액과 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대한 과거 6월간 모집 또는 매출에 의하지 아니한 청약권유금액의 합계액을 기준으로 10억원을 산정
  - 이 경우 청약권유금액은 50명 산정대상에서 제외되는 자에게 권유한 금액도 합산하여야 함에 유의

Q&A 2-05

다음 각각의 경우에 증권신고서 제출의무가 있는지?

1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §9, §119, 동법 시행령 §11, §120

2. 사례

- 주식발행의 경우(비상장법인이며, 기존에 공모실적 없음을 가정)

| 순번 | 발행일자       | 발행금액 | 청약권유자수 | 신고서 제출여부  |
|----|------------|------|--------|-----------|
| ①  | 2011. 7. 3 | 7억원  | 70명    | 소액공모 공시대상 |
| ②  | 2012. 1.27 | 9억원  | 60명    | 신고서 제출대상  |
| ③  | 2012. 7. 2 | 8억원  | 40명    | 신고서 제출대상  |
| ④  | 2012. 8.10 | 5억원  | 30명    | 소액공모 공시대상 |

3. 사례별 증권신고서 제출여부 판단

- ☐
순번 ①의 경우 공모에 해당하나 금액이 10억원 미만이므로 신고서 제출 대상은 아니며 소액공모 공시대상임
- ☐
순번 ②의 경우 공모에 해당하며, 이번에 모집하려는 금액과 과거 1년 동안 이루어진 증권의 모집 또는 매출로서 신고서를 제출하지 않은 모집가액 각각의 합계액(7억원+9억원)이 10억원 이상이므로 신고서 제출대상임



- ☐ 순번 ③의 경우 청약의 권유를 하는 날 6개월 이내에 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은자의 합계(40명)는 50인 이내이지만 과거 공모 실적이 있어 전매기준\*에 해당하며, 금액도 과거 1년간 신고서를 제출하지 아니한 모집금액의 합계액이 15억원(8억원+7억원)이므로 신고서 제출 대상임

\* 주권의 경우 같은 종류의 증권이 모집 또는 매출된 사실이 있는 경우 전매기준에 해당

※ 다만, 이번 발행 시 전매제한조치를 취한다면 증권신고서를 제출하지 않음

- ☐ 순번 ④의 경우 청약의 권유를 하는 날 6개월 이내에 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은자의 합계(30명)는 50인 이내이지만 과거 공모 실적이 있어 전매기준에 해당하며, 금액은 과거 1년간 신고서를 제출하지 아니한 모집금액의 합계액이 10억원 미만(5억원)이므로 신고서 제출대상이 아니며 소액공모 공시대상임



## Q&amp;A 2-06

**모집·매출 해당여부 판단시 50인 산정에서 제외되는 자의 범위는?****1. 관련규정**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §9, 동법 시행령 §11
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §2-1

**2. 50인 산정의 예외**

- ☐ 자본시장법은 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 특별한 연고자 또는 전문가를 공시제도를 통한 보호대상에서 제외하고 있으므로 모집 또는 매출 해당여부를 판단시 ‘청약의 권유’를 받는 자에서 제외함

**※ 적용사례**

- ① ‘협회, 상공회의소, 동창회 등이 공동사업을 영위하기 위하여 공동으로 출자한 경우’는 50인 산정시 그 구성원을 제외하는데 그 ‘공동사업’의 범위는?
- 공동사업에 해당하여 그 구성원이 50인 산정시 제외되기 위해서는 각 단체의 설립목적과 관련이 있는 사업을 영위하는 법인에 단체의 구성원이 일정한 배분기준에 따라 출자를 한 사업이어야 함
  - 따라서 사업목적과는 무관한 사업을 영위하는 법인에 공동으로 출자하거나 협회 등의 사무처 소속직원 또는 소수의 회원이 특정법인에 출자하는 경우는 이에 해당하지 않음



- ② 의료기기 판매회사가 물품을 납품하는 병원의 의사를 대상으로 청약을 권유한 경우 그 의사는 50인 산정대상에 포함되는가?
- 청약권유 대상자의 수에서 제외되는 자는 발행인의 재무상황이나 사업 내용을 잘 알 수 있는 특별한 연고자 또는 전문가를 의미
  - 의사는 의료기기 판매회사와 직접적인 거래관계가 없으며, 의사는 재무내용이나 사업성을 잘 알 수 있는 공인된 자격증을 소지한 자가 아니므로 50인 산정시 포함하여야 함
- ③ 소위 '엔젤클럽(私的인 투자클럽)'에 대하여 청약을 권유하는 경우 청약 권유대상자는 어떻게 산정해야 하는가?
- 엔젤클럽(私的인 투자클럽)은 단순히 투자에 관심이 있는 자들이 정보를 공유하는 등의 목적으로 구성된 단순한 단체에 지나지 않으므로 이에 대하여 청약의 권유를 하는 경우에는 50인 산정시 그 회원을 각각 1인으로 하여 개별적으로 산정하여야 함



## Q&amp;A 2-07

## 증권신고서 제출대상이 되는 증권의 범위는?

## 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §4, §118, 동법 시행령 §119

## 2. 증권신고서 제출대상 증권 범위 관련

☐ 모집·매출의 대상이 자본시장법상 증권에 해당하는 경우에는 증권신고서 제출 대상이 됨

- 자본시장법상 증권은 내국인 또는 외국인이 발행한 금융투자상품으로서 원본초과손실이 없는 모든 금융투자상품을 의미하며, 다음의 6개의 종류로 포괄적으로 구분

※ 원본초과손실 가능성이 있는 금융투자상품은 파생상품으로 분류되며, 이는 증권 신고서 제출대상이 아님에 유의

## &lt;자본시장법상 증권의 종류&gt;

- |          |          |        |          |
|----------|----------|--------|----------|
| ▪ 채무증권   | ▪ 지분증권   | ▪ 수익증권 | ▪ 투자계약증권 |
| ▪ 파생결합증권 | ▪ 증권예탁증권 |        |          |

- 이에 따라 수익증권, 투자계약증권 등 투자자보호의 필요성이 있는 모든 증권에 대해 신고서 제출의무가 부과

☐ 단, 국채, 지방채 및 특수채 등 투자자보호가 이루어지고 있다고 인정되는 다음의 증권은 신고서 제출이 면제됨



- 국채증권
- 지방채증권
- 특수채증권(법률에 따라 직접 설립된 법인이 발행한 채권\*)
- 국가 또는 지자체가 원리금의 지급을 보증한 채무증권
- 국가 및 지자체가 소유 증권을 매출의 방법으로 매각하는 경우 그 증권
- 도시철도 건설 및 운영과 주택건설사업을 목적으로 설립된 지방공사가 발행하는 채권
- 국제금융기구가 금융위원회와 협의하여 기획재정부장관의 동의를 받아 발행하는 증권
- 한국주택금융공사가 채권유동화계획에 의해 발행하고 원리금 지급을 보장하는 주택저당증권 및 학자금대출증권
- 단기사채등으로서 만기가 3개월 이내인 증권

**\* ‘법률에 따라 직접 설립된 법인이 발행한 채권’의 관련 근거 법률**

「한국은행법」, 「한국산업은행법」, 「중소기업은행법」, 「한국수출입은행법」, 「농업협동조합법」, 「수산업협동조합법」, 「예금자보호법」, 「금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」, 「한국토지공사법」, 「한국도로공사법」, 「한국주택금융공사법」, 「한국전력공사법」, 「한국석유공사법」, 「한국가스공사법」, 「대한석탄공사법」, 「한국수자원공사법」, 「한국농촌공사 및 농지기금관리법」, 「농수산물유통공사법」, 「한국공항공사법」, 「인천국제공항공사법」, 「항만공사법」, 「한국관광공사법」, 「한국철도공사법」, 「한국철도시설공단법」, 「한국환경공단법」, 「수도권매립지관리공사의 설립 및 운영 등에 관한 법률」, 「중소기업진흥에 관한 법률」, 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」, 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」, 「한국광물자원공사법」, 「무역보험법」



## Q&A 2-08

**증권의 발행 및 매도를 위한 청약의 권유와 관련하여 모집에 해당하는지 여부에 대한 판단기준은?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §9, 동법 시행령 §11

### 2. 청약의 권유대상자 판단기준

- ☐ 모집 해당 여부는 기본적으로 한 번의 발행절차(청약의 권유 → 납입 → 증권 발행)를 통해 청약의 권유를 실시한 대상자가 50인 이상인지 여부로 판단
  - 한 번의 발행절차 중 상이한 시간, 장소에서 여러 번의 청약의 권유 행위가 있을 수 있는 바, 이를 모두 합하여 그 대상자가 50인 이상인지 여부로 판단하여야 함
    - 즉, 한 번의 발행절차에 있어 30인의 제한된 청중만을 대상으로 투자설명회를 1회 개최하고 다시 상이한 시간과 장소에서 다른 35인의 제한된 청중만을 대상으로 투자설명회를 1회 개최하였다면 65인에게 청약의 권유를 한 것이므로 모집에 해당
    - 또한, 한 번의 발행절차에 있어 발행 사실을 인터넷 홈페이지에 게시하고 40명의 제한된 청중만을 대상으로 투자설명회를 개최하였다면 인터넷 홈페이지상 발행사실 게시 그 자체만으로 50인 이상에게 청약의 권유를 한 것으로 인정되므로 모집에 해당



## Q&A 2-09

### 증권의 발행 및 매도를 위한 청약의 권유와 관련하여 매출에 해당하는지 여부에 대한 판단기준은?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §9, 동법 시행령 §11

#### 2. 증권발행 및 매도를 위한 청약의 권유 관련

- ☐ 모집의 경우와 마찬가지로 한 번의 매도절차 중 상이한 시간, 장소에서 여러 번의 청약의 권유 행위가 있을 수 있는 바, 이를 모두 합하여 그 대상자가 50인 이상인지 여부로 판단
  - 즉 상이한 시간에 순차적으로 투자자를 개별 접촉하거나 전화통화하여도 그 대상자가 50인 이상이면 매출에 해당
- ☐ 매출 해당 여부는 해당 매출행위의 주체가 되는 각각의 주주 또는 증권 보유자를 기준으로 그에게서 청약의 권유를 받은 자의 수에 의해 판단하게 되므로, 여러명의 주주 또는 보유자가 개별적으로 각각 50인 미만에게 청약의 권유를 하는 것은 원칙적으로 매출에 해당하지 않음
  - 그러나, 여러 명의 주주가 그 소유하는 주식을 일괄하여 매도하기 위하여 공동으로 50인 이상의 자에게 청약의 권유를 하는 경우에는 매출에 해당
- ☐ 한편, 모집의 경우 동일하게 한 번의 매도절차(청약의 권유 → 대금지급 및 증권 교부)에서는 50인 미만에게 청약의 권유를 하였더라도 같은 종류의 증권에 대해 과거 6월 이내에 50인 미만에게 청약의 권유를 한 다른 매도절차에서 청약의 권유를 받은 자와 합산하여 50인 이상이 되면 매출에 해당



## Q&A 2-10

**청약의 권유를 받은 자의 수가 50인 미만으로서 증권의 모집에 해당되지 아니할 경우에도 증권의 모집으로 보는 전매가능성은 어떻게 구분하는지?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §9, 동법 시행령 §11
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §2-2

### 2. 전매가능성이 있는 경우를 모집으로 보는 이유

- ☐ 사모방식으로 유가증권을 발행하는 경우에는 당사자간의 합의에 기초하여 증권의 청약이 이루어진 것이므로 공시의 필요성이 없어 신고서 제출의무를 면제하고 있으나
  - 발행당시에는 청약의 권유를 받은 자의 수가 50인 미만이라도 발행일로부터 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 가능성이 있는 경우에는 전매되는 증권을 취득한 자가 투자판단의 근거로 삼을 수 있는 자료가 공시되지 않아 불측의 피해를 입을 가능성이 있음
  - 전매제한규정은 새로운 유가증권을 발행하는 모집의 경우에만 적용되며 매출에 대하여는 적용되지 않음

### 3. 증권별 전매가능성 판단기준

- ☐ 지분증권
  - 같은 종류의 증권이 상장 또는 모집·매출된 사실이 있는 경우



☐ 지분증권이 아닌 경우

- 50매 이상으로 발행되거나 발행 후 50매 이상으로 권면분할되어 거래될 수 있는 경우

☐ 전환사채, 신주인수권부사채 등

- 권리의 목적이 되는 증권이 지분증권인 경우
  - 같은 종류의 증권이 상장 또는 모집·매출된 사실이 있는 경우
- 권리의 목적이 되는 증권이 지분증권이 아닌 경우
  - 50매 이상으로 발행되거나 발행 후 50매 이상으로 권면분할되어 거래될 수 있는 경우

☐ 기업어음의 경우

- 50매 이상으로 발행되거나 만기가 365일 이상인 경우 또는 특정금전신탁에 편입되는 경우

☐ 해외에서 발행되는 증권

- 해당 증권의 발행 당시 또는 증권의 발행일부터 1년 이내에 거주자가 취득 가능한 조건으로 발행하는 경우



## Q&amp;A 2-11

**복수의 증권발행이 사실상 동일한 증권의 발행으로 인정되는 경우는?****1. 관련규정**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §119⑧, 동법 시행령 §129의2

**2. 판단기준**

- ☐ 시행령(§129의2)에서 정한 5가지 기준\* 중 어느 하나에 해당한다고 하여 반드시 동일한 증권의 발행으로 보는 것은 아님

\* ① 사실상 동일한 자금조달 계획에 따른 것인지 여부(증권의 기초자산 또는 운용대상자산이 별도로 있는 경우에는 해당 증권의 기초자산 또는 운용대상자산, 투자위험 및 손익의 구조 등의 유사성 여부를 기준으로 판단), ② 발행·매도의 시기가 6개월 내로 서로 근접한지 여부, ③ 같은 종류의 증권인지 여부, ④ 대가가 같은 종류인지 여부, ⑤ 둘 이상의 증권의 발행인이 다르더라도 모집 또는 매출하는 자가 동일한지 여부

- ☐ 5가지 기준 중 ‘자금조달계획의 동일성’은 법에서 직접 명시한 사항으로 가장 중요한 판단기준이 될 수 있으며

- 나머지 기준을 종합적으로 고려하여 구체적 사실관계에 따라 공모규제 적용 여부를 판단할 예정임

**3. 사례별 공모규제 적용여부 판단**

- ☐ 채무증권을 발행회차만 분리하여 사모 발행하는 경우

**(예시)**

타법인 A를 인수하기 위한 자금마련 목적으로 150억원을 조달하면서 동일한 만기 및 금리의 회사채를 동 일자의 이사회 결의를 통해 발행회차만 분리(각 회차의 시차는 6개월 이내)하여 1회차는 5명에게 45매(100억원)로, 2회차는 2명에게 40매(50억원)로 발행하고 각각에 대하여 1년간 권면매수 분할금지특약을 체결한 경우



- 각 회사채의 발행을 위한 의사결정이 동일한 이사회에서 이루어졌고 자금의 용도도 동일하므로, 동일한 자금조달계획에 따라 근접한 시기에 이루어졌다고 볼 수 있음
- 각 회사채의 만기 및 금리가 동일하여 같은 종류의 증권이라 할 수 있고, 증권발행의 대가도 동일
  - 1·2회차 회사채 발행을 동일한 증권의 발행으로 볼 수 있음
- ※ 청약 권유자수는 7명으로 50인 미만이나 발행 매수가 85매가 되어 간주모집에 해당

#### □ 특수목적법인(SPC)을 이용하여 증권을 사모 발행하는 경우

##### (예시)

A회사가 동일한 기초자산에 투자하는 10개의 SPC를 설립하고, 각 SPC가 49인 이하에게 동일한 수익구조의 증권을 발행하여 총 300명의 투자자에게 증권을 발행한 경우

- 복수의 SPC를 설립하여 증권을 발행함으로써 형식적으로는 발행주체가 다르더라도,
  - 발행목적, 기초자산, 수익구조, 발행시기, 판매방법 등이 사실상 동일한 경우에는 동일한 증권의 발행으로 보아 공모규제가 적용될 수 있음

#### □ 기타 공모규제 적용여부의 판단

##### (예시)

전환사채를 공모발행하면서 청약이 개시된 후 증권신고서의 정정이 불가능한 상황에서 모집금액(예: 100억원)을 초과한 청약(120억원)이 있어 초과 청약분(20억원)에 대해 동일한 발행조건으로 사모 발행하는 경우

- 증권의 공모발행 과정에서 초과청약이 발생하자 초과 청약자에 대해 동일한 조건으로 증권을 사모로 발행하는 경우에는
  - 당초 공모발행의 연장으로 발행조건·절차·시기 등이 사실상 같다고 볼 수 있으므로 동일한 증권의 발행에 해당할 수 있음



## Q&A 2-12

### 증권신고서 제출대상 판단시 같은 종류에 속하는 증권은 어떻게 구분하는가?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §4

#### 2. 같은 종류의 증권의 구분

- ☐ 주식의 경우 같은 종류의 주권 또는 신주인수권증서가 모집·매출된 실적이 있거나 상장된 경우 전매기준에 해당
  - 다만, 상법상 다른 종류의 주식(보통주, 우선주, 혼배주 등)은 같은 종류의 증권에 해당되지 않음
    - 전환이 가능한 주식(예: 보통주로 전환 가능한 전환우선주)은 전환대상 주식의 전매기준 해당 여부도 판단
- ☐ 사채의 경우 자본시장법상 보증유무를 기준으로 종류를 구별하고 있지 않으므로 보증사채와 무보증사채는 같은 종류의 증권으로 판단하며
  - 일반사채, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 원금보장형 파생결합사채 등은 사채권에 옵션이 부여된 것에 불과하며 모두 동일한 사채로 봄
- ☐ 파생결합증권의 경우 ‘주식워런트증권’(ELW), ‘주가연계증권’(ELS) 및 ‘기타 파생결합증권(DLS)’은 각각 그 구조·기초자산·특성 등이 다르므로 다른 종류의 증권으로 취급
  - 다만 ‘기타 파생결합증권(DLS)’의 경우에는 기초자산(예: 환율과 이자율)을 달리하더라도 같은 종류의 증권에 해당

**※ 적용사례**

- ① 보통주만의 모집실적이 있는 주권상장법인이 아닌 회사가 보통주를 전환대상으로 하는 전환우선주를 발행하는 경우
  - 보통주와 우선주는 같은 종류의 주권에 해당하지 않으나, 동 우선주가 보통주로 전환이 가능하므로 전환우선주는 전매기준에 해당
- ② 무보증사채를 발행하여 증권시장에 상장한 회사가 새로이 보증사채를 사모로 발행하는 경우
  - 무보증사채와 보증사채가 자본시장법상 사채권으로서 같은 종류의 증권에는 해당되나, 채권의 경우 채권권면의 수를 기준으로 전매기준을 판단함으로 발행권면을 50매 미만으로 하고 1년 이내의 기간 동안 권면분할금지 특약을 사채의 권면에 기재하면 전매기준에 해당하지 않음



## Q&amp;A 2-13

**공개매수에 대한 응모를 위해 예탁결제원에 보호예수된 증권을 인출할 경우 전매제한조치의 예외적 인출사유에 해당하는지?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §9, 동법 시행령 §11
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §2-2

### 2. 전매제한조치의 예외적 인출사유 관련

- 발행인은 해당 발행이 모집으로 간주되지 않기 위해서는 해당 증권에 대해 규정 §2-2의 전매제한조치를 취하여야 하며, 전매제한조치의 방법으로 예탁결제원에 보호예수(해당 증권을 예탁하고 예탁일부터 1년간 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 예탁결제원과 체결한 후 그 예탁계약을 이행하는 경우)할 수 있음
- 발행인은 다음 중 어느 하나의 사유가 발생하는 경우 해당 증권의 일시 인출을 신청할 수 있으며, 예탁결제원은 해당 사유가 종료되는 대로 해당 증권이나 교환·전환된 증권을 지체없이 잔여 보호예수기간동안 재예탁하여야 함
- 통일규격증권으로 교환하기 위한 경우
  - 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리행사를 위한 경우
  - 회사의 합병, 분할, 분할합병, 또는 주식의 포괄적 교환·이전에 따라 다른 증권으로 교환하기 위한 경우
  - 액면 또는 권면의 분할 또는 병합에 따라 새로운 증권으로 교환하기 위한 경우
  - 전환형 조건부자본증권을 주식으로 전환하기 위한 경우
  - 기타 상기 사유와 유사한 것으로서 감독원장이 인정하는 경우



- 전매제한조치로서의 증권 보호예수는 전매를 금지, 즉 소유권 이전을 금지하기 위한 것이므로 이를 예외적으로 인출하는 경우에도 소유권의 이전이 발생하여서는 안됨
- 공개매수에 응모하면 결과적으로 보호예수된 증권의 소유권에 변동이 발생할 수 있으므로 공개매수에 응모하기 위해 전매제한조치로써 보호예수된 증권을 예외적으로 인출하는 것은 허용되지 않음에 유의하여야 함



## Q&A 2-14

### 국내기업의 해외증권 발행시 모집으로 보는 전매기준은 어떻게 되는지?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §9, 동법 시행령 §11
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §2-2의2

#### 2. 해외증권 발행시 전매기준 및 전매제한 조치

- ☐ 발행인이 해외에서 증권을 발행하는 경우 해당증권 등을 「외국환거래법」에 따른 거주자(인수인인 금융투자업자는 제외)가 발행 당시 취득 가능하거나 발행일부터 1년 이내에 취득 가능한 조건으로 발행하는 경우 전매기준에 해당하는 것으로 봄
- ☐ 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전매기준에 해당하지 않는 것으로 봄
  - 발행당시 또는 발행일부터 1년 이내에 해당 증권등을 거주자에게 양도할 수 없다는 뜻을 해당 증권의 권면(실물발행의 경우에 한한다), 인수계약서, 취득계약서 및 청약권유문서에 기재하고, 발행인 또는 인수한 금융투자업자가 취득자로부터 그러한 발행조건을 확인·서명한 동의서를 징구하고, 해당 동의서의 이행을 담보할 수 있는 장치를 강구한 후 발행하는 경우
  - 발행 후 지체없이 발행지의 공인 예탁결제기관에 예탁하고 그 예탁일부터 1년 이내에는 이를 인출하지 못하며 거주자에게 해당 증권등을 양도하지 않는다는 내용의 예탁계약을 체결한 후 그 예탁계약을 이행하는 경우



- 전환사채권·신주인수권부사채권·교환사채권이 아닌 사채권으로서 제2-2조 제2항제4호(가목은 제외한다)에 따라 적격기관투자자가 취득(발행시점에서 발행인 또는 인수인으로부터 취득하는 것을 포함한다)하고 적격기관투자자 사이에서만 양도·양수되는 경우로서 다음의 요건을 모두 충족하는 경우
  - 외국통화로 표시하여 발행하고 외국통화로 원리금을 지급할 것
  - 발행금액의 100분의 80이상을 거주자 외의 자에게 배정할 것(발행시점에서 발행인 또는 인수인으로부터 취득하는 것에 한한다)
  - 사채권이 감독원장이 정하는 해외주요시장에 상장되거나 해외주요시장 소재지국의 외국금융투자감독기관에 등록 또는 신고, 그 밖에 모집으로 볼 수 있는 절차를 거친 것
  - 발행당시 또는 발행일부터 1년 이내에 전문투자자가 아닌 거주자에게 해당 사채권을 양도할 수 없다는 뜻을 해당 사채권의 권면(실물발행의 경우에 한함), 인수계약서, 취득계약서 및 청약권유문서에 기재하는 조치를 취할 것
  - 발행인과 주관회사(주관회사가 있는 경우에 한함)가 상기 조치를 취하고 관련 증빙서류를 발행인 및 주관회사가 각각 또는 공동으로 보관할 것
- 기타 발행일부터 1년 이내에 거주자가 해당 증권등을 취득할 수 없는 구조로 발행되는 경우

### 3. “해당 증권등”의 의미

- “해당 증권등”은 1) 발행하고자 하는 해당 증권, 2) 해당 증권에 부여된 권리(전환권·신주인수권 등)와 3) 해당 증권의 권리행사(전환권·신주인수권 등)로 인하여 발행될 주권을 모두 포함
  - 따라서 전환사채나 신주인수권부사채 등의 경우에는 해당 전환사채·신주인수권부사채뿐만 아니라 그 권리(전환권·신주인수권) 및 권리행사로 인해 발행될 주권에까지 취득금지조치를 취하여야 함



## Q&A 2-15

### 증권신고서 효력발생의 의미는?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §120, §121, 동법 시행규칙 §12

#### 2. 증권신고서 효력발생기간의 취지와 효력발생의 의미

□ 증권신고서는 모집·매출되는 증권의 종류별 특성에 따라 일정한 효력발생기간을 두고 있으며 신고서 수리 전에는 모집·매출이 금지되고 효력발생 전에는 증권의 모집·매출을 위한 청약의 승낙을 금하고 있음

- 이는 모집·매출하는 증권의 내용 및 당해 증권의 발행인에 관한 사항을 투자자에게 공시하는 기간을 둔 것임
- 따라서, 효력발생기간은 당해 신고서를 투자자에게 공시하여야 하는 최소한의 주지기간을 의미하는 것이므로 효력발생기간이 경과한 후에야 정식투자설명서\*에 의하여 모집·매출행위를 적정하게 수행할 수 있고 청약에 대한 승낙을 할 수 있게 되었다는 것을 의미함

\* 신고서가 수리된 후에는 예비 또는 간이투자설명서를 사용한 모집·매출이 가능하며 효력발생기간 경과 후에는 정식투자설명서 또는 간이투자설명서를 사용

- 증권신고서의 효력발생은 당해 유가증권의 가치가 적정하거나 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 정부가 인정하는 것은 아님에 유의



## Q&amp;A 2-16

## 증권신고서의 효력발생일은 어떻게 산정하는지?

## 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §120, §121, 동법 시행규칙 §12
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §2-3

## 2. 증권신고서의 효력발생기간

□ 증권신고서는 그 형식상 불비가 없고 기재할 중요한 사항의 누락 등이 없는 경우 금융위원회(금융감독원)가 이를 접수한 날\*에 수리된 것으로 봄

\* 평일 07:30~18:00 제출시 당일 접수하며 18:00~19:00 제출시 익일 접수

- 다만, 정정요구가 있을 때에는 그 요구를 한 날부터 수리되지 아니한 것으로 보며, 정정요구에 따라 정정신고서를 제출하거나 발행조건의 변경 등 영 제130조에서 정하는 중요한 사항을 정정하기 위해 스스로 정정 신고서를 제출하는 경우, 일괄신고서의 정정신고서를 제출하는 경우 정정 신고서가 수리된 때부터 효력발생기간을 계산
- 증권의 종류별 효력발생 기간은 다음과 같음

## &lt; 증권종류별 효력발생 기간 &gt;

| 증 권<br>발행기업 | 주 식            |                 | 채 권             |     |           | 기타<br>증권 |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|----------|
|             | 일반공모<br>주주우선공모 | 주주배정,<br>제3자 배정 | 보증,<br>담보부, ABS | 무보증 | 일괄<br>신고서 |          |
| 주권상장·법인     | 10일            | 7일              | 5일              | 7일  | 5일        | 15일      |
| 일 반 법 인     | 15일            |                 |                 |     |           |          |



### 3. 증권신고서의 효력발생일의 산정방법

☐ 신고서의 효력발생일 산정은 다음의 방법에 의함

① 일반적인 경우 신고서 제출일(금감원 수리일) 당일은 산입하지 아니함

※ 토요일 공시서류 접수폐지(2006.1.1)에 따라 신고서의 토요일 제출이 불가능함

② 제출 후 자본시장법 시행규칙에 정한 기간이 완전히 경과하여야 함.

즉, 그 기간이 완전히 경과한 후 다음날 0시에 효력이 발생함

③ 셋째, 영업일\* 기준으로 경과일수를 산정

\* 자본시장법 시행령 153조 1항에 따라 공휴일, 토요일, 근로자의 날은 산입하지 않음

### 4. 증권신고서의 효력발생기간의 연장

☐ 증권신고서 발행인이 다음 요건 중 하나에 해당할 경우 효력발생기간이 일반 기준에 비해 3일 연장됨. 다만 동 연장요건은 기업공개(IPO), 보증사채, 담보부 사채 발행을 위한 증권신고서 및 일괄신고서의 경우에는 적용되지 않음

① 최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사의견이 적정의견이 아닌 경우

② 사업보고서 제출대상법인이 제출한 최근 사업연도의 사업보고서 또는 반기·분기보고서상 자본금 전액이 잠식된 경우

〈 예시 〉

☐ 2021.3.30일 사업보고서 제출당시 발행인은 전액자본잠식이었으나, 이후 5.17일에 제출한 1분기보고서상 전액자본잠식을 탈피하였고 증권신고서를 5.18일에 제출한 경우

→ 증권신고서 제출일 가장 최근 직전 정기보고서(1분기보고서)상 전액자본잠식이 아니므로 요건에 해당하지 않음



- ③ 사업보고서 제출대상법인이 사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서를 법정기한 내에 제출하지 아니한 경우

< 예시 >

- ① 12월 결산법인이 2021년 3분기보고서를 법정기한('22.11.15) 이후 지연제출 또는 미제출한 경우  
⇒ 2021 사업보고서 법정제출기한일('22.3.31)까지 3영업일 연장
- ② 12월 결산법인이 2021년 반기보고서를 법정기한(21.8.17) 이후 지연제출(8.18) 하였으나, 2021년 사업보고서는 '22.3.20일에 조기제출한 경우  
⇒ 2021년 사업보고서를 조기 제출하더라도 법정제출기한일('22.3.31) 이전에 증권 신고서를 제출하는 경우 3영업일이 연장됨

## 5. 효력발생기간 계산사례

- ① 상장법인이 제3자배정 방식에 의한 유상증자를 실시하기 위하여 202X년 3월 4일에 증권신고서를 제출한 경우 별도의 사유가 없으면, 제출일(3. 4)은 제외하고 3월 5일부터 계산하여 효력발생기간 7일(영업일 기준)이 경과한 3월 14일 0시부터 효력이 발생

| 3.4(수) | 3.5(목)                  | 3.6(금) | 3.7(토) | 3.8(일) | 3.9(월) | 3.10(화) | 3.11(수) | 3.12(목) | 3.13(금) | 3.14(토) |
|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ↑      |                         |        | (제외)   | (제외)   |        |         |         |         |         | →       |
| 수리     | ←—————효력발생소요기간(7일)————→ |        |        |        |        |         |         |         |         | 효력발생    |

- ② 상장법인이 담보부사채를 발행하기 위하여 202X년 3월19일에 증권신고서를 제출하였으나 3월 20일 정정명령을 받아 당일 정정신고서를 제출한 경우, 그 날(3.20) 및 토요일(3.21.), 일요일(3.22.)은 제외하고, 3월 23일부터 계산하여 효력발생기간 5일이 지난 3월 28일 0시부터 효력이 발생

| 3.19(목) | 3.20(금)                     | 3.21(토) | 3.22(일) | 3.23(월)                | 3.24(화) | 3.25(수) | 3.26(목) | 3.27(금) | 3.28(토)   |
|---------|-----------------------------|---------|---------|------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| ↑<br>수리 | ↑<br>정정명령<br>및 정정<br>신고서 제출 | (제외)    | (제외)    | ←————→<br>효력발생소요기간(5일) |         |         |         |         | →<br>효력발생 |

③ 상장법인이 주주배정 방식에 의한 유상증자를 실시하기 위하여 202X년 3월 9일 공시운영시간 이후인 18:30에 증권신고서를 제출한 경우, 별도의 사유가 없으면단순보관 후 그 다음날 (3. 10)에 접수처리되므로, 3월 11일부터 계산하여 효력발생기간 7일(영업일 기준)이 경과한 3월 20일 0시부터 효력이 발생함

| 3.9(월)                   | 3.10(화) | 3.11(수) | 3.12(목) | 3.13(금) | 3.14(토) | 3.15(일) | 3.16(월) | 3.17(화) | 3.18(수) | 3.19(목) | 3.20(금)           |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| ↑<br>마감후<br>접수           | ↑<br>수리 |         |         |         | (제외)    | (제외)    |         |         |         |         | →<br><br>효력<br>발생 |
| ←—————효력발생소요기간(7일)—————→ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                   |



## Q&amp;A 2-17

**기 발행된 회사채의 발행조건(만기, 금리 등)을 변경하는 경우 이를 어떻게 공시하여야 하는가?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §122, §391, 동법 시행령 §168

### 2. 사채발행조건 변경 및 공시방법

- ☐ 사채의 발행조건을 변경하기 위해서는 사채권자의 특별결의\*가 필요하며, 최종적으로는 법원의 인가를 받아야 함

\* 자본감소·합병 등에 대한 이의, 발행인의 기한이익 상실 등 사채권자 이해에 중대한 관계가 있는 사항에 대해서는 사채권자집회의 특별결의(출석 의결권의 3분의 2 이상 찬성과 총사채 의결권의 3분의 1 이상 찬성)가 필요(상법 §490)

- ☐ 사채권자집회 및 법원의 인가 등으로 발행조건이 변경되는 경우에는 그 내용을 다음과 같이 공시할 수 있음

- 발행조건이 변경되는 경우 거래소 수시공시를 통해 우선 변경된 조건들을 공시하고, 이후 제출하는 정기보고서(사업보고서, 분·반기보고서)에 변경된 내용을 기재

※ 발행시 제출한 증권신고서의 정정은 청약일전까지만 가능하고, 발행실적 보고서 제출로 인해 신고서의 의미가 종료되었으므로 증권신고서 정정을 통한 공시는 불가능함



## Q&A 2-18

**금융투자업자가 모집·매출의 주선업무를 수행하는 경우 증권 신고서에는 어떻게 기재해야 하는지?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §9
- 기업공시서식 작성기준 §2-1-5

### 2. 모집·매출의 주선업무에 관한 기재

- ☐ 자본시장법은 인수를 ①총액인수, ②잔액인수, ③ 총액인수나 잔액인수를 전제로 발행인 또는 매출인을 위하여 증권의 모집·매출을 하는 행위로 나누고
  - 인수 외에 발행인 또는 매출인을 위하여 해당 증권의 모집·사모·매출을 하거나 그 밖에 직접 또는 간접으로 증권의 모집·사모·매출을 분담하는 자를 “주선인”으로 정의
- ☐ 따라서 금융투자업자가 인수를 전제로 모집·매출의 주선업무를 수행하는 경우 증권신고서의 「인수인에 관한 사항」란에 인수인으로 기재하고
  - 인수를 전제하지 않고 오로지 모집·매출의 주선업무만 수행하는 경우에는 증권신고서의 「인수인에 관한 사항」란에 “모집(또는 매출)주선인”으로 서비스 제공자명, 서비스내용 및 그에 따른 보수 등을 기재



## Q&A 2-19

### 투자설명서와 증권신고서의 차이점과 투자설명서의 종류는?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §124

#### 2. 투자설명서의 의의와 종류

- 투자설명서는 증권신고서의 내용을 바탕으로 작성하는 청약권유 문서로서 투자설명서, 예비투자설명서, 간이투자설명서 등이 있음
  - 증권신고서는 모집·매출을 실시하기 전 심사받는 서류이지만, 투자설명서는 발행인 또는 증권보유자가 증권을 모집·매출하는 경우 투자자에게 설명·교부하기 위해 사용하는 문서임
  - 청약을 권유하는 경우에는 투자설명서를 사용하여야 하며, 투자자에게 증권을 취득하게 하거나 매도하는 경우 반드시 사전에 투자설명서를 교부하여 투자자가 사전에 증권 및 발행인에 관한 내용에 대해 충분히 파악한 이후 투자의사결정을 하도록 해야 함
  - 투자설명서의 내용은 증권신고서와 동일한 기재내용을 기재해야 하며, 증권신고서와 다른 내용이 표시되거나 중요한 내용이 누락되어서는 안됨
  - 한편, 예비투자설명서 및 효력발생전에 간이투자설명서를 사용하는 경우에는 증권신고서의 효력이 아직 발생하지 않았으며 효력발생일까지는 기재사항 중 일부가 변경될 수 있다는 사실을 기재해야 함



※ 참고사항

○ 예비투자설명서

신고서가 수리된 후 그 효력이 발생되기 전에 증권의 청약을 권유하기 위하여 신고서의 효력이 발생되지 아니한 사실을 부기한 청약권유문서

○ 투자설명서

신고서 효력발생 후 모집·매출의 조건이 확정된 경우 청약의 권유 및 승낙을 위하여 이용하는 청약권유문서

○ 간이투자설명서

발행인이 증권신고서가 수리된 후 신문·잡지 등을 이용한 광고, 안내문, 홍보전단 또는 전자전달매체를 통하여 청약을 권유하는 경우 투자설명서에 기재하여야 할 사항 중 그 일부를 생략하거나 중요한 사항만을 발췌하여 기재 또는 표시한 청약권유문서



## Q&amp;A 2-20

### 투자설명서 교부시 교부의무 주체는 누구이며, 교부시기는 언제인가?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §123, 동법 시행규칙 §13

#### 2. 투자설명서 교부의무 주체 및 교부시기

☐ 투자설명서 교부의무의 부담주체는 투자자에게 증권을 취득하게 하는 자임

- 직접공모시 : 발행인
- 총액·잔액인수방식의 공모시 : 발행인 및 인수인
- 모집주선방식의 공모시 : 발행인 및 모집주선인

※ 발행인과 인수인·모집주선인간의 투자설명서 교부에 관한 사항을 인수계약서 등에서 정하고, 이를 신고서에 기재해야 함

- 고객을 위한 청약대행시 : 발행인·인수인 또는 모집주선인

☐ 투자설명서는 증권의 취득 전까지 교부해야 함

- 투자설명서는 증권의 취득 이전까지만 교부하면 되므로 청약의 권유시에는 투자설명서를 사용하여 증권을 발행 또는 매도한다는 사실을 알리되, 투자설명서는 교부하지 않아도 무방



- 투자설명서를 실제로 교부하지 않으면서 청약자에 대하여 투자설명서 내용 설명 및 확인을 받은 것만으로는 투자설명서 교부의무를 이행한 것으로 볼 수 없음에 유의할 필요
- 청약의 권유시에는 간이 또는 예비투자설명서를 사용하여도 되나 신고서가 제출되어 수리된 이후에만 청약의 권유가 가능하고, 교부는 정식투자설명서로만 하여야 함
- 즉 간이 또는 예비투자설명서나 핵심정보 위주의 진단지 등을 교부하는 것만으로 투자설명서 교부의무를 이행한 것으로 볼 수 없음에 유의해야 함



## Q&amp;A 2-21

### 소액공모 공시서류의 제출 시기와 철회가능기간은 언제인가?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §130, 동법 시행령 §137
- 민법 §527

#### 2. 소액공모 공시서류의 제출시기 및 철회가능기간

- ☐ 법 제119조제1항에 따른 신고서(증권신고서)를 제출하지 아니하고 증권을 모집 또는 매출하는 발행인은 소액공모 개시 3일전에 소액공모공시서류를 제출하면 됨
  - 참고로 모집·매출이 종료된 경우에는 지체없이 실적에 관한 결과(실적 보고서)를 제출해야 함
- ☐ 소액공모공시서류의 경우 효력발생제도가 없으므로 자본시장법 및 관련규정상 철회가능시점에 대하여 명시하고 있지 않으나,
  - 민법의 계약청약의 철회 관점에서 볼 때 투자자가 청약을 한 이후에는 발행인이 임의로 공모행위를 철회할 수 없을 것으로 판단되며, 소액공모 공시서류의 철회는 청약일 전일까지 하여야 함



## Q&A 2-22

### 일괄신고서 제출시 실제 모집·매출의 가능 시기는 언제인가?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §119②

#### 2. 일괄신고서 제도의 의의 및 모집·매출 가능시기

- ☐ 일괄신고서 제도는 일정기간\* 동안 발행예정인 증권을 일괄하여 신고하고 효력발생기간(채무증권의 경우 5일)이 경과하면 발행예정기간 동안에는 실제 발행시 추가서류만을 제출하면 됨

\* 일괄신고서의 발행예정기간은 일반법인의 경우 효력발생일로부터 2월 이상 1년 이내의 기간, 잘 알려진 기업(WKSI)의 경우 2년 이내의 기간으로 하여야 함(영§121⑥)

- 추가서류에는 별도의 효력발생기간이 없어 제출 당일에도 모집·매출이 가능함



## Q&amp;A 2-23

**일괄신고서 제출 후 발행예정 금액의 정정이 가능한가?****1. 관련규정**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §122, 동법 시행령 §130④

**2. 감액정정시 정정신고서 제출**

- ☐ 일괄신고서에 기재된 발행예정금액 및 발행예정기간은 원칙적으로 정정할 수 없음
  - 다만, 발행예정금액의 100분의 20 범위내에서 감액 정정은 가능하나, 증액 정정은 불가능하므로 추가적인 일괄신고서를 제출해야 함



## Q&A 2-24

### 증권발행실적보고서의 제출시기는 언제인가?

#### 1. 관련규정

- 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 §2-19

#### 2. 증권발행실적보고서의 제출시기

- ☐ 발행인은 모집 또는 매출을 완료한 때 지체없이 발행실적보고서를 제출하여야 함
  - 모집 또는 매출을 완료한 때는 납입을 완료한 시점이며, '지체없이'는 사정이 허락하는 한 가장 신속하게 해야한다는 뜻으로 사용되는 법령용어이므로
    - \* 상법상 증자납입일의 다음 날부터 주주가 되며 주권의 발행은 납입기일 후 지체없이 하도록 하고 있음(상법 제355조, 제423조)
  - 증권발행실적보고서는 늦어도 납입이 완료된 다음 날까지는 제출되어야 할 것임



## Q&A 2-25

**과거에 주식을 모집·매출한 실적이 있는 주권비상장법인이 그 주주를 대상으로 신주를 발행하고자 할 경우 주주에게 배정할 주식을 예탁결제원에 보호예수 하는 경우에도 모집에 해당되는지?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §9, 동법 시행령 §11
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §2-2

### 2. 청약권유대상자 수에 따른 전매제한조치의 효과

- ☐ 이 회사는 과거에 모집·매출한 실적이 있기 때문에 청약 권유대상자의 수 산정시 주주는 제외되지 않음
- 주주의 수가 50인 미만인 경우 : 청약 권유대상자가 50인 미만으로 사모이지만 모집·매출한 실적이 있으므로 전매기준에 해당하나, 전매제한조치(보호예수)를 취했으므로 모집으로 간주되지 않음
  - 주주의 수가 50인 이상인 경우 : 청약 권유대상자가 50인 이상이므로 전매제한조치와 무관하게 모집에 해당함에 유의



## Q&amp;A 2-26

**당사는 주권상장법인으로서 제3자배정방식의 증자를 검토중인데, 당 증자를 하는 경우 발행가액의 할인율 한도는 어떻게 되는지, 혹시 예외사항이 있는지?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의8, §165의16, 동법 시행령 §176의17
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-18

### 2. 제3자배정 유상증자의 경우 할인율과 발행가액 산정방법

- ☐ 제3자배정증자를 하는 경우에는 기준주가\*에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정함

\* 기준주가 : 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)

- 다만 제3자배정증자시 신주 전체에 관하여 1년간 예탁원에 보호예수하는 경우 10% 이내의 할인율은 그대로 적용되지만 기준주가 산정방법\*을 달리할 수 있음

\* 기준주가 : 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격

### 3. 할인율 한도의 예외 및 발행가격이 액면가 미만인 경우 조치사항

- ☐ 다만, 다음의 경우에는 상기 할인율 한도(10% 이내)를 적용하지 않을 수 있음



- 금융위원장의 승인을 얻어 해외에서 주권 또는 주권 관련 증권예탁증권을 발행하거나 외자유치 등을 통한 기업구조조정을 위하여 국내에서 주권을 발행하는 경우
  - 기업구조조정촉진을 위한 금융기관협약에 의한 기업개선작업을 추진 중이거나 채권금융기관 공동관리절차가 진행 중인 기업으로서 금융기관에 대한 출자전환을 위하여 주권을 발행하는 경우
  - 금산법 제12조, 예금자보호법 제37조 및 제38조에 따라 정부 또는 예금보험공사의 출자를 위하여 주권을 발행하는 경우
  - 금융기관이 공동(은행법에 따라 은행업 인가받은 자를 1인 이상 포함)으로 경영정상화를 추진중인 기업이 경영정상화계획에서 정한 자에게 제3자배정 증자방식으로 주권을 발행하는 경우
  - 회생절차가 진행중인 기업이 회생계획 등에 따라 주권을 발행하는 경우 등
- ☐ 한편 발행가액에 할인율을 적용한 가격이 액면가 미만인 경우 주주총회의 특별결의를 거쳐야 함



## Q&A 2-27

### 주권상장법인의 유상증자시 실권주 및 미청약분 처리방법은?

#### 1. 관련규정

- 상법 §418, §419, §423②
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의6, 동법 시행령 §176의8
- 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 §5-15의2

#### 2. 실권주 처리의 제한 및 예외

- ☐ 주주는 보유주식수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있으며, 회사는 일정한 날을 정하여 그 날의 주주명부에 기재된 주주가 그 권리를 가진다는 사실을 그 날의 2주간 전에 공고\*하여야 하며 주주가 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니할 경우 그 권리를 잃게 됨

\* 다만 신주인수권의 양도를 허용한 경우에는 그 뜻을 같이 알림

- 실권주는 주주에게 배정된 신주인수권을 일부 주주가 포기함에 따라 발생 되는 것으로, 자본시장법은 원칙적으로 실권주 발행을 금지
  - 다만, 다음의 조건을 모두 만족한 경우에 한하여 발행할 수 있도록 예외를 허용



- ① (가격조건) 공모가액이 공모방식별로 일정가격\* 이상이면서,  
\* (주주배정)100분의 40, (제3자 배정)100분의 10, (일반공모)100분의 30 이내의 할인율을 적용한 가격
- ② (취득자 조건) 주주에게 초과청약의 기회를 부여하거나, 계열회사 관계에 있지 않은 인수인이 실권주 전부를 취득하는 인수계약을 체결하는 경우 등

- 상장법인은 신주발행을 위한 이사회 결의시 어떻게 실권주를 처리할 것인지 미리 정하여야 함

### 3. 예외적인 실권주 처리시 유의사항

- ☐ (주주배정시) 주주는 당초 배정받은 주식의 20%까지 초과청약할 수 있으므로, 회사는 초과청약할 수 있다는 내용을 정하고 초과청약 주식수를 신주배정통지시 안내하여야 함
  - 우리사주조합 또는 다른 주주가 청약하지 않은 실권주가 있을 경우, 회사는 초과청약 주식수에 비례하여 이를 배정하고 발행할 수 있음
  - 또한, 인수계약을 체결하여 실권주를 발행하고자 하는 경우 실권주의 인수 조건과 인수방법 등을 구체적으로 정하고 증권신고서에 그 내용을 기재하여야 함
- ☐ (일반공모시 유의사항) 일반공모절차가 완료된 이후 청약되지 않은 잔여 주식이 실권주가 되며,
  - 일반공모시 인수인과 총액인수 계약이 체결되어 있어야만 실권주 발행이 가능
  - ※ 종전 모집주선 또는 미청약 주식의 일부만을 인수하는 방법으로는 실권주를 발행할 수 없음에 유의하여야 함



## Q&A 2-28

### 주권상장법인이 유상증자를 하는 경우 발행가액 산정을 위한 기산일은?

#### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-18

#### 2. 기준주가 산정의 기산일과 할인율 제한

- ☐ 주권상장법인이 일반공모증자 및 제3자배정증자 방식으로 유상증자를 하는 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가\*를 기준주가로 일반공모의 경우 30%, 제3자배정의 경우 10% 이내의 범위에서 해당법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정

\* 그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격

- ☐ 제3자배정증자방식의 경우 신주 전체에 대하여 보호예수 조치 이행을 조건으로 하는 때 유상증자를 위한 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회결의일로 할 수 있음) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 이내의 범위에서 해당 법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정 가능



## Q&amp;A 2-29

**전환가액 하향 조정에 관한 방법, 절차 및 액면가액 미만으로 전환가액을 조정할 수 있는지 여부에 관한 사항은?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의16, 동법 시행령 §176의17
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-22, §5-23

### 2. 전환가액의 하향 조정

#### ☐ 조정조건의 이사회 결의

- 전환사채 발행을 위한 이사회에서 전환가액을 하향 조정 하고자 하는 각 사유별\*로 전환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정의 기준이 되는 조정일, 구체적인 조정 방법을 정해야 함
  - \* 증자, 주식배당, 또는 시가변동 등
- 시가변동에 따라 전환가액을 하향조정할 수 있다는 내용을 정한 경우 하향 조정 이후 다시 시가가 상승하면 조정일에 전환가액을 상향조정 해야한다는 내용 및 구체적인 조정 방법도 정할 필요

#### ☐ 조정한도

- 시가하락에 따른 조정시 전환가액은 다음 ①, ②에 따라 각각 산정한 가액 이상으로만 조정이 가능
- ① 발행당시 전환가액(유·무상증자 등으로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안한 금액)의 70%에 해당하는 가액



- 다만 최저조정가액을 다음의 방법으로 정한 경우에는 발행 당시의 정관 또는 주주총회에서 정한 가격을 전환가액의 최저한도로 할 수 있음
  - 정관의 규정으로 최저조정가액을 정하고 최저조정가액을 적용하여 발행할 수 있는 전환사채의 금액 및 그 발행사유를 구체적으로 정한 경우
  - 정관의 규정으로 전환가액의 조정에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하도록 하고 해당 전환사채 발행시 주주총회에서 최저조정가액 및 해당 사채의 금액을 구체적으로 정한 경우

② 조정전일을 기산일로 하여 산정한[(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3] 가격 중 높은 가액\*

\* 일반공모의 경우 낮은 가액

### 3. 액면가액 미만 조정 가능여부

- ☐ 액면가액 미만으로 전환가액을 조정할 수 있는지의 여부와 관련, 주권상장법인의 경우 발행 당시 주주총회 특별결의에 의해 전환가액의 최저한도를 액면가액 미만으로 정한 경우 가능
  - 그러나 전환가액의 최저한도를 액면가액 이상으로 정한 전환사채가 이미 발행된 경우에는 발행 이후 주주총회 특별결의를 통해서 사후에 최저한도를 액면가액 미만으로 변경하는 것은 불가능



## Q&amp;A 2-30

**전환사채 발행 이후에 전환가액 하향조정 조건을 변경할 수 있는지?**

**1. 관련규정**

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-23

**2. 전환가액 하향조정 조건**

- ☐ 주권상장법인이 전환가액을 하향하여 조정할 수 있는 전환사채를 발행하는 경우에는 전환사채의 발행을 위한 이사회에서 전환가액을 하향조정 하고자 하는 각 사유별로 전환가액을 조정할 수 있다는 내용, 전환가액을 조정하는 기준이 되는 날 및 구체적인 조정방법을 정하여야 함
  - 전환사채 발행 이후에는 시가하락에 따른 전환가액 조정주기 및 최저한도 등 전환가액 하향조정 조건 변경은 불가능함



## Q&A 2-31

**주권상장법인이 증발공 규정 제5-23조에 따라 사모 전환사채의 전환가액을 상향조정할 경우 상향조정 한도를 발행 당시 전환가액보다 낮게 설정(예: 발행 당시 전환가액의 80%)할 수 있는지?**

### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-23

### 2. 시가상승에 따른 전환가액 상향조정의 한도

- ☐ 시가상승에 따른 전환가액 상향조정 한도를 발행 당시 전환가액보다 낮게 임의로 설정할 수 없음
- 상향조정 시 전환가액은 발행 당시의 전환가액(①)\* 이내에서 조정일 전일을 기산일로 하여 증발공 규정 제5-22조 제1항에 따라 산정한 가액(②)\*\* 이상으로 하여야 하므로
  - \* 신주 할인발행, 감자 등으로 전환가액을 이미 하향 또는 상향조정한 경우에는 이를 감안한 금액
  - \*\* 아래 ㉠, ㉡ 중 높은 가액
    - ㉠ (1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3
    - ㉡ 최근일 가중산술평균주가
- 시가상승 시 상기 산정가액(②)이 발행 당시 전환가액(①)에 도달할 때까지 전환가액을 상향조정하여야 함



## Q&amp;A 2-32

### 전환사채 발행시 감자 등 주식가치 상승사유가 발생할 경우 전환가액을 상향조정해야 하는지?

#### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-23의2

#### 2. 전환가액의 상향조정사유 및 방법

- 주권상장법인이 전환사채 발행시 감자·주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우에는 감자·주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 발행하여야 함
  - 산정가액이 액면가 미만인 경우 : 감자·주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 규정 §5-22에 따라 산정한 가액이 액면가 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가로 이미 조정한 경우 동 산정가액 기준으로 감자 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 가능
  - 다만, 정관규정으로 전환가액의 조정사항을 주주총회의 특별결의로 정하도록 하고 해당 전환사채 발행시 주주총회에서 최저조정가액 및 해당사채금액을 구체적으로 정한 경우 최저조정가액 이상으로 상향반영하는 조건으로 발행 가능



## Q&A 2-33

**종발공 규정 제5-21조 제3항의 최대주주 및 그의 특수관계인의 전환사채 등에 대한 콜옵션 행사 한도 등 제한 규정은 구체적으로 어떤 경우에 적용되는지 ?**

### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-21 ③

### 2. 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 ‘최대주주등’)의 전환사채(CB) 등에 대한 콜옵션 행사 한도 등 제한 사례 예시

- ① 콜옵션부 CB 발행 당시 발행회사가 최대주주등에게 콜옵션을 부여하고, 이후 최대주주등이 콜옵션을 행사하는 경우
- ② 콜옵션부 CB 발행 당시에는 발행회사가 콜옵션을 가지고 있었으나, 발행 이후 발행회사가 콜옵션 행사자를 최대주주등으로 지정하고, 최대주주등이 콜옵션을 행사하는 경우
- ③ 콜옵션부 CB 발행 당시에는 발행회사가 최대주주등에 해당하지 않는 제3자에게 콜옵션을 부여하고, 이후 제3자가 최대주주등에게 콜옵션을 매도하여 최대주주등이 콜옵션을 행사하는 경우
- ④ 콜옵션부 CB의 발행회사가 콜옵션을 행사하여 취득한 자기 CB를 최대주주등에게 매도하는 경우
- ⑤ 다음의 방법을 통하여 사실상 최대주주등이 콜옵션을 행사한 것과 동일한 효과가 발생하는 경우
  - 콜옵션부 CB의 발행회사가 콜옵션 행사 이외의 방법(채권자의 풋옵션 행사, 채권자와의 협의 등)으로 취득한 자기 CB를 최대주주등에게 매도하는 경우
  - 콜옵션이 부여되지 않았더라도 CB의 발행회사가 채권자의 풋옵션 행사, 채권자와의 협의 등으로 취득한 자기 CB를 최대주주등에게 매도하는 경우



## Q&amp;A 2-34

**특정 최대주주가 콜옵션 행사를 통해 매수한 전환사채(CB)를 전환하여 취득할 수 있는 주식의 비율을 산정하는 방법은?**

## 1. 관련규정

- 증권법 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-21
- 기업공시서식 작성기준 <별지 제38-48호 서식> 중 [기재상의 주의]

## 2. 한도 산정 방법

□ CB 콜옵션 행사일 현재 해당 CB가 모두 전환되었을 경우 발행되었거나 발행될 주식 수 중 특정 최대주주가 전환권 행사를 통해 취득했거나 취득가능한 주식 수의 비율(①)이 CB 발행 당시 특정 최대주주의 지분을(②)을 초과하지 않도록 해야 함 (① ≤ ②)

① 콜옵션 행사일 현재 특정 최대주주가 CB 전환을 통해 취득했거나 취득가능한 주식의 비율

$$= \frac{\text{콜옵션 행사 CB의 전환가능 주식수} + \text{이미 보유한 CB의 기전환·전환가능 주식수}}{\text{콜옵션 행사일 현재 전환가능 주식수 (미전환 CB) + 기전환 주식수 (기전환 CB)}}$$

- 전환가능 주식수는 CB 콜옵션 행사일 현재 전환가액을 기준으로 산정하고, 기전환 주식수는 실제 발행주식수로 산정
- 특정 최대주주가 콜옵션 행사 전에 같은 회차의 CB를 보유한 경우 동 CB의 전환을 통해 취득했거나 취득가능한 주식도 분자에 포함하여 비율을 계산



② CB 발행 당시 특정 최대주주의 지분율

$$= \frac{\text{CB 발행일 현재 특정 최대주주의 보유 주식수}^*}{\text{CB 발행일 현재 발행 주식 총수}}$$

\* 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 의미

- 지분율은 의결권이 있는 주식을 기준으로 산정하며, CB·BW처럼 잠재적으로 주식으로 전환가능한 증권은 미포함

※ 한도는 최대주주 또는 그의 특수관계인 각각 개별적으로 산정하고 통합하지 않음



## Q&amp;A 2-35

**전환사채(CB) 발행 이후 시가변동 등으로 전환가액이 조정된 경우 최대주주의 콜옵션 행사 한도는 어떻게 산정하는지?**

## 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-21
- 기업공시서식 작성기준 <별지 제38-48호 서식> 중 [기재상의 주의]

## 2. 최대주주의 콜옵션 행사 한도 계산 사례

☐ CB 콜옵션 행사일 현재의 전환가액과 CB 전환을 통해 발행되었거나 발행 가능한 주식수를 기준으로 한도를 계산함

## &lt; 최대주주의 콜옵션 행사한도 계산 사례\* &gt;

| 구 분         | 발행주식수(주) |       | 주가(원)<br>(전환가액) | 전환사채(원) |        | 전환주식수(주) |       |
|-------------|----------|-------|-----------------|---------|--------|----------|-------|
|             | 증가       | 누적    |                 | 증감      | 잔액     | 기전환      | 전환가능  |
| 기 초         | -        | 1,000 | 10              | -       | -      | -        | -     |
| CB 발행       | -        | 1,000 | 10              | 10,000  | 10,000 | -        | 1,000 |
| CB 전환 (①)   | 500      | 1,500 | 10              | Δ5,000  | 5,000  | 500      | 500   |
| 전환가액 하향 (②) | -        | 1,500 | 7               | -       | 5,000  | 500      | 714   |
| 전환가액 상향 (③) | -        | 1,500 | 8               | -       | 5,000  | 500      | 625   |

\* CB 발행시점 최대주주의 지분을 10%, 특수관계인은 없다고 가정

## 【① CB 일부 전환 직후 최대주주의 콜옵션 행사시】

- CB 콜옵션 행사로 최대주주가 취득 가능한 주식 수 : 100주 이내

$$= (500\text{주}^{\text{기전환 주식}} + 500\text{주}^{\text{전환가능 주식}}) \times 10\%^{\text{발행당시 지분율}} = 100\text{주}$$



- CB 콜옵션 행사로 최대주주가 취득 가능한 CB 금액 : 1,000원 이내  
 $= 100\text{주} \times 10\text{원} = 1,000\text{원}$

**【② 전환가액 하향조정 직후 최대주주의 콜옵션 행사시】**

- CB 콜옵션 행사로 최대주주가 취득 가능한 주식 수 : 121주 이내  
 $= (500\text{주}^{\text{기전환 주식}} + 714\text{주}^{\text{전환가능 주식}}) \times 10\%^{\text{발행당시 지분율}} = 121.4\text{주}$
- CB 콜옵션 행사로 최대주주가 취득 가능한 CB 금액 : 850원 이내  
 $= 121.4\text{주} \times 7\text{원} = 850\text{원}$

**【③ 전환가액 상향조정 직후 최대주주의 콜옵션 행사시】**

- CB 콜옵션 행사로 최대주주가 취득 가능한 주식 수 : 112주 이내  
 $= (500\text{주}^{\text{기전환 주식}} + 625\text{주}^{\text{전환가능 주식}}) \times 10\%^{\text{발행당시 지분율}} = 112.5\text{주}$
- CB 콜옵션 행사로 최대주주가 취득 가능한 CB 금액 : 900원 이내  
 $= 112.5\text{주} \times 8\text{원} = 900\text{원}$

**Q&A 2-36**

**콜옵션 행사자 또는 자기 전환사채(CB) 매수자 중 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함되어 있는 경우 주권상장법인이 주요사항 보고서에 첨부할 서류는?**

**1. 관련규정**

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §4-4, §4-5

**2. 주요사항보고서 첨부서류**

- ☐ 콜옵션 행사통지서, CB 매매 계약서 등 콜옵션 행사 또는 CB 매도 사실을 확인할 수 있는 서류와
  - CB 발행 당시 잔고증명서 및 확인서(아래 예시 참고) 등 해당 최대주주 등의 콜옵션 행사 또는 자기 CB 매수 한도 준수 여부를 확인할 수 있는 서류를 첨부해야 함

(※ 확인서 예시)

## 확 인 서

성 명 :  
 최대주주와의 관계 :  
 발행회사명 :  
 사채의 회차 및 종류 :

본인은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-21조 제3항에 따라 202x. x. xx. 전환사채매수선택권을 행사하여 매수하는 전환사채(또는 발행회사로부터 매수하는 전환사채)가 전환될 경우 취득할 수 있는 주식의 비율이 전환사채 발행 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다)한 주식 비율을 초과하지 않음을 다음과 같이 확인합니다.

- 다 음 -

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 전환사채 발행 당시 보유 주식의 비율 (①/②)                                              | % |
| ① 전환사채 발행 당시 보유주식수                                                      | 주 |
| ② 전환사채 발행 당시 발행주식 총수                                                    | 주 |
| 전환사채가 전환될 경우 취득할 수 있는 주식의 비율 [ (③ + ④) / ⑤]                             | % |
| ③ 전환사채매수선택권 행사로 매수하는 (또는 발행회사로부터 매수하는) 전환사채가 전환될 경우 취득할 수 있는 주식의 수      | 주 |
| ④ 전환사채매수선택권 행사일 (또는 전환사채 매매 계약일) 전에 보유한 전환사채의 전환으로 취득했거나 취득할 수 있는 주식의 수 | 주 |
| ⑤ 전환사채매수선택권 행사일 (또는 전환사채 매매 계약일) 현재 해당 전환사채가 전부 전환될 경우 발행되었거나 발행될 주식의 수 | 주 |

년 월 일

전환사채매수선택권 행사자  
 (또는 자기 전환사채 매수자) : (인)



## Q&amp;A 2-37

## 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행이 금지되는 기간이 있는지?

### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-21, §5-24

### 2. 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행금지기간

☐ 주권상장법인은 다음의 기간 중에는 공모발행방식\* 외의 방법으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 수 없음

\* 상법 §513의2①에 따라 주주에게 전환사채 인수권 등을 부여하는 방식(주주배정방식) 또는 법 §165의6①3호에 따라 공모발행하는 방식(일반공모방식)만을 의미

- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 §33에 따른 소수주주가 해당 주권상장법인의 임원의 해임을 위해 주주총회의 소집을 청구하거나 법원에 그 소집허가를 청구한 때 청구시부터 해당 임원의 해임 여부가 결정될 때까지의 기간
- 소수주주가 법원에 해당 주권상장법인의 임원의 직무집행정지를 청구하거나 주주총회 결의의 무효·취소 등의 소를 제기하는 등 해당 주권상장법인의 경영과 관련된 분쟁으로 소송이 진행중인 기간
- 상기 사유에 준하는 해당 주권상장법인의 경영권 분쟁사실이 신고·공시된 후 그 절차가 진행중인 기간



## Q&A 2-38

### 주권상장법인이 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 적용되는 전환 또는 행사금지기간은?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의16, 동법 시행령 §176의17
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-21, §5-24

#### 2. 전환권 및 신주인수권 행사금지기간

- ☐ 주권상장법인이 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 주식으로의 전환 또는 신주인수권행사는 원칙적으로 1년간 제한됨(발행 후 1년이 경과한 후에 전환 또는 행사할 수 있는 조건으로 발행하여야 함)
  - 이는 전환 또는 행사 금지기간을 지나치게 짧게 설정하여 신주발행의 변칙적인 수단으로 악용하는 것을 방지하고자 하는 취지임
- ☐ 다만, 공모발행방식의 발행일 경우, 그 발행 후 1개월이 경과한 후에 전환 또는 행사 할 수 있는 조건으로 발행할 수 있음
  - 여기서의 ‘공모발행방식’이라 함은 상법 §513의2①에 따라 주주에게 전환사채 인수권 등을 부여하는 방식(주주배정방식) 또는 법 §165의6①3호에 따라 공모발행하는 방식(일반공모방식)만을 의미
  - 따라서 간주모집의 방법으로 발행할 경우는 이에 해당하지 않으며, 전환 또는 행사 금지기간은 1년 이상으로 하여야 함

#### 3. 해외공모 전환사채를 발행인이 취득할 수 있는지 여부

- ☐ 해외공모 전환사채 발행의 경우 증권신고서를 제출하지 않으므로 변칙적인 공모발행을 막기 위하여 1년간 내국인 취득금지 규정을 두고 있음(발행공시 규정 §2-2의2)
  - 그러나 발행인에 의한 매입소각은 개념상 사채의 “취득”이 아닌 사채의 “조기상환”이라 할 수 있으므로 발행 후 1년 이내 매입소각이 가능하나 매입소각하지 않고 취득보유하는 것은 불가능



## Q&amp;A 2-39

### 경영권분쟁기간 중 주권상장법인의 전환사채·신주인수권부사채 발행제한 사유에 공개매수신고가 포함되는지?

#### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §5-21

#### 2. 전환사채·신주인수권부사채의 발행제한 사유

##### □ 경영권분쟁기간 중 주권상장법인의 전환사채 등 발행제한

- 주권상장법인은 다음 중 어느 하나의 기간 중에는 주주배정방식(상법 §513의2①) 또는 일반공모방식(법 §165의6①3호)에 의해서만 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 수 있으며, 그 외의 방식(제3자배정방식 또는 간주모집 등)에 의해서는 동 사채권을 발행할 수 없음
  - 소수주주(금융회사의 지배구조에 관한 법률 §33)가 해당 주권상장법인의 임원의 해임을 위하여 주주총회의 소집을 청구하거나 법원에 그 소집의 허가를 청구한 때에는 청구시부터 해당 임원의 해임여부가 결정될 때까지의 기간
  - 소수주주가 법원에 해당 주권상장법인의 임원의 직무집행 정지를 청구하거나 주주총회결의의 무효·취소 등의 소를 제기하는 등 해당 주권상장법인의 경영과 관련된 분쟁으로 소송이 진행 중인 기간
  - 상기 사유에 준하는 해당 주권상장법인의 경영권분쟁사실이 신고·공시된 후 그 절차가 진행 중인 기간



### 3. 공개매수신고가 경영권분쟁사실의 신고로 볼 수 있는지 여부

- ☐ 주권상장법인의 주식을 대량매수하기 위한 공개매수신고가 “상기 사유에 준하는 해당 주권상장법인의 경영권분쟁사실이 신고·공시”된 경우에 해당하는지 여부가 문제됨
  - 여기에서의 “상기 사유에 준하는 해당 주권상장법인의 경영권분쟁사실”은 주주총회 소집을 청구하거나, 법원에 청구 또는 소송을 제기하는 등 경영권 분쟁과 관련된 구체적인 사실의 발생을 의미하며,
  - 공개매수 자체가 경영권분쟁과 관련된 구체적인 사실의 발생이라고 보기는 어려우므로 공개매수신고는 전환사채 등의 발행이 제한되는 경영권분쟁 사실의 신고·공시에 해당하지 않음



## Q&amp;A 2-40

**교환사채의 발행요건 및 발행절차와 관련하여 교환사채를 교환 대상 주식의 발행인에게 발행할 수 있는지 여부****1. 관련규정**

- 상법 §469②, §341, 동 시행령 §22
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §165의3

**2. 발행인의 교환사채 취득과 교환권 행사 가능여부**

- ☐ 상법 시행령 §22는 교환사채의 발행요건 및 절차에 관하여 정하고 있으나, 발행 상대방에 관하여는 특별히 규정하는 것이 없음
  - 따라서 교환사채 발행 상대방에 대하여는 제한이 없으므로 교환대상 주식의 발행인에게도 교환사채를 발행할 수 있으나
  - 교환권을 행사하는 경우에는 교환사채권자가 자기주식을 취득하는 결과가 되고, 이러한 자기주식 취득은 상법 및 자본시장법상 자기주식 취득사유가 되지 못하므로 교환권 행사는 불가능



## Q&A 2-41

### 자산유동화증권을 발행할 수 있는 자산보유자의 범위는?

#### 1. 관련규정

- 자산유동화에 관한 법률 §2, 자산유동화에 관한 법률 시행령 §2, 자산유동화업무감독규정 §2

#### 2. 자산보유자의 범위

- ☐ 자산유동화를 통해 직접금융시장으로부터 자금을 조달할 수 있는 자산보유자는 다음과 같이 법에 열거된 자에 한함
  - 은행, 증권사(투자매매업자, 투자중개업자), 집합투자업자(자산운용회사), 신탁업자, 종합금융회사, 보험사업자, 상호저축은행, 여신전문금융회사 등 금융회사
  - 한국자산관리공사, 한국토지주택공사, 주택도시기금을 운용·관리하는 자, 예금보험공사 및 정리금융기관, 중소기업진흥공단, 신용보증기금 및 기술보증기금, 주택도시보증공사, 지방공기업, 한국주택금융공사, 서민금융진흥원 등 공공법인
  - 신용도가 우량한 법인(외국법인 포함)으로서 금융위가 미리 정하는 기준을 충족하는 법인 : 주권상장법인(관리종목 제외) 및 투자적격 신용평가등급(BB 등급 또는 이에 준하는 등급 이상)을 받은 법인
  - 기업구조조정전문회사, 농업협동조합 및 수산업협동조합(여신규모 1천억원 이상인 조합만 해당), 농업협동조합 자산관리회사



## Q&A 2-42

**자산유동화를 위해 설립된 특수목적회사인 유동화전문유한회사 (SPC)의 업무범위는?**

### 1. 관련규정

- 자산유동화에 관한 법률 §22

### 2. 유동화전문유한회사의 업무범위

- 유동화전문유한회사는 자산유동화에관한법률 제22조의 규정에 의한 업무 외의 업무를 영위할 수 없으며(겸업금지), 본점 외의 영업소를 설치할 수 없고 직원을 고용할 수도 없음
  - 유동화전문유한회사는 소극적으로 유동화자산을 관리함으로써 유동화증권을 계획대로 상환하는 것을 목적으로 하기 때문에 업무영역을 확대함으로써 유동화증권 상환의 불확실성을 높이는 행위는 엄격하게 금지되는 것임
  - 따라서 유동화전문유한회사가 자산관리자 및 업무수탁인에게 업무를 위탁할 경우에는 자산유동화에관한법률에서 정한 범위 내에서 그 위탁업무의 범위와 권한 및 책임을 구체적으로 계약서에 반영해야 함



## Q&A 2-43

### 장래채권을 유동화하기 위한 요건은?

- 장래 발생할 채권중 현재 그 권리의 특징이 가능하고 가까운 장래에 발생할 것임이 상당한 정도로 기대되는 경우에는 채권양도의 대상이 될 수 있음
  - 권리의 특정가능
    - 사회통념상 양도 목적 채권을 다른 채권과 구별하여 그 동일성을 인식할 수 있을 정도이면 그 채권은 특정된 것으로 봐야 할 것인 바,
    - 채권 계약의 내용이 어느 정도 구체화되어 있어야 하고, 채무가 특정되어 있어야 할 것임
  - 발생가능성의 정도
    - 구체적인 사안을 고려하여 채권양도 당시 채권이 가까운 장래에 발생할 것임을 상당한 정도로 기대될 수 있는가를 기준으로 판단
    - \* 상당여부는 판례, 사회적 통념을 기준으로 결정하여야 함



## Q&amp;A 2-44

**유동화증권의 발행한도는?****1. 관련규정**

- 자산유동화에 관한 법률 §33

**2. 유동화증권의 발행한도**☐ 유동화증권 발행한도의 개요

- 유동화증권의 발행총액은 양도 또는 신탁받은 유동화자산의 매입가액 또는 평가가액의 총액을 한도로 함
- 다만, 유동화증권의 상환 등에 필요한 자금의 일시적인 차입금은 발행총액에 포함하지 아니함

☐ 발행한도의 산정방법

- 유동화자산의 양도가액과 평가가액 간에 차이가 나는 경우 양도가액과 평가가액 중 큰 금액을 한도로 하여 유동화증권을 발행할 수 있음
  - 평가가액과 양도가액의 차이가 큰 경우에는 그에 대해서 합리적으로 이해 가능한 범위여야 하며,
  - 또한, 부동산을 유동화자산으로 하는 경우 원칙적으로 양도가액에서 채무인수액(임차보증금 등)을 제외한 가액을 발행한도로 해야 함



## Q&A 2-45

### 유동화자산의 양도와 관련하여 양도자산에 대한 적절한 실사 기준일은?

- ☐ 실사기준일은 양도의 대상, 금액 등을 확정하기 위해 매매 당사자간에 정하는 기준시점으로, 실사에 소요되는 시간 등을 고려하여 결정
- ☐ 유동화자산의 종류에 따라 실사의 방법과 소요되는 시간 등이 달라질 수 있으므로, 일괄적으로 실사기준일로부터 양도일까지의 기간을 한정하는 것은 어렵지만,
  - 유동화전문회사에 자산을 양도하는 날로부터 소급하여 3개월 이내로 실사 기준일을 정하는 것이 바람직
  - 실사기준일로부터 3개월을 초과하는 시점에 유동화전문회사에 유동화자산을 양도하게 되는 경우에는
    - 양도일에 가까운 일자를 새로운 실사기준일로 정하여, 기존 실사기준일로부터 새로운 실사기준일까지 기간의 자산의 변동 내역을 반영한 실사 보고서를 작성하는 것이 바람직



## Q&amp;A 2-46

**근저당권에 의해 담보된 채권의 확정시기 및 확정절차를 위해 내용증명 우편을 발송할 수 있는 시점은?**

### 1. 관련규정

- 자산유동화에 관한 법률 §7의2

### 2. 내용증명 우편의 발송시점

☐ 근저당권에 의해 담보된 채권을 양도하고자 하는 경우

- 자산보유자가 채무자에게 근저당권에 의하여 담보된 채권의 금액을 정하여 추가로 채권을 발생시키지 아니하고 그 채권의 전부를 양도 또는 신탁 하겠다는 의사를 기재한 통지서를 내용증명우편으로 발송한 때에는 통지서를 발송한 날의 다음날에 당해 채권이 확정된 것으로 봄(다만, 채무자가 10일 이내에 이의를 제기한 때에는 그러하지 아니함)

☐ 내용증명우편 발송시점

- 자산유동화에 관한 법률에서는 피담보채권의 확정절차를 간소하게 할 수 있는 특례를 마련하고 있기 때문에 이의 남용을 방지할 필요가 있음
  - 따라서 자산유동화의 목적으로 피담보채권을 확정하는 것을 명백히 하기 위하여 반드시 자산유동화계획등록신청서를 제출한 이후에 내용증명 우편을 발송하여야 할 것임



## Q&A 2-47

### 유동화전문유한회사(SPC)의 해산 및 청산시 자산유동화관련 중요사항 발생등 신고서에 첨부되는 서류는?

#### 1. 관련규정

- 자산유동화업무 감독규정 §19

#### 2. 유동화전문유한회사의 해산·청산시 첨부서류

- ☐ 유동화전문유한회사는 청산시 금융감독원의 전자공시시스템(DART)에 자산유동화관련중요사항발생등신고서를 제출하여 청산하였음을 공시하고 있음
  - 청산과 관련한 자산유동화관련중요사항발생등신고서에는 청산을 입증할 수 있는 서류인 청산종결된 법인등기부등본, 청산종결에 관한 사원총회의사록, 결산보고서, 청산법인 대차대조표 등을 첨부자료로 제출
- ☐ 유동화전문유한회사는 자산유동화업무감독규정 제19조에 따라 해산사유가 발생한 경우 지체없이 그 사실을 감독원장에게 신고하도록 규정하고 있음
  - 유동화전문유한회사의 해산시에 자산유동화관련중요사항발생등신고서에 채권등록말소확인서, 후순위채 및 유동화증권상환완료확인서, 해산 및 청산인 등기부 등본 말소, 신문공고문 등을 첨부서류로 제출



## Q&amp;A 2-48

### 전문자산관리자(AMC)의 자격요건 확인을 위한 증빙자료는?

□ 전문자산관리자(AMC)의 자격요건 확인을 위한 증빙자료는 다음과 같음

| 요 건                                             | 증 빙 자 료                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 자본금 요건                                       | 법인등기부등본, 정관, 주금납입보관증명서,<br>외국인투자기업등록증(최대출자가가 외국인인 경우)                                                                          |
| 나. 전문인력 및<br>관리인력 요건                            | ① 20명 이상의 관리인력 요건 : 직장의료보험공단확인서<br>(또는 각 개별 의료보험증 사본) 또는 원천징수이행상황신고서<br>② 자격증소지자 요건 : 자격증, 고용계약서<br>③ 금융전문인력 요건 : 경력증명서, 고용계약서 |
| 다. 신용정보의이용및<br>보호에관한법률<br>제27조제1항<br>각호의 해당여부   | ① 대표이사의 각서 : 전직원이 해당하지 아니함을 서약하여야 함<br>② 임직원의 개별 각서<br>③ 신원조회확인서 : 외국인을 제외한 내국인 모두에 대하여 징구함                                    |
| 라. 최대출자가가<br>외국인인 경우<br>전문적인<br>자산관리업무<br>영위 여부 | ① 자산관리업무 영위 여부 : 회계법인의 확인서(감사보고서포함)<br>또는 평가기관의 평가보고서<br>② 출가지분 관계 확인 : 법률법인의 지분관계확인서,<br>외국인투자기업등록증명서<br>③ 최대출자의 확인서          |

\* 본 증빙자료들은 경우에 따라 공증확인이 필요할 수 있으며, 적격요건 확인을 위한 추가 증빙자료가 제출될 수도 있음



## Q&A 2-49

**예외적으로 유동화자산에 대한 표본추출방법에 의한 실사가 허용되는 경우는?**

### 1. 관련규정

- 자산유동화업무 감독규정 §12②

### 2. 유동화자산 실사방법

- ☐ 외부평가기관이 양도등 대상자산을 실사하는 경우 원칙적으로 대상자산 전체에 대하여 관련 증빙서류 등을 검토하여 그 실재여부를 확인하여야 함
- ☐ 다만, 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 표본추출방법에 의한 실사가 허용됨
  - 양도 등의 대상자산이 다수이고 동일한 유형이고,
  - 자산보유자가 양도등의 대상자산에 대한 관리업무를 원활하게 수행하는데 필요한 전산시스템을 구축하여 적정하게 관리·운영하고 있으며,
  - 표본추출에 의한 방법이 더 효과적이라고 볼 수 있는 합리적 근거가 있을 것



## Q&amp;A 2-50

**ABS 발행후 제1사업연도가 1개월 미만인 경우 사업보고서를 제출해야 하는지 여부와 SPC 해산사유 발생시 사업보고서를 제출해야 하는지 여부?**

- ☐ 제1사업연도가 1개월 미만이라도 제출해야 함
  - 제2사업연도에 사업보고서 제출시 제1사업연도의 사업보고서가 공시되지 않기 때문임
- ☐ 사업보고서 제출일 이전에 유동화사채 등의 상환완료 등으로 해산사유가 발생하는 경우에 해당 결산일에 대한 사업보고서를 제출하지 않아도 무방함
  - 예를 들어, 12월말 결산법인은 사업연도 경과 후 90일 이내에 사업보고서를 제출해야 하나, 90일 이내에 해산사유가 발생하고 공모로 발행한 유동화 증권의 상환이 완료되면 투자자 보호에 문제가 없다고 판단되어 사업보고서 제출이 면제되고 있음



## Q&A 2-51

**외국은행의 지점이 자산보유자 자격이 인정되는지 여부와 일반 법인이 투자적격 예비등급에 해당되는 경우 해당 법인이 자산보유자 자격을 인정받을 수 있는지 여부?**

### 1. 관련규정

- 자산유동화에 관한 법률 §2
- 은행법 §59
- 자산유동화업무감독규정 §2

### 2. 자산보유자 자격 인정여부

- ☐ 자산유동화에관한법률 제2조제2호에 의한 은행은 자산보유자이며 은행법 제59조에 따라 외국은행지점도 은행에 해당된다고 보아 자산보유자 자격이 인정됨
- ☐ 일반법인은 투자적격인 예비등급에 해당하는 경우 자산보유자로서의 자격을 얻을 수 없음
  - 즉, 일반법인이 자산보유자로 인정되기 위해서는 신용도가 우량한 법인이어야 하며, 자산유동화계획의 등록신청서 제출일로부터 1년 이내에 신용평가회사로부터 투자적격 평가등급을 받은 법인이어야 함

**Q&A 2-52**

**자산유동화에관한법률에 의해서 설립된 SPC는 법인세법시행령 제17조의2제8항의 규정에 의한 기관투자자에 해당되는지 여부?**

**1. 관련규정**

- 법인세법 시행령 §17의2⑧

**2. 유동화전문유한회사의 기관투자자 해당 여부**

- ☐ 자산유동화에관한법률에 의해서 설립된 SPC는 법인세법시행령제17조의2제8항의 규정에 의한 기관 투자자에 해당되지 않음.



## Q&A 2-53

**자산유동화계획의등록신청서 또는 변경등록신청서가 제출된 후 등록까지 소요되는 기간은?**

### 1. 관련규정

- 자산유동화업무감독규정 §7

### 2. 자산유동화계획등록 또는 계획의 변경등록 관련

□ 금융위원회는 자산유동화에 관한 법률 제5조의 규정에 의하여 이를 거부하거나 그 내용의 변경을 요구하는 경우에는 그 계획등록신청서의 제출일로부터 10영업일(초일 불산입 및 말일 산입, 토요일 및 공휴일은 제외)이내에 등록 또는 등록거부를 통보해야 함.

- 따라서, 10영업일 안에 유동화전문유한회사의 등록여부가 결정됨.

**Q&A 2-54****전문자산관리자(AMC)는 설립시 허가를 받아야 하는지 여부?****1. 관련규정**

- 자산유동화에 관한 법률 §10
- 자산유동화에 관한 법률 시행령 §5
- 자산유동화업무감독규정 §16의2

**2. 전문자산관리자(AMC) 설립 관련**

- ☐ 전문자산관리자(AMC)는 설립에 대한 허가 또는 등록 대상이 아님.
- ☐ 유동화전문유한회사는 자산유동화계획의등록신청서 제출시 전문자산관리자(AMC)가 해당 요건을 갖춘 경우 자산관리업무위탁계약에 의하여 유동화자산의 관리를 위탁할 수 있음.



## Q&A 2-55

### 대체업무수탁인의 선임이 필수사항인지 여부?

#### 1. 관련규정

- 자산유동화에 관한 법률 §23

#### 2. 대체업무수탁인 선임 관련

- ☐ 대체업무수탁인은 업무수탁인이 업무를 수행하지 못하는 불가피한 상황에 대비하기 위한 것으로 업무수탁인이 우량한 금융기관이 아닌 경우 업무의 연속성 및 공신력이 상대적으로 취약하기 때문에 대체업무수탁인을 선임하는 것이 바람직함.



## Q&amp;A 2-56

**유동화전문유한회사는 금융감독원의 검사를 받는 금융회사인지 여부?**

### 1. 관련규정

- 자산유동화에 관한 법률 §34
- 자산유동화업무감독규정 §23

### 2. 유동화전문유한회사의 감독 관련

- ☐ 유동화전문유한회사는 페이퍼컴퍼니(paper company)로서 금융회사가 아니며 금융감독원의 검사대상기관이 아님(금융위원회의설치등에관한법률 제38조).
- ☐ 다만, 유동화전문유한회사가 자산유동화에 관해서 『자산유동화에 관한 법률』을 적용받고자하는 경우 금융위원회에 자산유동화계획을 등록하여야 하며,
  - 감독원장은 투자자보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 금융위원회가 정하는 바에 따라 유동화전문유한회사 등과 이로부터 업무의 수행을 위탁 받은 자 및 자산관리자의 업무 또는 재산에 관한 자료의 제출을 요청하거나 그 소속직원으로 하여금 동 업무 또는 재산에 대하여 조사를 실시하게 할 수 있음.



## Q&A 2-57

**유동화전문유한회사는 자산보유자에게 자산관리 위탁을 할 수 있는데, 여기서 자산보유자라 함은 유동화자산을 보유한 자산보유자를 의미하는지 여부?**

### 1. 관련규정

- 자산유동화에 관한 법률 §2, §10

### 2. 유동화전문유한회사의 자산관리 위탁 관련

- ☐ 유동화전문유한회사는 자산관리위탁계약에 의해 자산보유자, 신용정보업자, 전문자산관리업자에게 자산관리 업무를 위탁할 수 있음.
- ☐ 자산관리를 할 수 있는 “자산보유자”라 함은 자산유동화에관한법률 제2조 제2호에 자산보유자로 열거된 금융기관 등을 의미함.



## Q&amp;A 2-58

**유동화전문유한회사는 감독원 홈페이지내 제도권 금융기관에서 조회가 안 되는데, 관련 정보를 어디서 확인할 수 있는지?**

**1. 관련규정**

- 자산유동화에 관한 법률 §9
- 자산유동화업무감독규정 §22

**2. 유동화전문유한회사의 관련 정보 확인 관련**

- ☐ 유동화전문유한회사는 페이퍼컴퍼니(paper company)로서 금융회사가 아니므로 제도권 금융기관 검색란에서 조회되지 않음.
- ☐ 금융감독원 홈페이지([www.fss.or.kr](http://www.fss.or.kr))에 접속하여 전자공시시스템([dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr))으로 연결 접속하거나 전자공시시스템([dart.fss.or.kr](http://dart.fss.or.kr))에 직접 접속하여 회사명에 유동화전문유한회사명을 입력하여 검색 가능
  - 이로써 해당 유동화전문유한회사가 금융위원회에 유동화계획이 등록되었는지 여부를 확인할 수 있으며 자산유동화계획의등록신청서 등 관련서류들을 열람할 수 있음.
  - 또한, 자산유동화계획의등록신청서의 제7부(기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항)에 관련자의 연락처 등 정보 확인 가능



## Q&A 2-59

**SPC가 발행하는 자산유동화증권을 금융위(감독원)에 등록하지 않아도 자산유동화전문회사의 명칭을 사용해도 되는지?**

### 1. 관련규정

- 자산유동화에 관한 법률 §21

### 2. 유동화전문회사의 명칭 사용 관련

- ☐ 유동화전문회사가 아닌 자는 그 상호 또는 업무를 표시할 경우 유동화전문회사임을 나타내는 문자를 사용할 수 없음
  - 자산유동화에 관한 법률을 적용받지 아니하는 회사가 동 명칭을 사용함에 따른 투자자 등의 오해를 방지하기 위한 규정임

# 제3장 지 분 공 시





## Q&A 3-01

### 주식등의 대량보유상황보고(5%보고) 등의 보고서 작성기준일이란?

#### 1. 관련규정

- 기업공시서식 작성기준 〈별지 제44호 서식〉 중 [기재상의 주의]

#### 2. 보고서 작성기준일

- ☐ 보고서 작성기준일은 최종거래일 또는 보고서 작성일의 전일 등 5% 보고서 또는 임원·주요주주 보고서 작성시 기준으로 한 날을 의미함
  - 발행회사의 발행주식 총수가 빈번히 변동하는 경우 보고서 작성기준일 현재의 발행주식 총수를 기준으로 보고자의 지분율 등을 기재함
- ☐ 주식등의 대량보유상황, 보유목적 또는 그 변동내용을 보고하는 날 전일까지 새로 변동내용을 보고하여야 할 사유가 발생한 경우 새로 보고하여야 하는 변동내용은 당초의 대량보유상황, 보유목적 또는 그 변동내용을 보고할 때 이를 함께 보고해야 함



## Q&amp;A 3-02

## 주식등의 대량보유상황보고(5%보고)의 보고서 보유목적에 따라서 보고방법에는 어떠한 차이가 있는지?

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147·§148·§150
- 기업공시서식 작성기준 <별지 제44호 서식>·<별지 제45호 서식>

### 2. 보유목적에 따른 차이

- 5%보고제도는 보유목적에 따라 보고서 서식 뿐만 아니라 보고기한, 냉각기간 적용 및 변경보고 사유에 차이를 두고 있으며,
- 보유 목적을 거짓으로 보고하는 경우에는 처분명령, 의결권행사금지 등의 제재가 부과될 수 있으므로 보유 목적을 정확하게 기재하여야 함
  - ‘일반투자목적’의 경우 약식서식을 사용하되, 「제4부 단순투자 목적이 아닌 경우 추가 보고내용」 단위서식을 삽입하여 법령상 기재사항이 누락되지 않도록 주의

#### <보유목적에 따른 주요 차이>

| 구 분     | 경영참가목적                           | 일반투자목적                  | 단순투자목적                    |
|---------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 보고서 서식  | 일반서식                             | 약식서식                    | 약식서식                      |
| 보유형태    | 기재                               | 미기재                     | 미기재                       |
| 주요계약    | 기재                               | 기재                      | 미기재                       |
| 자금조성내역  | 기재                               | 기재                      | 미기재                       |
| 보 고 기 한 | 5영업일                             | 신규 : 5영업일<br>변동 : 10영업일 | 신규 : 5영업일<br>변동 : 다음달 10일 |
| 냉 각 기 간 | 적 용                              | 미적용                     | 미적용                       |
| 변경보고사유  | 보유목적 변경<br>주요계약 체결·변경<br>보유형태 변경 | 보유목적 변경<br>주요계약 체결·변경   | 보유목적 변경                   |



## Q&A 3-03

### 경영권에 영향을 주기 위한 행위의 범위는?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147·§150②, 동법시행령 §154①·§154③
- 상법 §363의2·§366·§369·§385②·§402·§418①·§424·§462

#### 2. 보유목적의 구분

- ☐ 보고자는 주식등을 보유하는 목적이 당해 회사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향력을 행사하기 위한 것(경영참가)인지, 경영과는 관계없이 의결권, 신주인수권 등 주주로서 최소한의 본질적 권리만을 행사하는 것(단순투자)인지, 단순투자를 넘어 보다 적극적인 주주활동을 하기 위한 것(일반투자)인지를 구분하여 공시하여야 함

#### 3. 경영권에 영향을 주기 위한 목적

- ☐ 회사의 경영에 영향력을 행사하기 위한 것은 다음의 사항들을 위해 회사나 그 임원에게 ‘사실상 영향력을 행사’하는 것을 말하며, 회사나 임원에게 영향력을 행사하는 행위에는 주주제안권 또는 주주총회소집 요구권을 행사하거나 이를 제3자가 행사하도록 하는 것, 의결권 대리행사를 권유하는 것을 포함하고 단순히 의견을 전달하거나 대외적으로 의사를 표시하는 것은 제외됨(법 §147, 영 §154①)
  - 임원의 선임·해임 또는 직무의 정지(상법 §385②·§402에 따른 권리행사 제외)



- 이사회 등 상법에 따른 회사의 기관과 관련된 정관의 변경(일정 범위 투자자가 투자대상기업 전체의 지배구조 개선을 위해 사전에 공개한 원칙에 따르는 경우 제외)
  - 회사의 자본금의 변경(상법 §424 등 법률에 따른 권리행사 제외)
  - 회사의 합병, 분할과 분할합병
  - 주식의 포괄적 교환과 이전
  - 영업전부의 양수·양도 또는 중요한 일부의 양수·양도
  - 자산 전부의 처분 또는 중요한 일부의 처분
  - 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약
  - 회사의 해산
- ☐ 주주로서 위의 사항들에 대하여 단순히 의결권만을 행사하는 것은 경영참가로 볼 수 없고 적극적으로 회사 또는 그 임원에게 위의 사항들과 관련된 내용을 주장하며 주주제안권 등을 행사하는 경우를 경영참가로 볼 수 있음
- ※ 사안별 판단은 「스튜어드십 코드 관련 법령해석집」 참조('17.6월, DART 게시)

#### 4. 일반·단순투자목적

- ☐ 경영권에 영향을 주기 위한 목적에 해당되지 않는 경우는 일반·단순투자 목적에 해당함
- 일반·단순투자목적으로 5%보고를 한 자는 그 보유 목적을 경영참가목적으로 변경한 이후에야 주주제안권, 주주총회소집 요구 등 경영참가 행위를 할 수 있음에 유의



## Q&amp;A 3-04

## 주식등의 대량보유상황보고(5%보고)의 신규보고와 변경보고시 보고방법은?

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147① 및 §147④, 동법시행령 §155
- 기업공시서식 작성기준 <별지 제44호 서식> 중 [기재상의 주의]  
기업공시서식 작성기준 <별지 제45호 서식> 중 [기재상의 주의]

### 2. 신규보고

☐ 신규보고란 본인과 그 특수관계자가 보유한 주권상장법인 주식등의 비율이 신규로 5% 이상이 되는 경우 발생하는 보고의무임

- 신규보고시에는 면제사유에 대한 규정이 없으므로 어떠한 경우(예 : 주식등의 추가취득 없이 전환사채의 행사가격 조정만으로 보유비율이 4.9%에서 5.1%가 되는 경우 등)에도 보유비율이 5% 이상이 되면 보고의무가 발생
- 기재요령 및 증빙서류 : 5% 이상 취득한 날이 확인될 수 있도록 5% 이상을 보유하게 된 날의 보유상황과 그 직전의 보유상황\*으로 구분 기재하며, 증빙서류도 5% 이상 보유하게 된 날의 매매보고서와 그 직전의 잔고증명서를 첨부

\* 5% 취득시까지의 모든 거래내역을 기재(증빙첨부)할 필요 없음

- 보고서 기재방법 : '제1부 3. 보유주식등의 수 및 보유비율' 중 5%이상을 보유하게 된 날의 보유상황은 「이번 보고서」란에 기재하되 작성기준일란에 그 취득일을 기재하고, 그 직전의 보유상황은 「직전 보고서」란에 기재하되 작성기준일란에 최종거래일을 기재



### 3. 변경보고

- 주식등을 5% 이상 보유상황을 보고한 자(특별관계자 포함)가 그 보유하는 주식등에 대하여 보유목적 또는 보유형태가 변경되거나, 보유주식에 대한 주요계약을 체결·변경한 경우 그 변경 내용을 보고해야 함
  - (보유목적) 보유 목적을 경영참가, 일반투자, 단순투자 상호 간에 변경하는 경우
    - 보고서 기재방법(예시)
      - 경영참가·일반투자→단순투자: 약식서식(단순투자 외 다른 행위를 하지 않겠다는 확인서 포함)
      - 일반·단순투자→경영참가: 일반서식(보유목적란에 경영참가계획 등 명시)
  - (주요계약) 경영참가·일반투자 목적으로 보유하는 자가 그 보유 주식등에 대한 신탁계약, 담보계약 등 주요계약을 체결\*·변경한 경우
    - \* 계약대상 주식등의 수가 발행주식 등 총수의 100분의 1 이상인 경우에 한함
    - 보고서 기재방법 : 보고서상 '보유주식등에 관한 계약'에 계약당사자의 성명, 보고자와의 관계, 관련 주식등의 종류, 주식수, 계약상대방 등 계약상의 주요내용을 기재하고, 증빙자료로서 계약서 사본을 첨부
  - (보유형태) 경영참가목적으로 보유하는 자가 그 보유하는 주식등의 보유 형태(소유 ↔ 보유)가 변경\*된 경우
    - \* 보유형태가 변경되는 주식등의 수가 발행주식 등 총수의 100분의 1 이상인 경우에 한함
    - 보고서 기재방법 : '제2부 1. 가. 주식등의 종류별 보유내역'에 보유 형태별로 보유 주식등의 수량을 기재하고, 보유형태 변경을 입증할 수 있는 증빙서류를 첨부



## Q&A 3-05

**주식등의 대량보유상황보고서(5% 보고서)상 기재되어야 하는 보유 주식 등에 대한 주요계약의 내용 및 기재방법은?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, 동법시행령 §153②·§155
- 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 §3-10

### 2. 보고대상 주요 계약내용

- ☐ 경영참가·일반투자 목적으로 5% 보고를 한 자가 보유하고 있는 주식등과 관련하여 담보계약, 신탁계약, 대차계약, 장외매매계약, 콜옵션계약, 환매조건부 계약 등 주요 계약을 체결한 경우 그 내용을 보고하여야 함
  - 또한 주요계약내용이 변경(계약대상 주식등의 수가 그 주식등의 총수의 1% 이상인 경우만 해당)된 경우에도 5일 이내에 그 내용을 보고하여야 함

### 3. 보유 주식등과 관련된 주요계약의 기재방법

- ☐ 주요 계약과 관련한 계약당사자의 성명, 보고자와의 관계, 관련 주식등의 종류, 주식수, 금액 기타 계약상의 주요내용을 기재
  - 보유 주식등에 관한 주요계약서 사본을 첨부하여야 함
    - ※ 주요계약을 체결하여 신규 또는 변동보고일 현재 그 계약을 유지하고 있는 경우에는 매 보고시마다 이를 기재하여야 함 (다만, 해당 주요계약에 관한 증빙자료인 계약서 사본은 체결 이후 최초보고시에 첨부하고 이후 보고시에는 생략 가능)



#### 4. 주식을 담보로 제공한 경우 보고방법

- 담보 제공자는 담보제공 사실만으로 보고의무가 발생하며, 담보제공사실을 「보유주식등에 관한 계약」란\*에 기재하여 공시함

\* 일반 서식 : 제2부 대량보유내역 → 2. 보유주식등에 관한 계약

약식 서식 : 제4부 단순투자 목적이 아닌 경우 추가 보고내용 → 1. 보유주식등에 관한 계약

- 담보계약 추가 기재사항으로 반대매매 등 채무불이행에 따른 담보주식등 이전에 대한 투자자의 예측가능성 제고를 위해 대출금액, 채무자, 이자율, 담보유지비율 등을 기재하여야 함
  - 한편 실제 채무불이행에 따른 담보주식 처분 등 소유권이 이전되어 본인의 보유비율이 1%이상 변동하는 경우에 변동보고의무 발생
- 담보권자는 피담보채무의 변제기가 도과하는 등 담보계약의 내용에 따라 주식 등의 처분권한이나 의결권 행사권한이 생기는 시점에 5%보고 의무가 발생



## Q&amp;A 3-06

## 주식등을 장외에서 거래한 경우의 변동보고 및 변경보고의 보고 내용 및 보고방법은?

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, 동법시행령 §155

〈사례〉 甲은 경영참여 목적으로 상장사 A사의 주요주주 乙(경영참가목적)과 '16.2.11. A사 주식 200만주(20%)에 대한 매수계약(계약금 : 10억원, 잔금 : 90억원)을 체결하였으며, '16.3.7. 丙과 150만주에 대한 주식담보 대출계약을 체결하고 같은날 丙으로부터 대출금 50억원을 지급 받아 잔금 90억원을 乙에게 지급함과 동시에 乙로부터 동 매매대상 주식을 인도받음

### 2. 주식매수자(甲)의 보고방법

#### □ 매수계약 체결(신규보고)

- 甲은 계약체결 시점에 200만주를 보유(인도청구권)하게 되므로 5영업일 이내인 2.18.까지 지분 20%에 대한 신규보고를 이행하여야 함

- 보고시 장외매수 계약의 주요내용 및 지분현황을 기재하고 예정매매 금액(100억원)에 대한 자금조성내역을 명기

※ (세부기재예시) 제1부 5. “변동(변경)사유” > “변동방법·사유”란에 장외매수의 간략한 내용을 기재, 제2부 1. 나. “보유형태별 보유내역”란에서 200만주에 대한 보유형태를 보유(영 §142 ii)로 표시하고 2. “보유주식등에 대한 계약”란에서 계약상대방·주식 인수예정일·매수대금 등 주요계약내용을 기재, 제3부 3. “취득에 필요한 자금등의 조성내역”란에서 자금조성내역을 기재



## □ 주식인수 및 담보제공시점(변경보고)

### 〈 보유형태 변경보고 〉

- '16.3.7. 매매대상 주식을 수령함에 따라 주식등에 관한 보유형태가 기존 보유(인도청구권)에서 소유로 변경되었으므로 200만주에 대한 보유형태 변경보고 의무가 발생

⇒ 甲은 잔고증명서, 대금영수증 등을 첨부하여 200만주에 대한 보유형태가 보유에서 소유로 변경되었음을 5영업일 이내인 '16.3.14.까지 보고

※ (세부기재예시) 제1부 5. “변동(변경)사유” > “변경사유”란에 장외매수계약 이행에 따른 주식인수 내용을 기재, 제2부 1. 나. “보유형태별 보유내역”란에서 보유형태를 200만주에 대한 소유(영 §142 i)로 기재, 제3부 3. “취득에 필요한 자금등의 조성내역”란에서 최종 자금조성내역을 기재

### 〈 주요계약에 대한 변경보고 〉

- '16.3.7. 체결한 주식담보 계약은 보유주식에 대한 주요계약으로서 이에 대한 변경보고의무가 발생

⇒ 甲은 담보계약 체결일로부터 5영업일 이내인 '16.3.14.까지 담보계약 내용을 보고하여야 함

※ (세부기재예시) 제1부 5. “변동(변경)사유” > “변경사유”란에 주식담보계약에 따른 변경내용을 간략히 기재, 제2부 2. “보유주식등에 대한 계약”란에서 담보계약 상대방, 차입금, 상환예정일 등 주요계약내용을 명기

## □ 종합 정리

- 甲은 주식매수계약에 따라 2.18.까지 신규보고 의무를 이행하여야 하며, 3.14.까지 주식인수 및 담보계약체결에 따른 변경보고를 이행하여야 함 (변경보고 의무 발생사유는 2개이나, 본 건의 경우 1개의 보고서로 보고할 수 있음)



### 3. 주식매도자(乙)의 보고방법

#### ☐ 매도계약 체결시점(변경보고)

- 乙은 '16.2.11. 주식에 대한 주요계약인 매매계약을 체결하였으므로 5영업일 이내인 '16.2.18.까지 주요계약에 대한 변경보고를 이행하여야 함(단순투자 목적 제외)

※ (세부기재예시) 제1부 5. “변동(변경)사유” > “변경사유”란에 주식에 대한 매도계약을 체결하였음을 기재하고, 제2부 2. “보유주식등에 대한 계약”란에서 계약 상대방, 주식 인도예정일, 매매대금 등 주요계약 내용을 명기

#### ☐ 주식의 인도시점(변동보고)

- '16.3.7. 주식처분에 따른 변동보고 의무(기준일 : 대금수령일과 주식인도일 중 빠른 날)가 발생하였으므로 변동상황을 5영업일 이내인 '16.3.14.까지 보고

### 4. 담보권자(丙)의 보고방법

#### ☐ 담보주식에 대한 처분권한 발생시점(신규보고)

- 丙은 담보수령만으로는 보고의무가 발생하지 아니하나, 추후 변제일 경과 등으로 담보에 대한 처분권한을 가지는 경우 보고의무가 발생함(보유에 해당, 영 §142iv)

※ 한편 단순투자목적의 보고자의 경우 보유주식등에 관한 주요계약 및 보유형태에 대한 변경보고 의무가 없으므로 지분변동 현황에 대한 변동보고만을 이행하면 보고의무를 충족한 것이 됨



## Q&A 3-07

**보유 주식등의 보유형태가 소유에서 보유(인도청구권)로 변경된 경우 보고의무 발생여부 및 보고방법은?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, 동법시행령 §153②·§155
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §3-10

### 2. 보고형태가 변경된 경우의 보고의무 발생여부

- ☐ 경영참여목적으로 5% 보고를 한 자가 주식등에 대한 장외매수계약을 체결하고 실제 주식등을 인도(보유→소유)받거나 보유 주식등에 대한 대차계약을 체결(소유→보유)하는 등 주식등의 보유형태가 변경된 경우 이에 대한 변경내용을 보고하여야 함(영 §155)

※ 종전 증권거래법과 달리 보유비율의 변경이 없는 경우에도 보고의무가 있음에 유의

### 3. 보고의무의 발생예시

- ☐ 보유 → 소유로 보유형태가 변경된 경우
- 주식 장외매수계약을 체결(보유)한 후 실제 주식을 인도(소유)받은 경우
  - 보유 중인 주식매수선택권을 행사하여 보유형태가 보유에서 소유로 변경된 경우
  - Call-Option이나 예약완결권 행사를 통해 주식등을 인도받은 경우 등



- ☐ 소유 → 보유로 보유형태가 변경된 경우
  - 환매조건부 매매를 한 경우의 매도자
  - 소유 주식을 타인에게 대여하여 주식에 대한 보유형태가 소유에서 보유(인도청구권)로 변경된 경우

#### 4. 보유형태 변경보고의 방법

- ☐ 5% 보고서상 제1부 보고의 개요중 변경사유란에 변경대상자, 변경일자, 변경내용 등 구체적 내용 및 사유를 명확히 기재하고, 제2부 대량보유내역 중 보유형태별 보유내용란을 변경내용에 부합하게 수정하여 표시하고 필요시 주식 등을 통해 보유형태 변경현황을 설명
  - 다만 실제 보유지분율에는 변동이 없는 상태이므로 세부변동 내용란에는 별도로 변경내용을 기재하지 않음



## Q&A 3-08

**보유주식을 담보로 제공하거나 주식을 담보로 제공받은 경우, 주식등의 대량보유상황보고(5%보고) 방법은?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147①, 동법시행령 §142·§155

### 2. 보유주식의 담보제공시 보고방법

- 담보제공자는 계약체결일에 주요계약체결에 따른 변경보고(단순투자목적 투자자 제외) 의무가 있으며, 보고시마다 아래 사항을 기재하여야 함
  - 주요계약의 공통 기재사항으로 계약 상대방(차입처), 계약체결(변경)일, 계약기간을 기재\*하여야 하고
  - 담보계약 추가 기재사항으로 반대매매 등 채무불이행에 따른 담보주식등 이전에 대한 투자자의 예측가능성 제고를 위해 대출금액, 채무자, 이자율, 담보유지비율 등을 기재\*하여야 함
    - \* 일반 서식 : 제2부 대량보유내역 → 2. 보유주식등에 관한 계약
    - 약식 서식 : 제4부 단순투자 목적이 아닌 경우 추가 보고내용 → 1. 보유주식등에 관한 계약
  - 한편 담보제공자는 담보주식등이 처분(또는 소유권 이전)되는 경우 변동 보고의무가 있음에 유의
    - ※ 담보관련 계약내용에 따라 담보권자가 담보주식에 대한 처분권한을 갖는 시점에서는 보고의무 없음



### 3. 주식을 담보로 제공받은 경우 보고방법

- ☐ 주식담보를 제공받은 자(담보권자)는 계약에 따라 그 담보주식에 대한 처분 권한을 갖는 시점에서 보유자로서 5%보고의무가 있으며,

※ 담보주식을 수령한 시점에서는 보고의무 없음

- 담보주식 등을 처분하는 경우 변동보고, 소유권이 이전되는 시점에서의 보유형태의 변경(보유→소유)에 따른 변경보고\* 의무가 있음

\* 경영참가목적 투자자에 한함

### 4. 담보계약의 상대방(차입처) 변경, 기간 갱신·만료 등에 대한 보고의무

- ☐ 담보계약과 관련하여 담보로 제공한 주식수량은 동일하나 피담보채무의 차입처가 변경되었거나 담보계약 기간이 갱신 또는 만료되는 등 담보계약 기재사항 변경이 있는 경우에도 변경보고의무 발생



## Q&amp;A 3-09

## 주식등의 대량보유상황보고(5%보고)의 연명보고시 보고방법은?

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §153④
- 기업공시서식 작성기준 <별지 제44호 서식> 중 [기재상의 주의]

### 2. 연명보고

- ☐ 본인과 특별관계자가 합산하여 주식등을 5%이상을 보유하는 경우 그 본인은 5%보고서를 제출해야 할 의무가 있음
  - 한편, 대표보고자를 선정하여 그 특별관계자와 연명으로 보고하는 경우 특별관계자도 보고의무를 이행한 것이므로 별도로 보고할 필요가 없음
    - ※ 특별관계자와 합산한 지분이 5%이상이 되는 자는 그 합산한 지분 전부를 연명보고방식 또는 단독보고방식으로 보고하여야 하며, 합산 지분 중 일부만을 다른 보고자와 연명 보고하는 경우에는 보고의무가 면제되는 것은 아님
- ☐ 대표보고자는 연명보고를 통해 본인의 보고의무와 그 특별관계자의 보고의무를 동시에 이행하는 것이므로
  - 특별관계로부터 보고에 관한 일체의 사항을 위임받은 사실을 증명할 수 있는 서면(위임장)을 제출해야 함
  - 이 경우 위임장은 최초 연명보고 또는 특별관계자의 변동이 있는 경우에만 제출하며 매 보고시마다 제출할 필요는 없음



## Q&A 3-10

### 특별관계자가 여러 명인 경우 실제 주식등의 대량보유상황보고 (5%보고) 의무자의 범위는?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147·§148, 동법시행령 §153·§154·§155 등
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §3-11

#### 2. 보고의무 판단에 관한 현행제도의 개요

- ☐ 본인이 보유하고 있는 주권상장법인의 주식등의 수와 법 §133③ 및 영 §141의 규정에 의한 특별관계자(특수관계인 및 공동보유자)의 보유 주식등의 수를 합하여 그 보유비율이 5% 이상인 자가 보고의무자임(법 §147)
  - 따라서 누구든지 주권상장법인의 주식등을 1주라도 보유하게 되면 본인 및 특별관계자(특수관계인과 공동보유자)가 각각 보유하는 주식등의 수를 합산하여 5% 이상이 되는가를 판단하여야 함
  - 그 결과 전체 보유비율이 5% 이상인 경우 그 보유지분에 대하여 보고의무가 발생하게 되고, 누가 실제 보고를 할 것인가는 보고의무자가 누구인가와는 별개의 문제임

#### 3. 실제 보고자 결정

- ☐ 특정인 A를 중심으로 볼 때 특별관계자인 B, C도 각각의 입장에서는 본인 이므로 B, C도 본인을 중심으로 특별관계로 연결된 모든 사람의 지분을



합하여 보고의무 여부를 판단하여야 함

- A, B, C가 상호 특별관계자에 해당하고 그 합산보유비율이 5% 이상인 경우 A, B, C 모두가 본인의 입장에서 보고의무를 부담하나, 그 중 가장 많은 지분을 보유한 자가 나머지 의무자의 보고업무를 위임받아 연명하여 대표로 보고할 수 있으며, 연명 보고하는 경우 다른 의무자는 따로 보고할 필요가 없음

☐ 다만 발행회사가 소유하는 자사주는 해석상 종전과 같이 보고의무가 면제됨



## Q&amp;A 3-11

**주식등의 대량보유상황보고(5%보고)시 형식상 특수관계인에 해당하는 자가 명백히 공동보유관계가 없는 경우에도 합산하여 보고하여야 하는지?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, 동법시행령 §141③

### 2. 특수관계인 여부 판단 방법

- ☐ 영 §141③의 규정에 따르면 특수관계인에 해당하더라도 공동보유관계가 아님을 증명할 경우 주식등의 대량보유상황보고에서 특수관계인으로 보지 아니함
  - 공동보유관계가 아님이 인정되는 경우로는 당사자간 경영권 분쟁이 있는 경우, 당사자간 소송제기 등 법적 다툼이 있는 경우, 공정거래법상 계열분리된 경우 등으로서 특수관계인 전원이 공동보유관계가 없음을 확인하는 경우 및
  - 집합투자기구의 경우 그 집합투자기구를 운용하는 금융회사가 고유계정 또는 특수관계인과 독립적으로 주식등을 거래하고 의결권을 행사한다고 볼 만한 적절한 내부통제체계<sup>\*</sup>를 갖추고 이를 이행하는 경우 등이 있음
    - \* 금융회사가 집합투자기구 운용에 있어 자본시장법에 따라 정보교류차단벽을 설치하고, 특수관계인 전원과 공동보유관계에 있지 않겠다는 서면확인을 하며, 구체적인 의결권 행사지침을 마련하여 그에 따라 주식등을 거래하고 의결권을 행사
    - ※ 영 §141③에 따르면, 공동보유관계가 아님을 '증명'하여야 한다고 규정되어 있어, 집합투자기구의 경우에도 독립적 의결권 행사 등에 관한 엄격한 증명을 요함
- ☐ 공동보유자 판단기준과 관련된 영 §141② 각호 사유는 모두 별개의 요건이므로 공동보유자에 해당하지 않기 위해서는 각 호 모두에 해당하지 아니하여야 함



### 3. 보고 방법

- ☐ 본인과 공동보유관계가 아닌 특수관계인은 주식등의 대량보유상황보고에 있어 특수관계인이 아닌 것으로 간주되므로 합산하지 않고 특수관계인 각각의 입장에서 보고의무 발생여부 파악함
  - 따라서 본인 및 제외된 특수관계인은 각각의 입장에서 자신을 기준으로 특별관계자와 합산한 주식 등의 수가 5% 이상인 경우에는 별도 보고의무가 있고 5% 미만인 경우에는 보고의무가 없음
- ☐ 최초 보고서 공동보유목적으로 인해 합산하여 연명보고를 하였던 특수관계인이 공동보유목적이 없어지는 경우에 기존 대표보고자는 당해 특수관계인의 보유주식등을 합산비율에서 제외하여 변동 보고서를 제출
- ☐ 자산운용사 또는 생명보험사 등 집합투자기구(변액보험 포함)를 운용하는 금융회사가 고유계정으로 보유한 지분이 있을 경우 고객계정으로 보유한 지분과 합산하여 보고
  - 보고서 기재방법 : 보고자 또는 특별관계자가 금융회사인 경우 '제2부 3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역'에 보유주식등의 수와 보유비율을 자기(고유)계정과 고객계정으로 구분하여 기재



## Q&A 3-12

**연명보고자 중 1인의 보유지분이 대표보고자의 지분보다 많은 경우 반드시 대표보고자를 변경하여야 하는지?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, 동법시행령 §153④
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §3-11

### 2. 연명보고 방법

- ☐ 본인과 그 특별관계자가 함께 보고하는 경우에는 보유 주식등의 수가 가장 많은 자를 대표자로 선정하여 연명으로 보고할 수 있음(영 §153④)
  - 보고자가 특별관계자의 위임을 받아 연명보고하는 경우 형식에 관계없이 그 특별관계자로부터 보고에 관한 일체의 사항을 위임받은 사실을 증명할 수 있는 서면을 제출하여야 함(규정 §3-11)
  - ※ 위임장 양식은 P.299 참조

### 3. 연명보고의 효과

- ☐ 대표보고자가 연명보고하는 경우 특별관계자도 보고의무를 이행한 것으로 간주되므로 특별관계자는 별도로 보고할 필요 없음

### 4. 대표보고자의 변경 방법

- ☐ 변경 보고의 방법은 기존 대표보고자 명의로 대표보고자의 변경사유 및 특별관계자가 새로운 대표보고자와 연명하여 보고한다는 내용을 5% 보고서 상의 「변동사유」에 명시하고 변동보고서를 제출



- 금번 보고서 제출시점까지의 주식등의 변동내역을 기재
- 보유상황이 '0'으로 기재가 되어 모두 처분된 것으로 오인될 수 있으므로 대표보고자 변경으로 인한 변동보고임을 정확하고 자세하게 기재

☐ 새로운 대표보고자 명의의 신규 보고서를 제출

- 대표보고자 변경으로 인해 특별관계자 변동이 발생하는 경우 특별관계자를 누락하지 않도록 주의

## 5. 대표보고자의 변경이 필요한 경우

☐ 주식등의 대량보유상황보고의 연명보고는 본인 및 특별관계자 중 보유 주식등의 수가 가장 많은 자를 대표보고자로 선정하여 보고하며

- 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황 변동에 따라 대표보고자의 변경사유가 발생하는 경우 대표보고자 변경이 가능

☐ 이 경우 대표보고자의 보유 주식등의 수가 감소하여 특별관계자의 보유 주식등의 수보다 작다고 해서 반드시 대표보고자를 변경할 필요는 없으며

- 해당 집단의 대표성 훼손 여부를 합리적으로 판단할 필요

※ 기존 대표보고자가 보유 주식등을 모두 처분하여 보고의무가 없어지거나 특별관계가 해소되는 경우에는 변경해야 함



## Q&A 3-13

### 연명보고 후 특별관계자의 수에 변동이 있는 경우 지분보고 방법은?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, 동법시행령 §153②

#### 2. 특별관계자의 보고방법

- ☐ 본인과 그 특별관계자가 함께 5% 보고를 하는 경우에는 보유주식 등의 수가 가장 많은 자를 대표자로 선정하여 연명으로 보고해야 함
- ☐ 연명보고에서 대표보고자는 자신의 보고의무를 직접 이행함과 동시에 대리인 자격으로 특별관계자의 보고의무를 이행하는 것이므로 대표보고자는 대리권을 증명할 수 있는 위임장을 첨부하여야 함

#### 3. 특별관계자의 수가 감소하는 경우

- ☐ 특별관계자가 자신의 지분을 모두 처분하는 등 특별관계자에서 제외되는 경우 두 가지 경우로 나누어 대표보고자의 보고의무 이행 여부를 판단하여야 함
  - 특별관계자 입장에서 대표보고자가 특별관계자인 경우 (예: 친인척)
    - 대표보고자 甲(5%)과 乙(0.5%)이 연명보고를 해 오던 중 乙이 보유지분 (0.5%) 전부를 매도한 경우, 乙의 합산 보유지분은 5.5%에서 0%로 변동함으로써 보고의무가 발생하므로 대표보고자 甲은 乙의 지분변동 내역을 보고하여야 함
    - ※ 특별관계자 구성의 변화없이 합산보유비율이 1% 미만 변동하는 경우에는 보고의무가 발생하지 않으며 추후 변동보고시 그 내역을 같이 보고



- 특별관계자 입장에서 대표보고자가 특별관계자가 아닌 경우 (예: 임원)
  - 대표보고자 甲(5%)과 乙(0.5%)이 연명보고를 해 오던 중 乙이 보유지분(0.5%) 전부를 매도한 경우, 乙의 합산 보유지분은 0.5%에서 0%로 변동함으로써 보고의무가 발생하지 아니하므로 대표보고자 甲은 乙의 지분변동 내역을 보고할 필요가 없음

#### 4. 특별관계자의 수가 증가하는 경우

- ☐ 별도로 5% 보고를 한 자(A)가 타인과 공동보유합의 등으로 다른 5% 보고자(B)의 특별관계자로 추가 되는 경우에는 2건의 보고의무가 발생함에 주의
  - 본인(A) 입장에서 기보고한 5% 보고에 대하여 보유지분을 “0%”로 변동 보고하고 변동사유에는 타인과 공동보유합의 등에 의한 대표보고자 변동임을 기재
  - 다른 5% 보고자(B)는 새로이 추가되는 특별관계자 집단 구성원의 위임장을 첨부하여 추가되는 특별관계자(A)의 지분을 포함하여 연명보고
- ☐ 특별관계자로 추가되는 자가 별도로 5% 보고를 한 적이 없는 경우 신규 보고의무가 발생하지만, 실제로는 대표보고자가 특별관계자 추가를 사유로 하는 변동보고를 함(위임장첨부)

#### 5. 특별관계자 간 거래를 한 경우

- ☐ 특별관계자 간 거래는 합산 보유비율의 변동이 없으므로 보고의무가 없는 경우가 대부분이나, 동 거래로 인하여 특별관계자 구성원이 바뀌는 경우에는 그 특별관계자의 보고의무를 대리하는 대표보고자가 이를 보고하여야 함
  - 특별관계자 甲(5%), 乙(2%), 丙(0.5%)이 甲을 대표보고자로 선정하여 5% 연명보고를 해 오던 중 丙이 보유지분(0.5%) 전부를 乙에게 장외에서 매도한 경우 甲·乙·丙의 합산 보유지분(7.5%)은 변동이 없지만 丙의 합산 보유지분은 7.5%에서 0%로 변동함으로써 보고의무가 발생하므로 대표보고자 甲은 丙의 지분변동 내역을 보고하여야 함
  - 특별관계자 甲(7%), 乙(보유지분 없음)이 있을 때, 甲이 乙에게 보유지분 중 0.5%를 증여하였을 때, 甲·乙의 합산 보유지분(7%)은 변동이 없지만 乙의 합산 보유지분은 0%에서 7%로 변동함으로써 보고의무가 발생하므로 乙은 지분취득에 대해 보고하여야 함(甲이 대표보고하고 乙이 연명보고하는 경우 甲이 지분변동 내역을 보고하여야 함)



## Q&A 3-14

### 보유주식등이 일시적으로 변동시 주식등의 대량보유상황보고 (5%보고) 의무가 있는지?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, 동법시행령 §153③, 동법시행규칙 §72②

#### 2. 보유주식등의 일시적 변동시 보고의무

- ☐ 주식등 대량보유상황 보고의무의 발생여부는 실시간 기준이 아닌 일자별 잔고\* 기준으로 판단

\* 일자별 잔고는 거래유형별 보고의무발생일을 기준으로 하므로 장내매수 체결일 당일에 장외 매도(잔금 또는 주식인도일에 보고의무발생)하는 경우 일자별 잔고는 변동될 수 있음에 유의

- 따라서, 장중 거래 등으로 일시적으로 ①보유비율이 5%이상 되었다가 같은 날 5%미만으로 하락한 경우 또는 ②보유비율이 1%이상 변동하였다가 같은 날 반대방향의 매매를 함으로써 최종 잔고 기준으로 1%미만 변동된 경우에는 보고의무 없음



## Q&A 3-15

**보유비율이 5%미만으로 하락하였는데, 이 경우 주식등의 대량 보유상황보고(5%보고) 방법은 어떻게 되는지?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147①, 동법시행령 §153③

### 2. 보유비율의 5% 미만으로 하락시 보고방법

- 5%보고를 한 자는 주식등 보유비율이 직전 보고서상 비율에서 1%이상 변동한 경우 변동보고를 하여야 하므로,
  - 5%미만으로 보유비율이 하락하였다고 하더라도 직전 보고서상 비율보다 1%이상 하락하지 않은 경우(직전 보고비율이 5.2%이고 4.8%로 하락한 경우 등)에는 보고의무 없음(추후 1%이상 하락시 변동보고하면 됨)
  - 한편, 직전 보고비율보다 1%미만 하락한 경우라도 보고자가 자발적으로 5%미만의 보유상황을 보고할 수는 있으며,
    - 일단 5%미만의 보유상황을 보고한 경우에는 그 보고서 제출 이후 추가적인 보유비율 감소에 대한 보고의무는 없음



## Q&A 3-16

**보유비율이 5%미만으로 하락 후 다시 5%이상이 되는 경우  
주식등의 대량보유상황보고(5%보고) 방법은?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147④, 동법시행령 §153③

### 2. 보유비율이 5% 안팎으로 변동한 경우 보고방법

- ☐ 주식등을 5%이상 보유중인 자가 1%미만의 비율변동으로 그 보유비율이 5%미만이 되었다가 다시 5%이상이 된 경우\*, 변동보고의무는 5%미만 보유하고 있는 시점에서 그 보유상황을 보고하였는지 여부에 따라 달라짐

\* 5.2%(4월7일 보고) → 4.8%(5월2일) → 5.4%(6월4일)

- 5월2일 기준 5%미만 보유비율(4.8%)을 보고한 경우
  - 6월4일에 주식등 보유비율이 5%이상이 되었으므로 신규보고의무 발생
- 5월2일 기준 5%미만 보유비율(4.8%)을 보고하지 않은 경우
  - 6월4일의 주식등 보유비율(5.4%)은 직전 보고서상 보유비율(4.7, 5.2%)보다 0.2% 증가하였으므로 변동보고의무 없음



## Q&A 3-17

**보유비율이 1%미만으로 변동되었는데, 이 경우에도 주식등의 대량보유상황보고(5%보고) 변동보고를 하는 것이 가능한지?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147④, 동법시행령 §153③

### 2. 보유비율의 1%미만 변동시 보고가능 여부

- ☐ 5%보고자는 그 보유비율이 종전 보고서상 보유비율에서 1%이상이 변동된 경우 변동보고 의무가 있으나,
  - 보유비율이 1%미만으로 변동하여 보고의무가 발생하지 않았더라도 보고자가 변동내역을 보고하는 것은 가능
  - ※ 1%미만 변동비율을 보고한 이후의 변동보고 시점은 그 보고한 비율을 기준으로 1%이상 변동된 시점임
  - 사례) 5.4%(4.3.에 보고) → 6.1%(1%미만 변동이므로 보고의무가 없음에도 4.20.에 보고) → 5.1%(직전 보고비율 6.1%보다 1% 감소하였으므로 보고 의무 발생)



## Q&A 3-18

### 주식관련사채 등이나 신주인수권증서를 취득한 경우 주식등의 대량보유상황보고(5%보고) 방법은?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147①, 동법시행령 §139·§153③⑤

#### 2. 주식관련사채 등 취득시 보고방법

- ☐ 신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB), 신주인수권증권 등을 취득한 자는 납입일(발행시 인수한 경우) 또는 계약체결일(매수한 경우) 등에 5%보고의무가 있음
  - 또한, 보유하는 주식관련사채 등을 매도한 경우 또는 권리가 소멸한 경우에도 변동보고의무가 있으나, 행사가격이 조정된 경우에는 변동보고의무가 면제\*됨
  - \* 행사가격조정으로 신규보고의무가 발생하는 경우에는 보고의무가 면제되지 않으며, 변동보고가 면제된 경우에도 추후 보고의무 발생시 변동내역을 함께 보고해야함에 유의
  - 또한 주식관련사채 등의 권리행사를 한 경우 기존에 보고한 보유 주식등의 수(잠재주식수)가 변동되지 않는 경우로서 변동보고의무가 면제됨
  - 한편, 신주인수권증권이 분리된 후의 순수사채는 5%보고와 무관하므로 매도 또는 상환되더라도 보고의무가 없음

#### 3. 신주인수권증서 취득시 보고방법

- ☐ 신주인수권 증서를 매매하는 경우에는 5%보고의무가 있음
  - 주주배정 유상증자에 대한 이사회결의 등으로 신주인수권이 발생하는 경우에는 5%보고의무가 없으며,
  - 신주인수권증서를 발행한 경우 또는 신주인수권을 행사하여 신주를 취득하는 경우에는 5%변동보고 의무가 면제됨



## Q&amp;A 3-19

### 주식매수선택권(stock option)을 부여받거나 행사한 경우 보고의무 발생 여부 및 방법은?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147·§173, 동법시행령 §142

#### 2. 주식매수선택권을 부여받은 경우

- ☐ 주식매수선택권(상법 제340조의 2)은 ①행사가격으로 신주 또는 자사주를 교부하는 경우, ②행사가격과 시가(時價)와의 차액(시가-행사가격)을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우로 구분됨
  - 교부대상이 신주 또는 자사주인 경우에는 소유에 준하는 보유에 해당하므로 보유지분이 5% 이상이 되는 경우 신규보고의무가, 1% 이상 변동되는 경우 부여받을 때 변동보고의무가 있음(현금교부방식은 보고의무 없음)
- ☐ 5% 보고서식 제2부(대량보유내역) 중 주식등의 종류별 보유내역 항목 중 '기타'로 기재하며, 보유 비율 산정시 신주교부 방식의 주식매수선택권은 주식등의 총수(분모)에 포함하고 자기주식 교부방식 주식매수선택권은 주식등의 총수(분모)에서 제외함

#### 3. 주식매수선택권을 행사한 경우

- ☐ 보유하고 있는 주식매수선택권을 행사한 경우 주식등의 보유형태가 보유에서 소유로 변경되므로 변경보고 의무가 발생(1% 이상 변경시에 한함)하며 보고기준일은 아래의 경우로 구분됨



- 신주교부 방식의 경우 주식매수선택권을 행사하여 주금을 납입한 때에 주주가 되므로(상법 §340의5·§516의10) 주금 납입일이 보고기준일임
- 자기주식을 교부하는 경우에는 행사가격을 지급한 때에 주주가 되므로 대금 지급일이 보고기준일임
- 차액을 자기주식으로 교부하는 경우에는 주주에게 대금을 납부할 의무가 없어 주식매수선택권을 행사시 주주가 되므로 주식매수선택권 행사일이 보고기준일임

〈참고〉

**임원·주요주주의 특정증권등 소유상황보고**

- 임원·주요주주의 소유상황보고는 보유시점이 아니라 실제로 특정증권등을 소유하게 된 때를 기준으로 보고의무가 발생함
  - 따라서 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 보고의무가 없으나, 주식매수선택권을 행사하여 신주 또는 자기주식을 소유하게 된 때에는 보고의무가 발생함
    - ※ 주식매수선택권 행사로 인해 5% 보고(보유형태 변경)를 하였다고 하더라도 임원 등의 특정증권등 소유상황보고를 하여야함에 유의



## Q&amp;A 3-20

**주식관련사채를 보유하고 있는 자가 전환권행사, 신주인수권 행사 등을 통해 주식을 취득한 경우 보고의무발생 여부?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147·§173, 동법시행령 §142

### 2. 주식관련사채의 권리행사

- ☐ 주식관련사채를 소유하여 주식등의 대량보유상황을 보고한 자가 주식관련사채와 관련한 권리를 행사하여 주권을 취득하는 경우는 보유주식등의 종류만 바뀌고 주식등의 비율은 변동이 없으므로 변동 보고의무가 면제됨
- 한편 주식등의 보유형태가 변경된 경우 보고의무가 발생하나, 주식관련사채의 권리행사의 경우 보유 증권이 채권에서 주식으로 변경된 것이므로 보유형태의 변경(소유 ↔ 보유)에 해당하지 않음\*

\* 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고는 특정증권등의 종류별 소유상황 및 변동내용을 보고하도록 하고 있으므로 주식관련사채의 권리행사로 소유증권의 종류가 변경(채권→주식)되는 경우 변동보고의무가 발생함을 유의

### 3. 주식관련사채 발행과 보유비율의 변동

- ☐ 5% 보고 비율을 계산할 때 주식관련사채는 본인 및 특별관계자의 보유수량만큼만 분자·분모에 반영
- 따라서 회사가 주식관련사채를 발행하여도 본인 및 특별관계자가 직접 취득하지 않는 경우에는 보유비율에 변동이 없음



#### 4. 주식관련사채 권리행사기간의 만료

- 권리행사기간이 경과된 주식관련사채는 일반사채에 해당되므로 보고대상 주식등에서 제외되며 주식관련사채 해당분을 각각 분모와 분자에서 제외하여 보유비율을 재계산하고 보유비율이 1%이상 변동되는 경우 보고의무가 발생

#### 5. 무의결권 우선주를 대상으로 하는 주식관련사채의 보고의무

- 전환의 대상이 되는 무의결권 우선주가 영구히 무의결권인 상태인 경우에는 보고의 대상이 아니지만, 주식으로 전환 후 일정기간이 경과하면 의결권 있는 주식으로 전환되는 경우에는 보고대상임에 유의

##### 〈참고〉

##### 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고

- 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고는 특정증권등의 종류별 소유 상황 및 변동내용을 보고하도록 하고 있으므로 주식관련사채의 권리행사로 소유증권의 종류가 변경(채권→주식)되는 경우 변동보고의무가 발생함
  - 보고의무자는 주식관련사채의 취득시 뿐만 아니라 권리행사시에도 보고를 누락하지 않도록 유의할 필요



## Q&A 3-21

**보고자가 법인 또는 단체인 경우 주식등의 대량보유상황보고서 (5%보고서)상 보고자에 관한 사항의 기재방법은?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, 동법시행령 §153②
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §3-10, §3-12②

### 2. 보고자에 관한 사항 기재방법의 개요

- ☐ 보고자가 개인인 경우와 개인이 아닌 경우(법인 또는 단체인 경우)로 구분하여 기재방법을 달리 정함
  - 개인인 경우 기본적 실체 파악을 위해 인적사항만 기재
  - 법인 또는 단체인 경우 당해 법인 등의 실체 외에 의사결정주체를 기재

### 3. 법인 또는 단체의 기재사항

- ☐ 보고자가 법인 또는 단체인 경우 의사결정주체에 관한 사항을 기재함
  - 법적 성격
    - 주식회사, 유한회사, 합명회사, 합자회사, Partnership 등 법적 성격을 기재
  - 의사결정기구
    - 이사회, 주주총회, 사원총회 등 당해 법인 또는 단체의 자산운용 관련 의사결정 권한이 있는 기구가 있는 경우 명칭, 구성, 권한 등을 기재하여야 함



- 최대주주

- 법인 또는 단체에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 최대주주의 성명과 지분율을 기재

- 경영참여목적뿐만 아니라 단순투자목적인 경우에도 동일한 기재방법 적용

- 보고자에 관한 사항이므로 보유목적에 따라 달리 정할 이유가 없으므로 동일한 내용이 기재되어야 함

#### 4. 보고자인 법인 또는 단체가 집합투자기구인 경우

- 보고자가 투자회사, 투자유한회사, 투자합자회사, 투자조합, 투자합자조합, 투자유한책임회사이거나, 투자신탁·투자익명조합의 집합투자업자인 경우,

- 해당 집합투자기구와 해당 집합투자업자 각각에 대하여 법적성격, 임원(구성원), 의사결정기구, 최대주주(최대출자자)를 기재



## Q&A 3-22

**5% 이상 주식등을 신규 또는 추가 취득한 경우 보고서상 취득 자금의 조성내역을 기재하는 방법은?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, 동법시행령 §153②
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §3-10

### 2. 취득자금 조성내역 기재방법의 개요

- ☐ 당해 주식등의 취득 등에 소요된 자금의 원천을 자기자금, 차입금, 기타자금으로 구분하고, 자금형태별로 조성내역을 기재하도록 함

### 3. 자금원천별 기재방법

- ☐ 취득자금의 원천(누구의 자금인가)에 따라 자금조성내역을 자기자금, 차입금 및 기타자금으로 구분하여 기재
  - 취득자금의 최종적인 귀속주체가 보고자 본인 또는 특별관계자인 경우에는 자기자금 또는 기타자금으로 기재함
  - 취득자금의 최종적인 귀속주체가 보고자 본인 또는 특별관계자가 아닌 경우에는 차입금으로 기재함



□ 각 자금별로 구체적인 조성내역을 기재함

○ 자기자금

- 자금의 귀속주체가 보고자 본인 및 특별관계자인 경우로서 근로소득, 사업소득, 증여 또는 상속받은 현금, 영업이익 등으로 조성내역을 기재하되, 근무지, 사업의 내용, 증여자 또는 상속자의 성명, 영업의 내용 등은 기재하지 아니하여도 무방함

○ 차입금

- 차입금의 경우 자금의 최종적인 귀속주체가 차입처이므로 차입처, 차입기간, 이자율, 담보계약 여부 등 차입과 관련된 계약의 주요내용을 기재  
※ 차입처가 여러 곳일 경우 차입처별로 기재하여야 함

○ 기타자금

- 주식등을 취득함에 있어 일반적으로 현금교부가 필요한 매매거래 이외의 방법으로 취득한 경우에는 그 세부방법으로서 교환, 증여, 상속, 대물변제 등 취득원인을 구체적으로 기재함



## Q&A 3-23

### 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)가 상장회사 주식을 대량보유할 경우 지분공시 방법

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, 동법 시행령 §142

#### 2. 보고의 특징

- ☐ 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)가 상장기업의 지분을 5% 이상 소유할 경우 PEF가 대표보고자로서 대량보유보고서를 제출하고, PEF의 사실상 취득·처분권 및 의결권을 행사하는 업무집행사원은 소유에 준하는 보유자로서 연명보고하여야 함

#### 3. PEF의 대량보유보고 방법

- ☐ PEF는 실제 소유자로서 대량보유보고서를 제출하고, 업무집행사원은 소유에 준하는 보유자로서 연명보고함
  - 투자자의 혼돈을 방지하기 위해 업무집행사원의 명칭만 기재하고 보유주식 수는 기재하지 않으며, 참고사항으로 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따라 보유하고 있음을 나타냄

작성 예)

## 1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

### 가. 주식등의 종류별 보유내역

| 관계        | 성명(명칭)       | 사업자<br>등록번호등 | 보유주식 등의 내역 |      |         |       |
|-----------|--------------|--------------|------------|------|---------|-------|
|           |              |              | 주 권        | 주권 등 | 합 계     |       |
|           |              |              |            |      | 주수(주)   | 비율(%) |
| 보고자       | OOOO사모집합투자기구 | 123-456-789  | 200,000    | -    | 200,000 | 5.03% |
| 특별<br>관계자 | OOOO인베스트먼트   | 789-123-456  | -          | -    | -       | -     |
|           |              |              |            |      |         |       |

### 나. 보유형태별 보유내역

| 관계        | 성명<br>(명칭)       | 사업자등록<br>번호등 | 소유에 준하는 보유<br>(자본시장법 금융투자업에 관한<br>법률<br>시행령 제142조) 형태 |     |     |     |     |     |     | 합계      |       |
|-----------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------|
|           |                  |              | 제1호                                                   | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수      | 비율    |
| 보고자       | OOOO사모집합<br>투자기구 | 123-456-789  | 200,000                                               | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 200,000 | 5.03% |
| 특별<br>관계자 | OOOO인베스트먼<br>트   | 789-123-456  | -                                                     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | -     |
|           |                  |              |                                                       |     |     |     |     |     |     |         |       |

\* 업무집행사원인 OOOO인베스트먼트는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자임

- ☐ PEF가 설립한 투자목적회사(SPC)가 5% 이상 소유자일 경우 투자목적회사(SPC)가 대표보고자로서 대량보유보고서를 제출하고, 투자목적회사(SPC)를 설립한 PEF와 PEF의 업무집행사원은 소유에 준하는 보유자로 연명보고함
  - 투자자의 혼돈을 방지하기 위해 PEF와 업무집행사원의 명칭만 기재하고 PEF와 업무집행사원의 보유주식 수는 기재하지 않으며, 참고사항으로 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따라 보유하고 있음을 나타냄



작성 예)

## 1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

### 가. 주식등의 종류별 보유내역

| 관계        | 성명(명칭)      | 사업자<br>등록번호등 | 보유주식 등의 내역 |      |         |       |
|-----------|-------------|--------------|------------|------|---------|-------|
|           |             |              | 주 권        | 주권 등 | 합 계     |       |
|           |             |              |            |      | 주수(주)   | 비율(%) |
| 보고자       | △△△투자목적회사   | 147-258-369  | 200,000    | -    | 200,000 | 5.03% |
| 특별<br>관계자 | △△△사모집합투자기구 | 123-456-789  | -          | -    | -       | -     |
|           | △△△인베스트먼트   | 789-123-456  | -          | -    | -       | -     |
|           |             |              |            |      |         |       |
| 합 계       |             |              |            |      |         |       |

### 나. 보유형태별 보유내역

| 관계        | 성명<br>(명칭)  | 사업자<br>등록<br>번호등 | 소유에 준하는 보유<br>(자본시장과 금융투자업에 관한 법률<br>시행령 제142조) 형태 |     |     |     |     |     |     | 합계      |       |
|-----------|-------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------|
|           |             |                  | 제1호                                                | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수      | 비율    |
| 보고자       | △△△투자목적회사   | 147-258-369      | 200,000                                            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 200,000 | 5.03% |
| 특별<br>관계자 | △△△사모집합투자기구 | 123-456-789      | -                                                  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | -     |
|           | △△△인베스트먼트   | 789-123-456      | -                                                  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | -     |
|           |             |                  |                                                    |     |     |     |     |     |     |         |       |

\* △△△사모집합투자기구(PEF)와 동 PEF의 업무집행사원인 △△△인베스트먼트는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자임

□ PEF, 투자목적회사(SPC), 업무집행사원과 이들의 특별관계자등 다수가 동일한 상장기업의 지분을 대량보유할 경우에는 보유주식등의 수가 가장 많은 자를 대표보고자로 선정하여 연명보고할 수 있음

- 다만, 이 경우에도 PEF의 업무집행사원, 투자목적회사(SPC)를 소유하고 있는 PEF와 동 PEF의 업무집행사원을 소유에 준하는 보유자로 함께 기재하여야 함

작성 예)

## 1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

### 가. 주식등의 종류별 보유내역

| 관계        | 성명(명칭)      | 사업자<br>등록번호등 | 보유주식 등의 내역 |      |         |       |
|-----------|-------------|--------------|------------|------|---------|-------|
|           |             |              | 주 권        | 주권 등 | 합 계     |       |
|           |             |              |            |      | 주수(주)   | 비율(%) |
| 보고자       | □□□주식회사     | 357-951-456  | 100,000    | -    | 100,000 | 2.52% |
| 특별<br>관계자 | □□□투자목적회사   | 147-258-369  | 200,000    | -    | 200,000 | 5.03% |
|           | □□□사모집합투자기구 | 123-456-789  | -          | -    | -       | -     |
|           | □□□인베스트먼트   | 789-123-456  | -          | -    | -       | -     |
|           | 합 계         |              |            |      |         |       |

### 나. 보유형태별 보유내역

| 관계        | 성명<br>(명칭)  | 사업자<br>등록<br>번호등 | 소유에 준하는 보유<br>(자본시장과 금융투자업에 관한 법률<br>시행령 제142조) 형태 |     |     |     |     |     |     | 합계      |       |
|-----------|-------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------|
|           |             |                  | 제1호                                                | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수      | 비율    |
| 보고자       | □□□주식회사     | 357-951-456      | 100,000                                            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 100,000 | 2.52% |
| 특별<br>관계자 | □□□투자목적회사   | 147-258-369      | 200,000                                            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 200,000 | 5.03% |
|           | □□□사모집합투자기구 | 123-456-789      | -                                                  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | -     |
|           | □□□인베스트먼트   | 789-123-456      | -                                                  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -       | -     |

\* □□□사모집합투자기구(PEF)와 동 PEF의 업무집행사인 □□□인베스트먼트는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자임

## 4. 기타

- ☐ 경영참가형 사모집합투자기구(PEF)가 주목적투자자 지분을 취득하는 경우 일반서식을 사용하여야 하며, 여유자금운용으로 대량보유하게 될 경우 실제 보유목적에 따라 보고하여야 함
- ☐ 경영참가형 사모집합투자기구(PEF) 또는 투자목적회사(SPC)가 보고자일 경우 보고자에 대한 구체적인 사항(대표자, 의사결정기구, 최대주주 등)을 자세히 기재함
  - PEF와 SPC가 특별관계자로 연명보고될 경우, 특별관계자에 대한 구체적인 사항(대표자, 의사결정기구, 최대주주 등)을 자세히 기재함

**Q&A 3-24****ETF(상장지수 집합투자기구) 관련 보고방법은?****1. 관련규정**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, §234

**2. 상장지수 집합투자기구의 주식등을 대량보유한 자의 경우**

- ☐ 상장된 ETF의 주식등을 특별관계자와 합하여 대량보유하게 된 자는
  - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조 제1항에 따라 「주식등의 대량 보유상황보고서」를 제출할 필요가 없음

**3. 상장지수 집합투자기구가 주권상장법인의 주식등을 보유한 경우**

- ☐ ETF 및 그 특별관계자가 주권상장법인의 주식등을 대량보유한 경우라도
  - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제234조 제1항에 따라 「주식등의 대량 보유상황보고서」를 제출할 필요가 없음



## Q&amp;A 3-25

**조합이 주식등을 보유하는 경우 보고방법은?****1. 관련규정**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, §150, §153, §157

**2. 조합의 구분**

- ☐ 조합은 개별 법령상 설립 또는 운영 등의 근거가 있는 법령상 조합과 개별 법령상 설립 또는 운영 등의 근거가 없는 민법상 조합으로 구분됨
  - 법령상 조합 : 벤처투자조합, 개인투자조합, 농식품투자조합, 공제조합 등과 같이 개별 법령상 조합의 결성·운영에 주무부처 등록 또는 인가가 필요하거나 신기술사업투자조합, 우리사주조합과 같이 개별 법령상 조합원의 자격 등 조합의 결성·운영에 관한 사항을 규정하고 있는 경우
  - 민법상 조합 : 법령상 조합에 해당하지 않는 조합으로서, 민법상 조합의 재산은 조합원의 합유(合有)에 해당하여 조합의 재산인 주식등에 대하여 조합원 상호 공동보유 관계임

**3. 조합별 보고 방법**

- ☐ (법령상 조합) 특별법상 특정 정책목적에 종사하는 펀드와 유사한 경제적 실질을 가지고 있으므로 조합 명의로 5%보고 가능
  - ※ 제1부 보고의 개요 → 2. 대량보유자에 관한 사항 → 가. 보고자 → (1) 보고자 개요의 「보고자 구분」을 “법령상 조합”으로 기재
- ☐ (민법상 조합) 민법상 조합 자체는 별도의 법인격, 단체성이 인정되지 않고, 조합원이 주식등을 공동보유하는 관계로서 조합원 각각이 대량보유 보고의무자임



- 따라서 5% 보고서 '보고자 구분'\*을 법인, 기타단체\*\*, 법령상조합으로 기재할 수 없고 반드시 '민법상 조합'으로 선택하여야 하며, 조합원의 누락없이 모든 조합원을 연명보고하여야 함

\* 제1부 보고의 개요 → 2. 대량보유자에 관한 사항 → 가. 보고자 → (1) 보고자 개요의 「보고자 구분」을 "민법상 조합"으로 기재

\*\*법인격 없는 사단·재단·그 밖의 단체로서 '법령상 조합', '민법상 조합' 제외.

#### ※ <<구체적인 연명보고 요령>>

- ◆ (조합원 연명보고) 대표조합원 혹은 업무집행조합원을 대표보고자\*로, 나머지 조합원을 특별관계자로 연명보고하거나

\* 민법상 조합이 주식 등을 보유하는 경우로서 조합원이 연명보고하는 경우 보고자 명에 조합명을 부기(예 : 홍길동(○○조합))

- ◆ (조합명의 보고) 조합 명의로 대표보고\*하는 경우라도 개별 조합원이 특별관계자에서 누락되지 않도록 주의

\* 대표조합원 혹은 업무집행조합원의 성명 또는 명칭을 부기(예 : ○○조합(대표조합원 홍길동))

※ 조합원 연명보고, 조합명의 보고 어느 경우라도 조합 자체의 특별관계자(조합 자체가 30%이상 출자한 법인 등)가 누락되지 않도록 유의

개별 조합원의 경우 제1부 보고의 개요 → 2. 대량보유자에 관한 사항 → 나. 특별관계자 → (1) 특별관계자 개요의 「보고자와의 구체적 관계」를 "조합원"으로 기재하여 조합 자체의 특별관계자와 구별



- 민법상 조합임에도 「보고자 구분」을 ‘민법상 조합’이라고 기재하지 않고 ‘기타단체’, ‘법령상 조합’으로 임의 기재하고, 조합원을 누락하는 경우 접수가 제한될 수 있음을 유의
  - ‘기타단체’, ‘법령상 조합’으로 기재하는 경우 반드시 그 근거\* (법령상 근거 등)을 기재하여야 하며, 미기재시 보고서 접수가 제한됨
- \* ‘법령상 조합’의 상세 구분(신기술사업투자조합, 우리사주조합, 벤처투자조합, 농식품투자조합 등) 또는 조합 결성·운영 근거 법령(여신전문금융업법, 근로복지기준법, 벤처투자 촉진에 관한 법률, 농림수산물투자조합의 결성 및 운용에 관한 법률 등) 기재
- 또한, 5%보고 서식에 신설된 별도 표에 모든 조합원별 출자비율을 기재하여야 하며,
  - 조합원 내역 및 조합원별 출자비율을 확인할 수 있도록 조합원 명부, 조합 규약 또는 출자증서 등 증빙자료를 반드시 첨부하여야 함



## Q&amp;A 3-26

## 우리사주조합 보유주식의 지분 보고방법은?

### 1. 우리사주조합의 주식 배정

- 우리사주조합이 취득한 우리사주는 우리사주조합(또는 조합장) 명의로 주주명부에 등재되나, 취득재원\*에 따라 “조합원 계정”과 “조합 계정”으로 구분하여 관리\*\*
  - 조합원 계정 : 조합원의 출연금, 회사·주주 등이 출연한 금전·물품 등으로 취득한 주식
  - 조합 계정 : 회사·주주가 상환을 약정한 조합차입금, 조합 계정 우리사주에 대한 무상증자로 취득한 주식

\* 근로복지기본법 시행령 §19

\*\* 계정을 구분하여 배정하는 것은 조합이 조합재산(조합 계정+조합원 계정)을 관리하기 위한 목적

### 2. 우리사주조합의 의결권 행사

- 우리사주조합이 취득한 주식의 의결권 행사는 근로복지기본법령에 의해 그 보유형태(조합원 계정 또는 조합 계정)에 따라 다음과 같이 행사(근로복지기본법 시행령 §28)
  - 조합원 계정에 배정된 우리사주의 의결권 행사는 i) 조합장이 조합원의 의사표시를 받아 행사하거나 ii) 조합원의 위임 요청시 그 의결권을 조합원에게 위임하거나 iii) 조합원의 의사표시 또는 위임요청이 없는 경우 해당 주총의 참석 주식 수에서 의사표시가 없거나 위임요청이 없는 주식 수를 뺀 주식수의 의결 내용에 영향을 미치지 아니하도록 행사(shadow voting)함



- 조합 계정에 배정된 우리사주의 의결권 행사는 i) 조합원 계정의 조합원 의결권 행사비율, ii) 해당 주총의 참석 주식 수에서 조합의 계정에 보유하는 주식 수를 뺀 주식 수의 의결 내용에 영향을 미치지 아니하도록 행사(shadow voting), iii) 조합원총회에서 정하는 방법 중 규약이 정하는 바에 따라 조합장이 행사

### 3. 보고방법

#### ① 대량보유 보고의무

- (조합의 보고의무) 조합은 구성원의 집합체로서 총유물의 귀속주체이므로 조합 재산(조합 계정+조합원 계정)에서 인출되지 않는 한, 주식의 소유자로 보아 대량보유 보고의무 여부를 판단
- (조합원의 보고의무) 조합원은 조합원 계정 보유주식에 대하여 의결권 행사를 지시할 수 있는 법상 권한\*이 있으므로, 주식 보유자로 보아 대량보유 보고 의무 여부를 판단

\* 근로복지기본법 시행령 §28

#### ② 소유상황 보고의무

- (조합의 보고의무) 조합이 계정구분 없이 10% 이상(10%미만이더라도 사실상 영향력을 행사하고 있는 주주 포함) 보유한 경우 조합을 주요주주로 보아 소유상황 보고의무 여부를 판단
  - 조합재산(조합 계정+조합원 계정)에서 인출되지 않는 한 구성원의 집합체인 조합이 총유물의 귀속주체로서 소유
- (조합원의 보고의무) 조합원 계정 주식은 조합이 소유자이므로 조합원이 자신의 명의 또는 계산으로 소유한다고 볼 수 없어 조합원의 소유상황 보고는 불요\*

\* 다만, 조합원이 우리사주 이외에 개인적으로 취득한 주식에 있고 소유상황 보고의무자에 해당할 경우(임원 또는 주요주주), 개인적으로 취득한 주식의 소유상황 보고의무는 발생

※ 우리사주조합의 보유주식 지분보고 방법은 금융위 법령해석에 따라 변경된 내용이오니 이 점 유의하시기 바랍니다. <개정 2017.10.27>



## Q&A 3-27

**주식등을 신탁·예탁한 경우 각각 위탁자, 수탁자, 수익자별로 보고의무가 발생하는지?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, 동법시행령 §142

### 2. 투자신탁의 보고 방법

- 투자신탁의 위탁자인 집합투자업자(자산운용회사)는 주식등의 취득·처분 권한 및 의결권 행사권한을 가지므로 5% 보고 의무가 있음(소유에 준하는 보유)
  - 신탁업자(수탁회사)는 형식상 주식의 명의자이나 주식의 취득처분권한 등이 없고, 손익의 실질적인 귀속주체도 아니므로 주식등의 대량보유상황보고 의무자(실질적 소유자)로 보기는 곤란

### 3. 특정금전신탁 등의 보고 방법

- 위탁자(수익자)는 주식취득·처분권한 및 의결권 행사 지시권한을 가지고 있으므로 주식등의 대량보유상황보고 의무가 있음
    - 수탁자(신탁업자)는 소유자이고 자본시장법상 의결권을 행사할 수 있으므로 주식등의 대량보유상황보고 의무가 있음
- ⇒ 위탁자(수익자) 및 수탁자 모두 보고의무가 있음에 유의



#### 4. 주식예탁시 주식등의 대량보유상황보고 관련

- 주식 보관기관(Custodian)은 뮤추얼펀드 등 고객과의 업무위탁계약에 따라 단순히 자산의 보관·관리업무만을 수행하므로 주식등의 대량보유상황보고 의무가 없음
  - 외국계투자펀드의 경우 통상 국내상임대리인이 Custody업무를 수행하고 주식의 취득·처분 및 의결권행사 등은 자산운용회사 등이 수행
  - 다만, 당해 주식등에 대하여 예탁과 자산운용을 함께 담당하고 있는 집합투자업자 등은 주식등의 대량보유상황보고의 의무가 있음



## Q&amp;A 3-28

**주식등의 대량보유상황보고(5%보고)시 취득 또는 처분을 증빙할 수 있는 첨부서류의 종류 및 내용은?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, 동법시행령 §153②, §154③
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §3-12

### 2. 첨부서류

#### ☐ 매매보고서 등

- 5% 보고서 제출시 당해 보유상황 및 변동상황을 증빙할 수 있는 매매 보고서 기타 자료를 첨부하여야 함(규정 §3-12)
  - 매매내역 전산파일, 매매보고서, 잔고증명서 등 거래 증권회사 지점장의 확인이 있는 서류, 장외거래계약서 등
- 다음 어느 하나에 해당하는 법인이 증권시장을 통하여 주식등을 취득 또는 처분하는 경우에는 그 취득 또는 처분에 관한 증빙자료의 제출을 생략할 수 있음. 이 경우 ②에 해당하는 외국법인의 경우 대량보유상황보고서를 신규로 제출하는 때에 당해 감독기관의 인가, 허가 또는 등록확인서 등 당해 업무를 영위하는 법인임을 확인할 수 있는 서류를 제출하여야 함 (발행공시규정 §3-12)



① 시행령 제10조제1항제1호 및 제2호

- 국가, 한국은행

② 시행령 제10조제2항

- 「은행법」에 따른 금융기관
- 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행
- 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
- 「한국수출입은행법」에 따른 한국수출입은행
- 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회
- 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합중앙회
- 「보험업법」에 따른 보험회사(이하 “보험회사”라 한다)
- 금융투자업자[법 제22조에 따른 겸영금융투자업자는 제외한다]
- 법 제324조제1항에 따라 인가를 받은 증권금융회사
- 종합금융회사
- 법 제355조제1항에 따라 인가를 받은 자금중개회사
- 「금융지주회사법」에 따른 금융지주회사
- 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사
- 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행 및 그 중앙회
- 「산림조합법」에 따른 산림조합중앙회
- 「새마을금고법」에 따른 새마을금고연합회
- 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합중앙회
- 위 기관에 준하는 외국 금융기관

③ 시행령 제10조제3항제1호 ~ 제14호

- 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사 및 정리금융기관
- 「금융기관부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사
- 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사
- 「한국투자공사법」에 따른 한국투자공사



- 한국정책금융공사
- 한국금융투자협회
- 법 제294조에 따라 설립된 한국예탁결제원
- 법 제373조에 따라 설립된 한국거래소
- 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원
- 집합투자기구(금융위원회가 정하여 고시하는 것은 제외한다)
- 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금
- 「기술신용보증기금법」에 따른 기술신용보증기금
- 법률에 따라 설립된 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인
- 법률에 따라 공제사업을 경영하는 법인
- 지방자치단체

☐ 보유주식등에 관한 계약서

- 보유주식등에 관한 주요계약이 있는 경우 그 계약서 사본(규정 §3-12)

☐ 위임장

- 보고자가 특별관계자의 위임을 받아 연명보고하는 경우 형식에 관계없이 그 특별관계자로부터 보고에 관한 일체의 사항을 위임받은 사실을 증명할 수 있는 위임장을 서면으로 제출하여야 함(규정 §3-11)



## Q&A 3-29

**우선매수권 계약을 체결한 경우 주식등의 대량보유상황보고(5%보고) 의무가 발생하는지? 보고의무가 있다면 언제 보고하여야 하는지?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147①, 동법시행령 §142·§155

### 2. 우선매수권 계약 체결시 보고의무 및 보고시기

- ☐ 우선매수권(Right of First Refusal)이란 당사자간 계약에 따라 장래에 보유 주식등을 매각할 때 동일한 매매조건으로 제3자에 우선하여 주식을 매수할 수 있는 권리를 의미하므로 ‘소유에 준하는 보유’에 해당됨
  - 일종의 정지조건이 부여된 권리로서 정지조건(주식등의 매각결정)이 성취되는 때 효력 발생
- ☐ 우선매수권에 대한 주식등의 대량보유상황보고(5%보고)는 우선매수권자가 명시적으로 매수의사를 표시한 날을 기준으로 보고
  - 계약 체결시점에서는 주식등의 매각여부가 불확실(정지조건 미성취)하고 매수주식등이 특정되지 않은 상태이므로 ‘소유에 준하는 보유’에 해당한다고 보기 어려움
  - 주식등의 매각결정 통지시점(정지조건 성취)에서는 실제로 매수할지 아니면 거부할지 의사결정을 하지 않은 상황이고 보고대상 주식등을 특정하기도 어려운 점이 있으므로 우선매수권자가 매수의사를 표시한 날을 보고기준일로 보는 것이 타당
    - ※ 주식등의 소유권이 이전되는 시점에서는 보유형태가 변경(보유→소유)되므로 변경보고 의무가 추가적으로 발생함에 유의할 필요
- ☐ 한편, 매수거부의 의사를 표시한 경우 우선매수권자는 해당 주식의 취득권리를 포기하는 것이므로 보고의무가 없음



## Q&amp;A 3-30

**주식등의 대량보유상황보고(5%보고) 공시서류를 제출하는데, 보고서 제출과정에서 오류가 났다는 메시지가 계속 나옴**

## 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147①, 동법시행령 §153②
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §3-10·§3-12·§3-20

## 2. 보고서 제출 오류사항

- ☐ DART 접수시스템은 보고서 주요 기재사항에 대하여 상호대조 등을 통해 확인하는 시스템을 갖추고 있어 보고서 기재사항 및 증빙서류 사이의 불일치 등이 있는 경우 접수되지 않도록 하고 있음

〈주요 기재사항 등 불일치 사례〉

- ① 5% 보고자가 특별관계자와 연명하여 보고하는 경우 보고서상 제1부와 제2부의 특별관계자의 수는 일치하여야 함
  - 특별관계자 수의 감소로 인해 변동보고를 하는 경우 당해 보고서까지는 제1부 및 제2부에 제외되는 특별관계자를 포함하여 기재하고 보유 주식등의 수를 '0'으로 기재하며, 다음 보고서부터 특별관계자 명단에서 제외
- ② 제3부 대량변동내역의 인원수와 증빙첨부 인원수는 동일하여야 함
  - 대량변동내역에 주식등 보유상황의 변동이 없는 특별관계자를 기재하고 변동 주식수를 '0'으로 표시한 경우, 기재된 특별관계자 수 만큼의 증빙첨부란이 나타나므로 보유상황의 변동이 없는 특별관계자의 증빙첨부란에는 '해당사항 없음'을 기재
  - ※ 전자문서의 작성 및 제출관련 보다 자세한 사항은 접수홈페이지 '기업공시 안내자료'의 전자문서제출요령을 참고



## Q&A 3-31

**상장법인의 보통주와 상장되지 않은 의결권 있는 우선주를 합하여 5%이상의 주식을 보유하고 있는 경우 대량보유보고를 하여야 하는지?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147①, 동법시행령 §153②
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §3-10

### 2. 상장법인이 발행한 비상장 주식에 대한 보고의무

- ☐ 대량보유보고는 상장법인의 의결권있는 발행주식총수의 5%이상을 보유하는 경우 보고의무가 발생하므로, 의결권 있는 우선주의 경우 상장여부와는 상관 없이 보통주와 합산하여 보고의무 여부를 판단하여야 함
  - 또한, 우선주가 보통주로 전환(상환)되는 비율이 1:1이 아닌 경우 그 비율에 따라 보통주로 전환(상환)될 주식을 잠재주식수로 별도 표기



## Q&A 3-32

**주권비상장법인, 상장폐지법인, 정리매매기간 중에 있는 법인의 주식을 보유한 자의 주식등의 대량보유상황보고 의무는 어떻게 되는지?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147①

### 2. 상장폐지법인 등의 5%보고 의무

- ☐ 5%보고의 보고의무자는 주권상장법인의 주식을 대량으로 보유한 자이므로 주권비상장법인, 상장폐지법인의 주식을 보유한 자는 5%보고와 무관함
  - 다만, 정리매매기간 중에 있는 법인의 경우 주권상장법인에 해당하므로 정리매매기간 중의 지분변동에 대하여는 5%보고의무가 있음
    - \* 정리매매기간 중에 체결된 거래에 대하여는 상장폐지일 이후에도 보고의무 있음. 예컨대 9.21(수)부터 9.28(수)까지 정리매매기간이고 9.29(목)에 상장폐지된 경우 9.28.에 체결된 거래도 체결일로부터 5영업일 이내(경영참가목적이 있는 경우)에 보고하여야 함.



## Q&A 3-33

**임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고제도와 주식등의 대량 보유상황보고제도(5%보고제도)와의 차이점은?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, §173, 동법시행령 §200

### 2. 제도 취지상의 차이

☐ 주식등의 대량보유상황보고(5%보고)

- 대주주 등이 적대적 M&A에 대응하여 방어조치를 취할 수 있도록 하는 등 경영권시장에서 공정한 경쟁이 이루어질 수 있도록 대량보유자의 취득·처분행위에 대해 그 내용을 공시토록 하는 제도

☐ 임원·주요주주 보고

- 발행회사의 임원 또는 사실상 지배주주 등 내부정보를 접할 수 있는 지위에 있는 자가 미공개된 회사의 내부정보를 이용한 주식거래로 부당한 이익을 취득하는 것을 감시하고 사전 예방하기 위한 제도

### 3. 세부내용 비교

- ☐ 주식의 소유와 관련된 변동내용을 공시하는 점에서는 공통점이 있으나 보고 의무자, 보고대상 증권, 보고내용, 보고기한 등에서 다음과 같은 차이가 있음



### 〈세부내용 비교〉

| 구 분       | 주식등의 대량보유상황보고(5%보고)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 임원·주요주주의 특정증권소유상황 보고                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근거법규      | 법 §147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 법 §173                                                                                                                                                                                                                                             |
| 보고목적      | 경영권 이전가능성 예측                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 내부자거래 방지                                                                                                                                                                                                                                           |
| 보 고 의무자   | 주식등을 5% 이상 보유하게 된 자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 임원(등기,미등기 포함), 주요주주(10%이상 소유자 또는 사실상의 지배주주)                                                                                                                                                                                                        |
| 보고대상 증권   | 본인·특수관계인·공동보유자가 보유하는 주식등 (의결권있는 주식 및 신주인수권증서, CB, BW, EB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유 하고 있는 특정증권등(주식, CB, BW, EB, DR 등)                                                                                                                                                                                          |
| 보고방법      | 본인과 그 특별관계자가 함께 연명보고                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 개별 보고                                                                                                                                                                                                                                              |
| 보고사유      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주식등을 5%이상 보유하게 된 경우</li> </ul> </li> <li>- 변동보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 보유주식 등이 1% 이상 변동된 경우</li> </ul> </li> <li>- 변경보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 보유목적·보유형태가 변경되거나 보유주식 등에 관한 주요계약이 체결·변경된 경우</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 임원·주요주주가 된 경우</li> </ul> </li> <li>- 변동보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소유특정증권등 수에 변동이 있는 경우</li> <li>• 소유증권의 종류가 변경되는 경우</li> </ul> </li> </ul> |
| 변동보고 면제사유 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-주주배정의 유무상신주 취득</li> <li>-주주배정의 신주인수권증서 취득</li> <li>-자본감소 등</li> <li>-CB·BW·EB 등의 행사가액 또는 교환가액 조정만으로 보유주식 수 증가</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>-변동수량이 1,000주 미만이고 그 취득 또는 처분금액이 1천만원 미만인 경우</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| 보고기한      | 5일 이내 (토요일, 공휴일 제외)<br>※ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 경영참가목적이 없는 자의 변동보고<br/>일반투자자 : 10일, 단순투자자 : 익월 10일</li> <li>• 일정범위 전문투자자의 신규·변동보고<br/>국가·한은·지자체 : 분기의 익월 10일<br/>기타 : (경영참가) 5일 (일반투자자) 익월 10일 (단순투자자) 분기의 익월 10일</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5일 이내(토요일, 공휴일 제외)<br>※ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주식배당 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유에 따른 변동보고<br/>익월 10일</li> <li>• 일정범위의 전문투자자의 변동보고 (일반투자자) 익월 10일 (단순투자자) 분기의 익월 10일</li> </ul>                                                           |
| 위반시 제재    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중요사항 허위 기재·미기재 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5년이하 징역 또는 2억원 이하 벌금</li> </ul> </li> <li>- 미보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3년이하 징역 또는 1억원 이하 벌금</li> </ul> </li> <li>- 금융위의 시정·처분명령 위반 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1년이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금</li> </ul> </li> <li>- 조사기피·방해, 발행회사 사본송부 위반 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5천만원 이하 과태료</li> </ul> </li> <li>- 금융위의 자료제출요구 불응 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1천만원 이하 과태료</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 증선위의 조사요구 불응 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3년이하 징역 또는 1억원 이하 벌금</li> </ul> </li> <li>- 허위보고·미보고 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1년이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금</li> </ul> </li> </ul>          |



#### 4. 보고상의 유의사항

- 동일한 보고사유(1%이상 변동 등)가 발생하여 주식등의 대량보유상황을 기보고한 경우에도 별도로 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고를 하여야 함
  - 동일자에 동일수량의 주식을 매수(매도) 후 매도(매수)한 경우에도 그 변동 내역을 기재한 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고를 하여야 함



## Q&A 3-34

### 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고의 신규보고와 변동보고의 방법은?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §173, 동법시행령 §200②④

#### 2. 신규보고

- ☐ 주권상장법인의 임원 및 주요주주는 최초로 임원 또는 주요주주가 되었을 때 소유하고 있는 당해 법인의 특정증권등 소유현황을 보고하여야 함
- ☐ 보고서 기재요령
  - 임원, 사실상의 임원, 사실상 지배력을 행사하는 주주의 경우
    - 보고서 세부변동내역에 보고사유는 '신규보고'를 선택하고 선임일(또는 자격취득일) 당시의 보유잔고를 기재
    - 증빙서류 : 선임일 등의 잔고증명서 등
  - 10%이상 취득 주주인 경우
    - 보고서 세부변동내역에 보고사유는 '신규보고'를 선택하고 10%이상 취득한 날이 확인될 수 있도록 10%이상을 보유하게 된 날의 거래내역과 그 직전의 보유상황으로 구분 기재
    - 증빙서류 : 10%직전의 잔고증명서 + 10%이상 취득 매매보고서 등



### 3. 변동보고

□ 주권상장법인의 임원·주요주주는 소유하는 특정증권등에 변동이 있는 경우 그 변동내역을 보고하여야 함

- ① 경미한 변동(변동수량이 1천주 미만이고, 취득·처분금액이 1천만원 미만인 경우)을 제외하고 그 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우
- ② 특정증권등의 소유수량의 변동이 없더라도 소유 특정증권등의 종류가 바뀌는 경우(예 : 전환사채 전환으로 동일수량의 주식으로 바뀌는 경우)에도 보고하여야 함

※ 주요계약체결, 보유형태 변경 등은 임원·주요주주 보고와는 무관하므로 담보계약 등을 체결하더라도 보고의무 없음

### 4. 추가 변동사항 발생시 보고방법

□ 보고의무발생일로부터 보고하는 날까지 추가 변동사항이 발생한 경우, 새로 보고하여야 할 내용은 당초 보고의무 사유에 따른 임원·주요주주 보고시 함께 보고할 수 있음

- 임원, 사실상의 임원, 사실상 지배력을 행사하는 주주의 경우

〈사 례〉

- 5월3일 주식을 100주 매수 후 5월6일에 추가 200주를 매수한 경우, 5월3일의 변동내역을 5월10일에 변동보고 하는 경우 5월6일의 추가변동내역을 함께 보고할 수 있음

**Q&A 3-35**

**임원·주요주주의 특정증권등 소유상황보고와 관련하여 당일 일시적 변동이 있는 경우 이를 보고해야 하는지?**

**1. 관련규정**

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §173

**2. 일시적 변동의 보고사유 해당 여부**

- ☐ 임원·주요주주 보고는 미공개정보이용행위를 예방하기 위하여 그 보유상황을 보고하는 것이므로 거래를 기준으로 보고하여야 함
  - 따라서, 임원·주요주주 보고는 당일 일시적 변동(장중 매수후 같은 날 동일 수량의 매도)으로 인해 잔고기준상 보유수량의 변동이 없는 경우에도 그 거래내역을 보고하여야 함



## Q&amp;A 3-36

### 주식관련사채 등과 신주인수권증서를 소유한 경우 임원·주요주주 특정 증권등 소유상황보고 방법은?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §173, 동법시행령 §200④

#### 2. 주식관련사채 등 보고방법

□ 주권상장법인의 임원 등은 당해 법인이 발행한 신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB), 신주인수권증권 등을 ①인수하거나, ②매매하는 경우, ③전환가격 등의 조정이 있거나 ④권리가 소멸하는 경우 및 ⑤그 권리 행사로 특정증권 등의 종류가 보통주로 바뀐 경우에도 그 변동내역을 보고해야 함

○ 각 상황별 보고의무발생일은 아래와 같음

| 상 황             | 보고의무발생일            |
|-----------------|--------------------|
| BW(CB) 발행시 인수   | 납입일                |
| 장내매수 및 매도       | 결제일 (=체결일+2영업일)    |
| 장 외 매 매         | 잔금지급일과 증권인도일 중 빠른날 |
| 행사(전환)가격 조정     | 전환가액조정일            |
| 신주인수권(전환권) 권리소멸 | 소멸된 날              |
| 신주인수권 행사        | 주금 납입일             |
| 전환권 행사          | 그 행사한 때            |

□ 보고서 작성시 [3. 특정증권등의 소유상황]에는 각 증권별로 신주인수권부사채권(또는 전환사채권, 신주인수권표시증서)로 표시

○ 수량은 당해 권리행사로 취득할 수 있는 주식수로 기재



### 3. 신주인수권증서 보고방법

- ☐ 주권상장법인의 임원 등은 신주인수권증서를 ①취득한 경우, ②매매하는 경우, ③권리소멸 또는 ④권리행사시에 각각 보고의무가 있음
  - 이사회 의사결의 등으로 단순히 신주인수권이 발생한 시점에서는 임원·주요주주 보고의무가 없음
- ☐ 보고서 작성시 [3. 특정증권등의 소유상황]에는 신주인수권표시증서로 표시
  - 수량은 당해 권리행사로 취득할 수 있는 주식수로 기재



## Q&amp;A 3-37

### 주식매수선택권을 부여받은 경우 임원·주요주주 특정증권등 소유상항보고 방법은?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §173, 동법시행령 §200

#### 2. 주식매수선택권 보고방법

- ☐ 주권상장법인의 임원 등이 당해 법인으로부터 주식매수선택권을 부여받은 경우 그 권리의 행사로 주식을 취득한 때에 보고의무가 발생함
  - 부여받은 시점에서는 임원·주요주주 보고의무가 없음

| 구 분    |                     | 보고의무발생일 |
|--------|---------------------|---------|
| 권리 부여시 |                     | 의무 없음   |
| 행사시    | 신주교부방식 주식매수선택권      | 주금납입일   |
|        | 자기주식교부방식 주식매수선택권    | 대금지급일   |
|        | 차액 자기주식교부방식 주식매수선택권 | 권리행사일   |



## Q&A 3-38

### 비상장법인이 상장법인에 흡수합병이 되는 경우 비상장법인 주주의 지분공시 의무는?

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, §173, 동법시행령 §200

#### 2. 주식등의 대량보유상황보고

- ☐ 비상장법인이 상장법인에 흡수합병이 되는 경우 비상장법인의 주주는 보유하고 있던 비상장법인의 주식을 제출하고 상장법인의 주식을 취득함
- ☐ 상장회사의 주식을 취득한 비상장법인의 주주가 특별관계자와 합산하여 주식등을 5% 이상 보유하게 되는 경우 합병을 한 날(합병등기일)로부터 5일 이내에 주식등의 대량보유상황보고서 제출

#### 3. 임원·주요주주보고

- ☐ 비상장법인의 주주 중 상장법인의 임원 또는 주요주주가 되는 경우에는 합병으로 인하여 발행된 주식의 상장일을 기준으로 보고
- ※ 상장법인의 임원·주요주주 중 비상장법인의 주식을 소유하고 있어서 합병과정에서 합병 신주를 받은 경우는 합병등기일을 기준으로 보고



## Q&A 3-39

**상장회사의 임원 또는 주요주주가 투자일임계약(자문형 랩[WRAP] 등) 또는 특정금전신탁을 통한 당해회사의 주식을 매매한 경우 지분공시는?**

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §147, §172, §173

### 2. 거래의 특징

- ☐ 자문형 랩(Wrap) 등 투자일임계약 및 특정금전신탁은 금융회사가 직접 또는 외부자문 등을 받아 운용하나, 계약당사자인 고객의 계산으로 운용되며 고객이 운용지시 등을 통해 그 운용에 개입할 수 있는 특징이 있음

### 3. 임원·주요주주보고

- ☐ 상장회사의 임원·주요주주가 금융회사와 랩 등 투자일임계약이나 특정금전신탁계약을 체결한 경우, 그 금융회사의 운용결과 매매된 당해 상장법인의 특정증권등(주식, 전환사채권, 신주인수권부사채권 등)은
  - ‘본인의 계산으로 소유’하는 경우에 해당하므로 그 매매내역에 대해 특정증권 등의 소유 및 변동 상황 보고를 하여야 함(결제일 기준 5영업일 이내)
  - 한편, 단기간내(6개월 이내)에 특정증권등을 매수·매도하는 경우에는 단기매매차익 반환대상에 해당될 수도 있음(자본시장법 제172조)



#### 4. 주식등의 대량보유상황보고

- 특정인(본인과 그 특별관계자 포함)이 기존에 보유하고 있는 주식등과 투자일임계약 또는 특정금전신탁 등을 통해 보유하게 된 주식등을 합산한 결과 특정 상장회사의 주식등을 5%이상 보유하게 되거나 1% 이상 변동되는 경우에는 주식등의 대량보유상황보고 의무가 발생

#### 5. 유의사항

- 투자일임계약 또는 특정금전신탁계약을 체결하였거나 체결예정인 상장회사의 임원·주요주주 또는 5% 이상 보유자(5%보유에 근접한 자 포함) 등은 금융회사의 운용결과에 따라 (예측하지 못한 상태에서) 보고의무가 발생하는 경우를 방지하기 위해
  - 운용지시 등을 통해 당해 상장회사의 주식등(또는 특정증권등)이 편입되지 않도록 조치를 취하거나, 수시로 운용내역을 확인하여 보고의무 발생여부를 판단하여 적절한 공시의무를 이행하여야 함



## Q&A 3-40

### 제3자배정 유상증자 등으로 주요주주 지위 상실, 임원 퇴임시 특정증권 등 소유상황 변동보고 대상 여부

#### 1. 주요주주 지위 상실시 보고 의무 대상인지 여부

- ☐ 소유주식등의 수량 변동 없이 주요주주 지위 상실시 소유상황 변동보고 대상이 아님
  - 자본시장법은 소유주식등의 수량 변경을 변동보고 대상으로 전제하고 있는바, 주요주주 지위 상실 자체는 변동보고 대상으로 보기 곤란
  - 또한, 주요주주 지위 상실 이후에 소유상황의 변동이 있는 경우에도 변동보고 대상에 해당되지 않음

#### 2. 임원퇴임시 보고 의무 대상인지 여부

- ☐ 임원퇴임의 경우에도 소유주식등의 수량 변동 없이 그 지위를 상실시 소유상황 변동보고 대상이 아님
  - 다만, 소유상황보고 대상이 아니어도 임원퇴임 후 특정증권 등 매매에 따라 단기매매차익이 발생할 수 있음에 유의



## Q&amp;A 3-41

### 동종증권간 단기매매차익 산정방식 예시

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §172, 동법시행령 §195

#### 2. 선입선출법의 적용

- 6개월 이내에 다수의 거래가 있는 경우 가장 먼저 매수(매도)한 수량과 가장 먼저 매도(매수)한 수량을 대응하여 순차적으로 적용(선입선출)하되,
  - 6개월이 경과한 매매는 단기매매차익 산정 대상에서 제외됨

#### 3. 단기매매차익 산정 예시

| 3월                   | 4월                   | 8월                   | 11월                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 장내매수<br>200주<br>500원 | 장내매수<br>200주<br>600원 | 장내매도<br>300주<br>700원 | 장내매도<br>100주<br>800원 |

- 3월 매수와 8월 매도를 우선 대응한 후 남은 8월의 매도 잔량(100주)을 4월의 매수와 순차적으로 대응하나, 이후 4월의 매수 잔량(100주)에 대해서는 11월의 매도가 6개월을 초과하므로 단차산정시 이를 고려하지 않음

$$\Rightarrow (700\text{원} - 500\text{원}) \times 200\text{주} + (700\text{원} - 600\text{원}) \times 100\text{주} = 50,000\text{원}$$



## Q&amp;A 3-42

## 단기매매차익 반환 예외의 적용 예시

## 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §172, 동법 시행령 §198
- 단기매매차익 반환 등에 관한 규정 §5

## 2. 단기매매차익 반환 예외의 적용방법

- ☐ 임·직원 또는 주요주주가 행한 매매의 성격 및 기타 사정 등을 감안하여 단기매매차익 반환 예외로 규정되어 있는 매매의 경우 단기매매차익 산정시 당해 매수 또는 매도를 발생한 것으로 보지 않음
- 당해 매수 또는 매도를 없는 것으로 보고 단기매매차익 산정방식을 적용함

## 3. 단기매매차익 산정 예시

| 10월                               | 11월                      | 12월                     |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 자사주 상여취득<br>보통주 100주<br>시장가격 300원 | 장내매도<br>보통주 100주<br>700원 | 장내매수<br>보통주 50주<br>500원 |

- ☐ 10월의 자사주를 상여로 지급받아 취득한 보통주는 단기매매차익 반환의 예외 대상이므로 이를 단차산정시 고려하지 않고, 그 밖의 거래에 대해서만 단기매매차익을 산정함(11월 장내매도한 보통주가 10월 자사주를 상여로 지급받아 취득한 주식이라 하더라도 11월의 보통주 장내매도는 단차적용 대상임)

$$\Rightarrow (700\text{원} - 500\text{원}) \times 50\text{주} = 10,000\text{원}$$



## Q&amp;A 3-43

## 이종종목간 단기매매차익 산정방식 예시

## 1. 관련규정

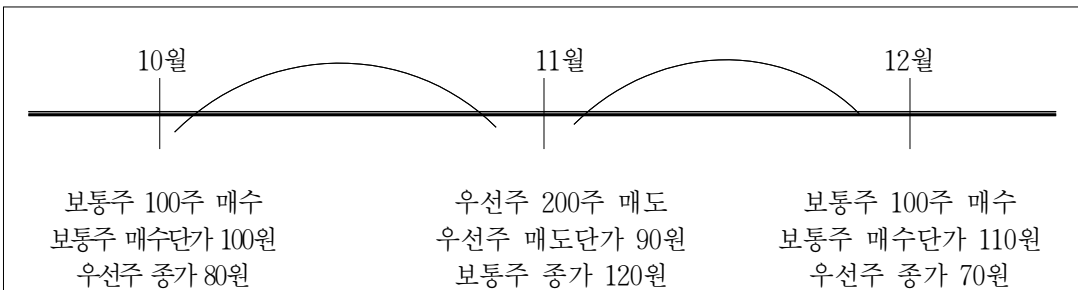
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §172, 동법 시행령 §195

## 2. 매수 및 매도 특정증권등의 종류는 같으나 종목이 다른 경우(이종종목)의 단기매매차익 산정방법

- 매수 후 매도 : 매도한 날의 매수 특정증권등의 최종가격을 매도 특정증권등의 매도가격으로 간주
- 매도 후 매수 : 매수한 날의 매도 특정증권등의 최종가격을 매수 특정증권등의 매수가격으로 간주

※ 공정한 시장가격 등 환산가격이 없는 경우 실제 매매가격으로 차익 산정

## 3. 단기매매차익 산정 예시



- 10월 보통주 매수와 11월 우선주 매도가 우선 대응되고, 우선주 매도일의 보통주 증가(120원)를 우선주의 매도단가로 간주하여 단기매매차익을 산정함
- 이후 11월 우선주 매도 잔량(100주)과 12월 보통주 매수가 대응되고, 보통주 매수일의 우선주 증가(70원)를 보통주의 매수단가로 간주하여 단기매매차익을 산정함

⇒ 단기매매차익 :  $(120\text{원} - 100\text{원}) \times 100\text{주} + (90\text{원} - 70\text{원}) \times 100\text{주} = 4,000\text{원}$



## Q&amp;A 3-44

## 이종증권간 단기매매차익 산정방식 예시

## 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §172, 동법 시행령 §195
- 단기매매차익 반환 등에 관한 규정 §3

## 2. 매수 및 매도 특정증권등의 종류가 다른 경우(이종증권)의 단기매매차익 산정 방법

- 매매일의 당해 특정증권등의 권리행사 대상이 되는 지분증권의 증가로 환산
- 매매일에 당해 특정증권등의 권리행사가 이루어진다면 취득할 수 있는 것으로 환산되는 지분증권의 수량으로 환산

## 3. 단기매매차익 산정 예시

□ 사례 : BW 매수 → 권리 행사(주식취득) → 주식 매도

◇ (1.1) BW 매수

\* 매수가 9천원, 액면 1만원, 행사가 95원, 주식 증가 90원

◇ (3.1) 권리 행사로 주식 105주 취득

◇ (4.1) 권리 행사한 주식 105주 매도(매도단가 100원)

- 매수 특정증권(BW)과 매도 특정증권(주식)의 종류가 다르므로 신주인수권부 사채 권리행사의 대상이 되는 지분증권(주식)으로 수량과 가격을 환산
  - 수량 : 1만원/95원 = 105주
  - 가격 : 90원(매매일의 주식 증가)
- 단기매매차익 계산 :  $(100 - 90\text{원}) \times 105\text{주} = 1,050\text{원}$



## Q&amp;A 3-45

## 전환사채권 콜옵션 취득을 포함하는 단기매매차익

### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §172, 동법 시행령 §195
- 단기매매차익 반환 등에 관한 규정 §6

### 2. 전환사채권 콜옵션?

- 전환사채권 콜옵션이란 기초자산인 전환사채권을 사전에 약정한 조건으로 취득할 수 있는 권리로서,
- 해당 법인이 발행한 증권을 기초자산으로 하는 금융투자상품으로 단기매매차익 대상 특정증권등에 해당하여, 전환사채권 콜옵션 취득은 단기매매차익 산정 대상

### 3. 단기매매차익 산정시 전환사채권 콜옵션 수량 및 가격 산정 방법

- (수량) 전환사채권 콜옵션 행사를 통해 취득 가능한 보통주 수량으로 환산
- (가격) 전환사채권 콜옵션 취득과 대응이 되는 매도 거래 대상 특정증권등에 따라 가격 환산 방법이 상이
  - (이종종목) 전환사채권 콜옵션과 종목이 다른 특정증권등(이종종목)인 옵션 등 매도와 대응시, 선행 거래의 대상이 되는 특정증권등 가격으로 환산을 하며 공정한 시장 가격이 없는 경우에는 실제 매매단가로 가격 환산
  - (이종증권) 전환사채권 콜옵션과 종류가 다른 특정증권등(이종증권)인 보통주·전환사채권 등 매도와 대응시, 전환사채권 콜옵션 취득일의 보통주 종가로 가격 환산



## Q&amp;A 3-46

## 전환사채권 콜옵션 관련 단기매매차익 산정방식 예시

## 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §172, 동법 시행령 §195
- 단기매매차익 반환 등에 관한 규정 §6

2. 전환사채권 콜옵션 취득 후 6개월 이내에 특정증권등을 매도하는 경우  
단기매매차익 산정방법

- ① (이종종목) 전환사채권 콜옵션과 종목이 다른 증권등(이종종목)인 옵션 등 매도와 대응시, 선행 거래의 대상이 되는 증권등 가격으로 환산하며 공정한 시장가격 등 환산가격이 없는 경우에는 실제 매매단가로 가격을 환산하여 차익 산정
- ② (이종증권) 전환사채권 콜옵션과 종류가 다른 증권(이종증권)인 보통주·전환사채권 등 매도와 대응시, 해당 특정증권등의 권리행사로 취득이 가능한 지분증권(보통주) 수량 및 매매일 보통주 종가로 수량과 가격을 환산하여 차익 산정

## 3. 단기매매차익 산정 예시

- ① 이종종목 사례 : 3.15. 제2회차 전환사채권 콜옵션 매수 → 3.22. 제3회차 전환사채권 콜옵션 매도

- ◇ (3.15) 제2회차 전환사채권 콜옵션\*을 100원에 장외매수  
\* 기초자산 : 제2회차 전환사채권 권면액 10,000원, 전환가액 : 100원, 금리 : 1.0%

◇ (3.22) 제3회차 전환사채권 콜옵션\*을 200원에 장외매도  
\* 기초자산 : 제3회차 전환사채권 권면액 10,000원, 전환가액 : 100원, 금리 : 1.3%

※ 사례의 전환사채권 콜옵션은 공정한 시장가격이 없다고 가정



- 매수 특정증권등(제2회차 전환사채권 콜옵션)과 매도 특정증권등(제3회차 전환사채권 콜옵션)은 가격결정요소(금리 등)가 상이하여 서로 종목이 다른 증권등(이종종목)에 해당하므로 선행 거래의 대상이 되는 특정증권등의 가격으로 환산하여 단기매매차익을 계산하여야 하나,
  - 공정한 시장가격이 없으므로 실제 매매단가로 가격을 환산하여 단기매매차익 계산
    - 매수수량 : 100주\*, 매수단가 : 1원  
\* 매수수량 100주 = 제2회차 전환사채권 권면액 10,000원 ÷ 전환가액 100원
    - 매도수량 : 100주\*, 매도단가 : 2원  
\* 매도수량 100주 = 제3회차 전환사채권 권면액 10,000원 ÷ 전환가액 100원
  - 단기매매차익 계산 : (2원 - 1원) × 100주 = 100원
- ② 이종증권 사례 : 3.15. 제2회차 전환사채권 콜옵션 취득 → 3.22. 제2회차 전환사채권 매수(제2회차 전환사채권 콜옵션 행사) → 4.23. 보통주 전환(제2회차 전환사채권 권리행사) → 5.25. 보통주 매도

- ◇ (3.15\*) 발행회사의 지정을 통해 제2회차 전환사채권 콜옵션\*\*을 취득
  - \* 보통주 증가 150원
  - \*\* 기초자산 : 제2회차 전환사채권 권면액 10,000원, 전환가액 : 100원, 금리 : 1.0%
- ◇ (3.22) 제2회차 전환사채권 콜옵션\*을 행사하여 제2회차 전환사채권을 11,000원에 매수
  - \* 3.15. 취득한 제2회차 전환사채권 콜옵션
- ◇ (4.23) 제2회차 전환사채권\*을 보통주로 전환하여 보통주 100주를 취득
  - \* 3.22. 제2회차 전환사채권 콜옵션 행사를 통해 매수한 전환사채권
- ◇ (5.25) 보통주 100주를 20,000원(단가 200원)에 매도

- 매수 특정증권등(제2회차 전환사채권 콜옵션)과 매도 특정증권등(보통주)은 서로 종류가 다른 증권등(이종증권)에 해당하므로
- 제2회차 전환사채권 콜옵션의 수량과 가격을 권리행사를 통해 취득 가능한 보통주 수량과 취득일 보통주 증가로 환산하여 단기매매차익 계산
  - 매수수량 : 100주\*, 매수단가 : 150원(3.15. 보통주 증가)  
\* 매수수량 100주 = 제2회차 전환사채권 권면액 10,000원 ÷ 100원
  - 매도수량 : 100주, 매도단가 : 200원
- 단기매매차익 계산 : (200원 - 150원) × 100주 = 5,000원



## Q&A 3-47

### 의결권 대리행사의 권유행위를 제3자에게 위탁하는 경우

#### 1. 관련규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 §152②,⑥ 동법 시행령 §163
- 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 §3-15

#### 2. 권유자가 권유행위를 제3자에게 위탁하거나 의결권 행사를 대리시킬 경우

- ☐ 권유자가 소속 임직원 외 제3자에게 의결권 대리행사의 권유행위를 위탁하는 경우
  - 위탁업무의 내용 및 수탁자에 관한 사항을 참고서류에 기재하여야 함
- ☐ 권유자가 직접 주주총회에 출석하여 위임된 의결권을 행사하지 아니하고 대리인을 통해 행사하는 경우
  - 대리인의 성명, 그 대리인이 소유하고 있는 주식의 종류 및 수, 그 대리인과 해당 주권상장법인과의 관계 등을 참고서류에 기재하여야 함

#### 3. 개인정보보호법상 유의사항

- ☐ 개인정보보호법(제26조)은 제3자에게 개인정보의 처리업무를 위탁하는 경우 위탁업무 내용과 수탁자를 인터넷홈페이지에 공개하도록 규정하고 있음
  - 따라서 권유자가 제3자에게 권유행위를 위탁하면서 개인정보에 해당하는 주주명부를 제공할 경우 위 참고서류 기재와 별도로 홈페이지에 관련내용을 공개하여야 함

# 제4장 전자공시





## Q&amp;A 4-01

## 전자공시 업무를 수행하기 위해 숙지해야 할 사항

## 1. 관련규정

- 자본시장법 §436조, 동법 시행령 §385
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제6장
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 시행세칙 제4장

## 2. 전자공시 문서작성 및 제출을 위해서 제출인이 숙지해야 할 사항

☐ 전자공시 문서작성 및 제출과 관련하여 제출인은 금융감독원홈페이지에 들어가서(<https://www.fss.or.kr>), [금융법규-금융감독법규] 메뉴의 「금융투자 관련법규-자본시장과금융투자업에 관한법률 및 관련규정」에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 등을 조회 가능

☐ 공시서식 및 서식 내 기재할 세부 내용에 관해서는 「업무자료-공시업무」 메뉴의 「기업공시서식 작성기준」과 「기업공시 실무안내」 등을 참고할 수 있으며, 전자문서 작성·제출 실무에 관해서는 「전자문서 제출요령」 등을 이용하여 전반적인 내용을 숙지하여야 함

※ 접수·공시 홈페이지 및 제출지원 프로그램 등 사용방법 안내

- 전자공시 Help desk : 1332 → 5번 → 1번 → 1번
- 기업공시 상담센터 운영시간 : 평일 09:00~17:30

**Q&A 4-02****전자공시시스템을 통한 서류제출시간**

- 제출(접수) 가능 시간 -

**1. 관련규정**

- 자본시장법 §436조, 동법 시행령 §385
- 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제6장
- 전자문서제출요령

**2. 전자문서 제출의 개요**

- ☐ 금융위원회 또는 증권선물위원회(금융감독원)에 각종 신고서·보고서 기타 서류 또는 자료 등을 제출하는 경우에 정보통신망을 이용한 전자문서의 방법에 의할 수 있도록 규정하고 있음

**3. 전자문서 제출가능시간**

- ☐ 인터넷 : 평일 07:30 ~ 19:00

※ 07:30 ~ 18:00 사이에 제출된 건은 당일접수 처리가 되며, 18:00 ~ 19:00 사이에 제출된 건은 다음 업무일에 접수 및 공시 처리됩니다.



## Q&A 4-03

### 법인의 회사개황 정보 변경방법은 무엇인가?

#### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

#### 2. 법인명, 대표이사, 주소, 업종 등 개황이 변경되었을 때 DART에 해당 정보를 변경하는 방법

##### ☐ 상장회사의 경우

- 1) 회사명, 영문회사명, 대표자명, 주소, 결산기 변경의 경우는 한국거래소의 신고 사항 공시를 통해 자동으로 정보변경

※ 한국거래소에서 변경한 내역은 익일아침 DART에 반영됨

- 2) 업종코드의 경우는 한국거래소에서 변경시 자동으로 업종코드 중분류까지 변경되며, 세분류, 세세분류는 회사에서 직접 변경

① DART접수시스템(<https://filer.fss.or.kr>)에 로그인한 후 화면 오른쪽 상단의 정보변경 메뉴로 이동

② 업종코드의 세분류, 세세분류를 입력한 후 화면 하단의 수정버튼을 눌러서 저장 완료

- 3) 회사메일주소, 팩스번호, 영문대표자, 영문주소의 경우

① DART접수시스템(<https://filer.fss.or.kr>)에 로그인한 후 화면 오른쪽 상단의 정보변경 메뉴로 이동



- ② 회사메일, 팩스번호, 영문대표자, 영문주소 등을 입력한 후 화면 하단의 확인버튼을 눌러서 저장 완료

※ DART접수시스템에서 변경한 기업정보는 거래소로 전송되지 않으므로 한국거래소 상장공시제출시스템(<https://filing.krx.co.kr>)을 통해서도 변경하여야 함

□ 비상장회사의 경우

- 1) 제출인으로 등록된 비상장법인의 경우에는 접수홈페이지에 로그인하여 [정보변경] 메뉴를 클릭하여 수정
- 2) 제출인이 아닌 비상장법인의 경우에는 접수홈페이지에 로그인을 할 수 없으므로 [고유번호 발급신청]메뉴의 '공시대상회사 정보 변경'을 클릭하여 정보를 수정하고, 관련서류를 해당 화면에서 파일로 직접 첨부하여 송부  
<개정 2017.8.1.>

## Q&A 4-04

## 인증서를 발급하는 절차는 무엇인가?

## 1. 관련규정

- 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령
- 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 §18

## 2. DART시스템에서 사용하는 공동인증서·DART인증서 발급절차

☐ 공동인증서

- ① 전자서명인증사업자나 등록대행기관(은행, 증권사 등)에서 발급
- ② 접수홈페이지에서 ‘공동인증서 로그인’ 하단의 ‘등록/재등록’을 클릭하여 등록 신청
- ③ 안내에 따라 나머지 과정을 진행하면 인증서 등록이 완료

**공동인증서등록 - 법인**

---

**① 주의사항** [도움말 가이드](#)

- 「공동인증서 (제)등록」은 고유번호가 있는 경우만 가능합니다.
- 고유번호가 없으신 경우, 「접수시스템 메인화면 - 고유번호 발급신청」메뉴를 클릭하신 후, 해당 메뉴의 '주의사항'란의 안내에 따라 진행하시기 바랍니다.

---

**1단계    고유번호와 사업등록번호 검증**

|           |                                                                  |   |                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 외국법인여부 *  | <input checked="" type="radio"/> 내국법인 <input type="radio"/> 외국법인 |   |                                                                                       |
| 고유번호 *    | <input style="width: 150px;" type="text"/>                       |   |                                                                                       |
| 사업자등록번호 * | <input style="width: 80px;" type="text"/>                        | - | <input style="width: 80px;" type="text"/> - <input style="width: 80px;" type="text"/> |

[세출입여부 확인](#)

---

**2단계    담당자 인증**

|             |                                                                |                                                                                          |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 외국인여부 *     | <input checked="" type="radio"/> 내국인 <input type="radio"/> 외국인 |                                                                                          |  |
| 담당자 이름 *    | <input style="width: 150px;" type="text"/>                     | <span style="border: 1px solid orange; padding: 2px 5px;">본인인증</span> (신정결과 조회 시 필요합니다.) |  |
| 담당자 전화번호 *  | <input style="width: 180px;" type="text"/>                     |                                                                                          |  |
| 소속회사/부서명 *  | <input style="width: 180px;" type="text"/>                     |                                                                                          |  |
| 담당자 이메일주소 * | <input style="width: 180px;" type="text"/>                     |                                                                                          |  |

등록
취소



## □ DART인증서

- ① DART접수홈페이지(<https://filer.fss.or.kr>)에 로그인하여 [인증서관리-DART인증서 발급] 메뉴에서 각종 기재사항을 입력한 후 <인증서 발급>버튼을 클릭

홈 > 인증서관리 > DART인증서 발급

B 동영상 가이드

**DART인증서 발급**

**제출인정보**

|      |          |
|------|----------|
| 제출인명 | ○○회사     |
| 고유번호 | 00000000 |

**인증서 발급신청 담당자 정보**

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 외국인여부     | <input checked="" type="radio"/> 내국인 <input type="radio"/> 외국인                                         |
| 담당자 이름    | <input type="text"/> <span style="float: right; border: 1px solid #000; padding: 2px 5px;">본인인증</span> |
| 담당자 전화번호  | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>                                     |
| 소속회사/부서명  | <input type="text"/>                                                                                   |
| 담당자 이메일주소 | <input type="text"/>                                                                                   |
| 비밀번호변경코드  | <input type="text"/>                                                                                   |

① 비밀번호 변경코드 (4자리 문자)를 분실 한 경우 재발급 받으셔야합니다.
 비밀번호 변경코드 재발급 신청

인증서발급

- ② 화면에 표시되는 업무담당자 정보와 비밀번호변경코드를 입력하면 인증서 발급 완료



## Q&amp;A 4-05

## 인증서의 사용용도는 무엇인가?

## 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 §18

## 2. DART인증서(DART발행)와 공동인증서 각각의 사용 용도

☐ 공동인증서, DART인증서의 정의 및 용도

|             | 공동인증서     | DART인증서                  |
|-------------|-----------|--------------------------|
| 발급기관        | 전자서명인증사업자 | DART 전자공시시스템             |
| 유효기간        | 1년        | 3년                       |
| 비용          | 유료        | 무료                       |
| DART시스템 로그인 | 선택적 사용    | 제출인 ID, 비밀번호<br>(선택적 사용) |
| 공시문서 전자서명   | 사용        | 사용                       |



## Q&amp;A 4-06

## DART인증서를 공동인증서로 변경하는 방법은 무엇인가?

## 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 §18

## 2. DART 발행 인증서를 공동인증서로 변경하는 방법

- ① DART접수홈페이지(<https://filer.fss.or.kr>)에서 초기화면 중간의 [공동인증서 로그인] 하단의 [등록/재등록]을 선택
- ② 제출인에 해당되는 메뉴(법인/조합/단체, 감사반, 개인) 중 하나를 선택
- ③ 관련된 내용을 입력한 후 등록버튼을 누름

공동인증서등록 - 법인

홈 > 인증서관리 > 공동인증서등록 > 법인

**주의사항**

· 공동인증서 (제)등록은 고유번호가 있는 경우만 가능합니다.  
· 고유번호가 없으신 경우, 『집수시스템 메인화면 - 고유번호 발급신청』메뉴를 클릭하신 후, 해당 메뉴의 '주의사항'란의 안내에 따라 진행하시기 바랍니다.

**1단계** 고유번호와 사업등록번호 검증

외국법인여부 ☒ 내국법인 ☐ 외국법인

고유번호

사업자등록번호  -  -  **재출연여부 확인**

**2단계** 담당자 인증

외국인여부 ☒ 내국인 ☐ 외국인

담당자 이름  **본인인증** (신청결과 조회 시 필요합니다.)

담당자 전화번호

소속회사/부서명

담당자 이메일주소

**등록** **취소**

- ④ 공동인증서 등록팝업에서 등록할 인증서를 선택하여 등록

## Q&A 4-07

### 공동인증서를 DART인증서로 변경하는 방법은 무엇인가?

#### 1. 관련규정

- 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령
- 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 §18

#### 2. 공동인증서를 DART 발행 인증서로 변경하는 방법

- ① DART접수홈페이지(<https://filer.fss.or.kr>)의 [고유번호 로그인] 하단의 [비밀번호등 재발급신청]을 선택
- ② 좌측 메뉴에서 [변경코드재발급] 하단의 제출인에 해당되는 메뉴(법인/조합/단체, 감사반, 개인) 중 하나를 선택
- ③ 1단계 고유번호 등 유효성검사, 2단계 업무담당자 인증을 진행하여 비밀번호 변경코드를 신청

##### 관련서류안내

| 구분    | 관련서류                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 법인    | - 3일 이내 발급받은 법인 등기사항증명서(말소사항 포함된 제출용)<br>- 3일 이내 발급받은 사업자등록증명원(발급기관: 국세청 → 홈택스)<br>또는 고유번호증*<br>* 공정위 공시대상 비영리 공익법인에 한함 |
| 외국법인  | - 외국인투자등록증                                                                                                              |
| 개인    | - 신분증사본(단, 미성년자는 주민등록등본 및 법정대리인의 신분증사본)                                                                                 |
| 단체·조합 | - 고유번호증 또는 우리사주조합 설립신고 확인서 등                                                                                            |
| 감사반   | - 감사반 등록증(발급기관:한국공인회계사회)                                                                                                |

- ④ 신청시 관련서류를 직접 파일로 첨부한 후 비밀번호 변경코드가 발급되면 「Q&A 4-04」의 DART인증서 발급방법을 참고하여 DART인증서를 발급



## Q&amp;A 4-08

## 인증서를 다른 PC에 저장하는 방법은 무엇인가?

### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

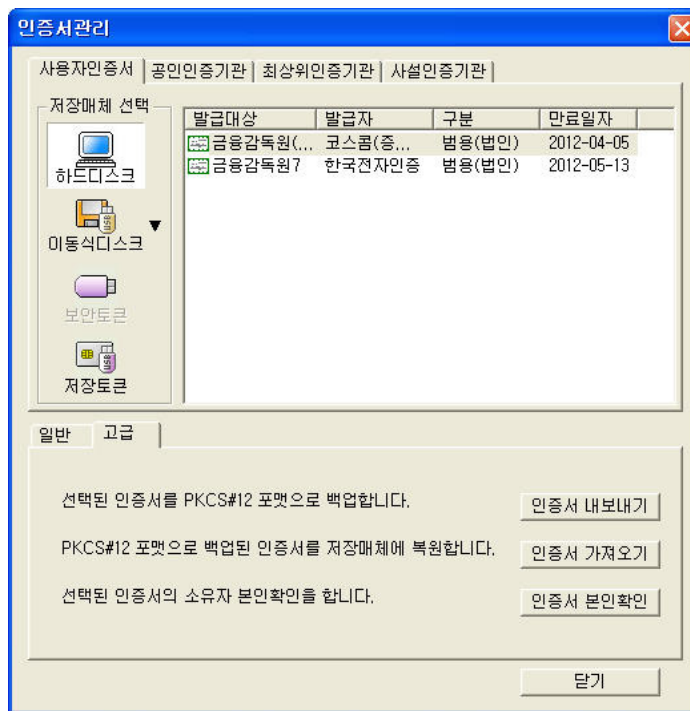
### 2. PC에 저장된 인증서를 다른 PC로 옮겨 공시서류를 제출하는 방법

- 1) DART접수시스템에 접속 후 트레이영역(시계 및 메신저 아이콘 등이 있는 곳)에 노란색 자물쇠 모양의 아이콘이 생김
  - ① 노란색 자물쇠에 마우스 오른쪽 쪽 → “인증서 관리”를 클릭
  - ② 인증서관리 창 아래의 고급 탭 클릭 → “인증서 내보내기” 버튼으로 “인증서 이름.p12” 파일을 생성
  - ③ “인증서이름.p12” 파일을 다른 PC로 복사한 후 인증서관리 창 “인증서 가져오기” 버튼을 클릭하여 “인증서이름.p12” 가져오기 실행



## 2) DART편집기의 [제출-인증서관리] 메뉴 선택

- ① 인증서관리 창 아래의 고급 탭 클릭 → “인증서 내보내기” 버튼으로 “인증서이름.p12” 파일을 생성
- ② “인증서이름.p12” 파일을 다른 PC로 복사한 후 인증서관리 창 “인증서 가져오기” 버튼을 클릭하여 “인증서이름.p12” 가져오기 실행





## Q&amp;A 4-09

## 비밀번호 분실시 재발급 받는 방법은 무엇인가?

## 1. 관련규정

- 증권사의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

## 2. 비밀번호 분실 시 재발급 받는 방법

- ① DART접수홈페이지(<https://filer.fss.or.kr>)에서 [비밀번호 재발급신청] 메뉴를 클릭
- ② [비밀번호 재발급] 메뉴에서 비밀번호 변경코드를 입력하면 '신청결과 조회'에서 새로운 비밀번호를 바로 확인 가능

※ 비밀번호변경코드를 알고 있을 경우에만 비밀번호 재발급 가능

**비밀번호재발급신청**

비밀번호재발급  
변경코드재발급  
신청결과조회

**문서제출가능시간**  
당일 접수 시간 : 07:30~18:00  
익일 접수 시간 : 18:00~17:00

S/W 사용 문의  
1332 (5번-1번-1번)  
공시제도 문의  
1332 (5번-1번-2,3,4,5번)  
외부감사계약보고  
02.3145.7763 (팩스)  
02.3145.5463 (시스템)

**비밀번호재발급**

① 비밀번호를 분실하였으나 비밀번호변경코드를 알고있는 경우

**1단계 기본 정보**

고유번호 \*

비밀번호변경코드 \*

**2단계 담당자 인증**

외국인여부 \* ☒ 내국인 ☐ 외국인

담당자 이름 \*  **본인인증** (신청결과 조회 시 필요합니다.)

담당자 전화번호 \*

소속회사/부서명 \*

담당자 이메일주소 \*



## Q&amp;A 4-10

## 비밀번호변경코드 분실시 재발급 받는 방법은 무엇인가?

## 1. 관련규정

- 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

## 2. 비밀번호변경코드 분실 시 재발급 받는 방법

- ① DART접수홈페이지(<https://filer.fss.or.kr>)에서 [비밀번호등 재발급신청]을 선택
- ② 좌측의 메뉴에서 [변경코드재발급] 하단에서 제출인에 해당되는 메뉴 (법인/조합/단체, 감사반, 개인) 중 하나를 선택
- ③ 1단계 고유번호 등 제출인여부검사, 2단계 업무담당자 인증을 진행하여 신청

## I 관련서류안내

| 구분    | 관련서류                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 법인    | - 상장법인 : 3일 이내 발급받은 법인등기부등본(말소사항 포함된 제출용)<br>- 비상장법인 : 3일 이내 발급받은 법인등기부등본(사업자등록증 또는 사업자등록증명요<br>로 대체가능) |
| 외국법인  | - 외국인투자등록증                                                                                              |
| 개인    | - 신분증사본(단, 미성년자는 주민등록등본 및 법정대리인의 신분증사본)                                                                 |
| 단체·조합 | - 고유번호증 또는 우리사주조합 설립신고 확인서 등                                                                            |
| 감사반   | - 감사반 등록증(발급기관: 한국공인회계사회)                                                                               |

- 주 1) 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 외국인투자등록증, 재외국민주민등록증에 한함
- 주 2) 외국인투자등록증이 없는 경우에는 설립에 관한 등기 또는 등록서류, 당해국가에서 부여받은 고유번호가 기재된 서류 등으로 대체 가능
- 주 3) 외국법인 및 외국인의 등록신청이 대리인에 의하여 이루어진 경우 다음의 추가서류를 제출하여야 함
- ① 공시에 관한 대리권한이 있음을 나타내는 위임장(외국어로 작성된 경우, 대리인이 내용의 진실성을 확인하고 서명한 국문번역본 추가)
  - ② 대리인의 신분증 사본(대리인이 법인인 경우에는 사업자등록증)
- 주 4) 모집설립의 경우 공증인의 인증을 받은 정관 및 발기인의 신분증 사본 제출



- ④ 신청완료 후 아래의 제출인에 해당하는 관련서류를 해당 화면에서 **파일로 직접 첨부하여 송부하면** 1~3일 후 확인 가능(단 제출인이 '개인'인 경우에만해서, 제출인에 대한 본인인증을 완료한 경우에는 서류제출이 모두 면제됨)  
〈개정 2017.8.1〉

※ 비밀번호 변경코드를 분실한 경우에 접수홈페이지(<https://filer.fss.or.kr>)에서 공동인증서를 등록하여 사용하면 비밀번호 변경코드 재발급 없이 바로 문서제출이 가능함

## Q&amp;A 4-11

## 공동인증서를 재등록하는 방법은 무엇인가?

## 1. 관련규정

- 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령
- 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 §18

## 2. 공동인증서의 갱신, 만료 등의 사유로 다른 유효한 공인인증서로 대체하는 방법

## □ 공동인증서를 재등록하는 방법

- ① DART접수홈페이지(<https://filer.fss.or.kr>)에서 초기화면 중간의 [공동인증서 로그인] 하단의 [등록/재등록]을 선택
- ② 제출인에 해당되는 메뉴(법인, 개인, 조합/단체) 중 하나를 선택
- ③ 고유번호 등으로 대상법인, 업무담당자 확인 순으로 진행 후 등록버튼을 누름

공동인증서등록 - 법인

1 주의사항

- 공동인증서 (재)등록은 고유번호가 있는 경우만 가능합니다.
- 고유번호가 없는 경우, 『집주소등록 메인화면』-『고유번호 발급신청』메뉴를 클릭하신 후, 해당 메뉴의 '주의사항'란의 안내에 따라 진행하시기 바랍니다.

2단계 고유번호와 사업등록번호 검증

외국법인여부 ☒ 내국법인 ☐ 외국법인

고유번호

사업자등록번호  -  -

3단계 담당자 인증

외국인여부 ☒ 내국인 ☐ 외국인

담당자 이름   (신원결과 조회 시 필요합니다.)

담당자 전화번호

소속회사/부서명

담당자 이메일주소

- ④ 공동인증서 등록팝업에서 등록할 인증서를 선택하여 등록

※ 금융감독원 전자공시시스템에 공동인증서를 등록하여 사용 중 공동인증서 만료 또는 다른 공동인증서를 발급하여 재등록하는 경우 기존 등록된 공동인증서의 폐기여부를 확인한 후 등록하여야 함



## Q&amp;A 4-12

## 전자문서 작성시 그림파일을 제출하는 방법은 무엇인가?

## 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

## 2. 전자문서 작성시 그림파일을 제출하는 방법

☐ 전자문서에 등기사항증명서(법인등기부등본) 등 그림파일을 포함하여야 할 경우에는 문서에 해당 그림파일을 삽입하고 파일형식 검사를 한 다음 전송하여야 함

- 그림파일(\*.JPG, \*.GIF, \*.BMP, \*.PNG) 그 자체로는 전송이 불가능하며, DART편집기에서 그림파일을 삽입 후 저장하면 문서파일(\*.dsd)에 포함됨
- 그림파일은 파일 크기가 300KByte 이하만 삽입 가능하며, 그림파일 크기가 300KByte를 초과할 경우 DART편집기에서 자동으로 축소 변환됨
- 첨부서류에 삽입해야 할 그림파일이 많은 경우 ‘전자문서첨부서류 서면제출 신청서’와 함께 심사담당자에게 서면으로 제출

※ 공시서류에 삽입하는 그림파일에 불필요한 개인신상정보가 없도록 유의

☐ 스캐닝을 하여 그림파일을 삽입하고자 하는 경우 다음 사항을 권장함

| 스캐닝 해상도 | 100 DPI <sup>1)</sup> 정도 |     |            |                   |
|---------|--------------------------|-----|------------|-------------------|
| 색상 수    | 2                        | 16  | 256        | 1,600만            |
| 파일형식    | GIF                      | GIF | GIF or JPG | JPG <sup>2)</sup> |
| 용량      | 300 KByte 이내             |     |            |                   |

1) : 원본 인쇄물과 스캐닝 한 그림 또는 글자크기를 서로 비교하였을 때 비슷한 정도의 크기

2) : JPG의 경우 압축률은 25%가 이상적임



## Q&amp;A 4-13

## 전송파일(\*.DRT)의 파일분리 및 내용확인 방법은 무엇인가?

## 1. 관련규정

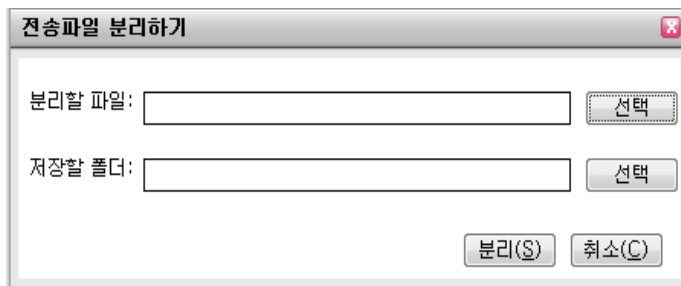
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

## 2. 회계법인 등에서 받은 감사보고서 파일(\*.DRT)의 내용 확인 방법

☐ DART편집기를 실행하여 [제출-전송파일-전송파일 관리-전송파일 분리하기]를 이용

① DART편집기에서 [제출-전송파일-전송파일 관리-전송파일 분리하기] 메뉴를 실행

② 회계법인 등에서 받은 전송파일(\*.DRT)을 분리할 파일부분에서 선택



③ 분리할 파일을 저장할 폴더를 저장할 폴더부분에서 선택

④ 분리버튼을 누르면 분리된 파일의 명세 등이 표시되고 저장할 폴더부분으로 이동하면 전송파일(\*.DRT)이 전자서명인증서 등이 분리된 전자문서(\*.DSD)파일로 존재

전송파일 보기 - [금융감독원: 994\_감사보고서(310).DRT]



**인증서 정보**

· 회사명/성명: 테스트회계법인      · 고유번호: 00000994

· 주소: 서울시 영등포구 여의도동 23-5

· 전자우편: kboy@chol.com

**담당자 정보**

· 성명: 홍길동      · 전화번호: 010-1111-1111

· 전자우편: help@dartmail.or.kr

**기본 정보**

· 업무: 감사보고 관련      · 보고서: 감사보고서

· 공시대상회사: 00000310      · 제출의무자: 00000994

**본문 및 첨부서류 신규 문서 목록**

| 문서파일                                                                                             | 문서명    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  감사보고서_cea.dsd  | 감사보고서  |
|  기업개황자료_cea.dsd | 기업개황자료 |

⑤ DART편집기로 분리한 전자문서(\*.DSD)파일을 열어 내용을 확인

## Q&A 4-14

### 공시대상회사의 고유번호를 조회하는 방법은 무엇인가?

#### 1. 관련규정

- 증권법의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

#### 2. 5%보고, 임원주요주주보고, 감사보고서 및 검토보고서 등을 작성·제출하기 위해 공시대상회사의 고유번호를 조회하는 방법

☐ DART접수시스템(<https://filer.fss.or.kr>)의 회사 고유번호 조회 메뉴를 이용

- ① DART접수홈페이지(<https://filer.fss.or.kr>) 접속
- ② 메인페이지 하단 메뉴의 [고유번호조회메뉴] 선택
- ③ 본인인증 후 법인등록번호 입력을 통해 고유번호를 확인

고유번호조회

✕

① 본인인증 후 고유번호를 조회합니다.

조회자 이름

☒ 내국인
☐ 외국인

본인인증

법인등록번호

'-' 제외

찾아보기

고유번호

회사명

612

## Q&amp;A 4-15

## 반복입력 작업이 많은 표 항목을 쉽게 입력하는 방법은 무엇인가?

1. 공시문서 내 표(파란색 표에 한함) 중에서 반복입력이 필요한 항목인 경우 건건이 입력하지 않고 쉽게 작성할 수 있는 방법(예: 정기보고서상 임원현황 기재부분)

□ 엑셀을 이용하여 쉽게 작성할 수 있음

① DART편집기 내 해당 표에서 맨 처음 한줄 작성

② 표의 내용을 선택(드래그) 복사(Ctrl+C)하고, 엑셀에 붙여넣기(Ctrl+V)

## 1. 임원 및 직원의 현황

◆click◆ 『임원 현황』 삽입

◆click◆ [11\_임원현황] 단위서식 삭제

임원 현황

(기준일 : XXXX년 XX월 XX일) (단위 : )

| 성명  | 출생년월    | 직위   | 등기임원<br>여부 | 상근<br>여부 | 담당<br>업무 | 주요경<br>력 | 소유주식수    |     | 재직기간 | 임기<br>만료일 |
|-----|---------|------|------------|----------|----------|----------|----------|-----|------|-----------|
|     |         |      |            |          |          |          | 보통주      | 무선주 |      |           |
| 대표자 | 1966.09 | 대표이사 | 등기임원       | 상근       | 경영총괄     | A회사      | 40000000 | -   | 2년   | -         |

③ ②에서 붙여 넣은 엑셀하위로 회사의 임원현황을 작성

| A1      fx      대표자 |     |         |      |       |     |      |     |          |      |    |            |
|---------------------|-----|---------|------|-------|-----|------|-----|----------|------|----|------------|
|                     | A   | B       | C    | D     | E   | F    | G   | H        | I    | J  | K          |
| 1                   | 대표자 | 1966.09 | 대표이사 | 등기임원  | 상근  | 경영총괄 | A회사 | 40000000 | -    | 2년 | -          |
| 2                   | 임원일 | 1969.12 | 감사   | 등기임원  | 비상근 | 영업총괄 | B회사 | -        | 3000 | 1년 | 2013.04.14 |
| 3                   | 임원이 | 1970.04 | 감사   | 등기임원  | 상근  | 공시출발 | B회사 | 3000     | -    | 1년 | 2015.12.20 |
| 4                   | 임원삼 | 1960.05 | 감사   | 미등기임원 | 비상근 | 경영자문 | B회사 | -        | 2000 | 1년 | 2013.04.14 |
| 5                   |     |         |      |       |     |      |     |          |      |    |            |

- ④ 작성 완료한 엑셀의 해당 부분을 선택(드래그)복사(Ctrl+C)하고, DART 편집기 내의 해당 표를 컬럼 수에 맞게 선택하여 붙여넣기(Ctrl+V)하여 완성

| 임원 현황                  |         |      |            |          |          |          |          |      |      |            |
|------------------------|---------|------|------------|----------|----------|----------|----------|------|------|------------|
| (기준일 : XXXX년 XX월 XX일 ) |         |      |            |          | (단위 : )  |          |          |      |      |            |
| 성명                     | 출생년월    | 직위   | 등기임원<br>여부 | 상근<br>여부 | 담당<br>업무 | 주요경<br>력 | 소유주식수    |      | 재직기간 | 임기<br>만료일  |
|                        |         |      |            |          |          |          | 보통주      | 우선주  |      |            |
| 대표자                    | 1966.09 | 대표이사 | 등기임원       | 상근       | 경영총괄     | A회사      | 40000000 | -    | 2년   | -          |
| 임원일                    | 1969.12 | 감사   | 등기임원       | 비상<br>근  | 영업총괄     | B회사      | -        | 3000 | 1년   | 2013.04.14 |
| 임원이                    | 1970.04 | 감사   | 등기임원       | 상근       | 공시총괄     | B회사      | 3000     | -    | 1년   | 2015.12.20 |
| 임원삼                    | 1960.05 | 감사   | 미등기임<br>원  | 비상<br>근  | 경영자문     | B회사      | -        | 2000 | 1년   | 2013.04.14 |



## Q&amp;A 4-16

### DART편집기 이용 도중 오류 메시지 확인시 업무처리 방법은 무엇인가?

#### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

#### 2. ‘금융감독원에 문의바랍니다.’ 또는 ‘오류가 발견되어 문서를 열 수 없습니다.’라는 메시지가 나타났을 경우 업무처리 방법

- DART편집기에서는 공시문서의 적정성 및 유효성을 높이기 위하여 DART에서 요구하는 표시규칙을 벗어나게 작성되는 경우 오류메시지가 발생함
  - 제출인은 담당자 이름, 연락처, 간단한 발생사유와 오류발생 공시문서를 첨부하여 금융감독원 전자공시팀 이메일로 보냄(darthelp@fss.or.kr)
    - ※ 오류발생 공시문서(\*.DSD)의 파일크기가 아주 작을 경우(수십 Byte 이내), 백업파일(.BAK)도 같이 첨부
  - 금융감독원 전자공시팀 이메일로 수신된 내용은 오류사항 확인 후 수정하여 제출인에게 회신됨

## Q&A 4-17

### 문서 인쇄시 인쇄범위를 선택하는 방법은 무엇인가?

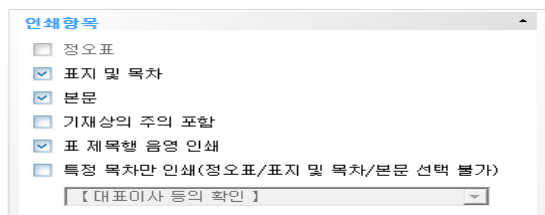
#### 1. 관련규정

- 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

#### 2. DART편집기의 인쇄관련 설정 및 세부선택 사항

##### ☐ 인쇄관련 옵션

- ① DART편집기 [  -인쇄 ] 메뉴 실행



- ② 인쇄설정 화면에 인쇄대상(표지 및 목차, 본문 기재상의 주의포함 등)을 종류별로 선택할 수 있음

※ 하단의 ‘특정목차만 인쇄’를 체크할 경우 상단의 ‘인쇄대상’에서 선택된 내용은 무시되며 선택한 특정목차만 인쇄됨

##### ☐ 인쇄관련 표시방법

- ① 기본적으로 인쇄설정에서 정의한 범위만 인쇄됨
- ② 문서의 가로크기가 커지면 인쇄 방법은 A4 > 축소인쇄 > A4 가로인쇄의 순으로 적용됨



## Q&amp;A 4-18

## 인증서 암호 분실

## 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 §18

## 2. 전자서명에 필요한 인증서 암호를 분실한 경우

☐ 인증서 재발급 절차를 거쳐야 함

## 1) 공동인증서

- ① 전자서명인증사업자나 등록대행기관(은행, 증권사 등)에서 공동인증서를 재발급

## 2) DART인증서

- ① DART접수홈페이지(<https://filer.fss.or.kr>)에서 로그인

- ② [인증서관리-DART인증서폐기] 메뉴를 이용하여 기존인증서(암호분실) 폐기
- ※ DART인증서의 재발급은 기존인증서 폐기 후 새 인증서를 신규로 발급하는 형태임
- ③ [인증서관리-DART인증서발급] 메뉴를 이용하여 신규인증서를 발급받아 사용

홈 > 인증서관리 > DART인증서 발급

### DART인증서 발급

[동영상 가이드](#)

**제출인정보**

|      |          |
|------|----------|
| 제출인명 | ○○회사     |
| 고유번호 | 00000000 |

**인증서 발급신청 담당자 정보**

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 외국인여부     | <input checked="" type="radio"/> 내국인 <input type="radio"/> 외국인     |
| 담당자 이름    | <input type="text"/> <a href="#">본인인증</a>                          |
| 담당자 전화번호  | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> |
| 소속회사/부서명  | <input type="text"/>                                               |
| 담당자 이메일주소 | <input type="text"/>                                               |
| 비밀번호변경코드  | <input type="text"/>                                               |

① 비밀번호 변경코드 (4자리 문자)를 분실 한 경우 재발급 받으셔야합니다. [비밀번호 변경코드 재발급 신청](#)

[인증서발급](#)



## Q&amp;A 4-19

## 전자문서에 다량의 그림파일을 삽입하는 방법은 무엇인가?

## 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

## 2. 전자문서에 삽입할 그림파일 수가 많은 경우

- ☐ 전자문서에 그림파일을 포함하여야 할 경우에는 문서에 해당 그림파일을 삽입하고 파일형식 검사를 한 다음 전송하여야 함
  - DART편집기에서 그림파일을 삽입 후 저장하면 문서파일(\*.DSD)에 포함됨
- ☐ 그림파일은 한 문서에 약 200개 까지는 삽입하여 정상 제출이 가능(다수의 그림파일인 경우 그림파일 삽입시 'ctrl'이나 'shift'키를 누른 후 다수의 그림파일을 선택하거나, 마우스 드래그로 다수의 그림파일 선택 후 삽입 가능)
  - 200여개 이상의 그림파일을 제출해야 하는 경우는 심사담당자와 제출 방법을 협의해야 함
    - ※ DART접수시스템(<https://filer.fss.or.kr>) <기타안내>의 '공시관련 부서안내' 메뉴를 통해 심사담당자 확인 가능



## Q&A 4-20

**전송파일 생성 도중 ‘제출유형을 알 수 없습니다.’란 메시지 발생시 처리 방법은 무엇인가?**

### 1. 공시용 전송파일(\*.DRT) 생성시 ‘제출유형을 알 수 없습니다.’란 메시지 발생

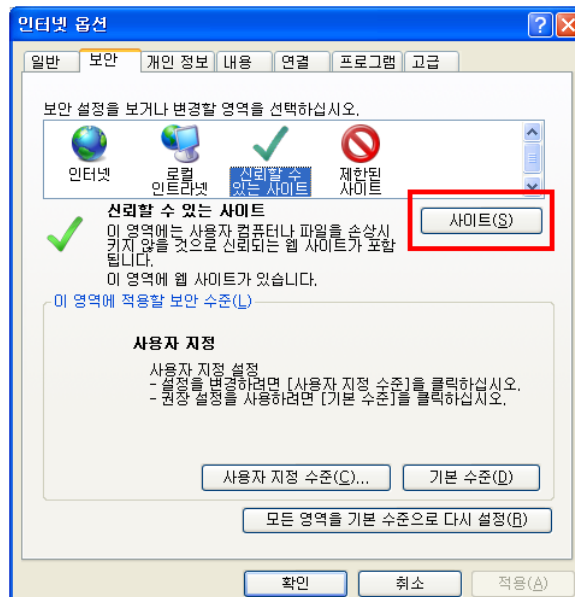
- ☐ 전송파일 생성 시 포함된 본문 및 첨부문서 중 정오표가 포함된 문서와 정오표가 포함되지 않은 문서가 같이 포함되어 있는 경우 ‘제출유형을 알 수 없습니다.’라는 메시지와 함께 전송파일이 생성되지 않음
- ☐ 전송파일(\*.DRT)을 생성할 때 정오표가 있는 문서와 없는 문서를 각각 구별하여 전송파일(\*.DRT)을 생성하여야 함

## Q&amp;A 4-21

## 접수시스템 보안모듈 설치 오류시 대처방법은 무엇인가?

## 1. 접수시스템 접속시 보안프로그램 설치 오류로 인하여 접속할 수 없는 경우

- ① 인터넷익스플로러의 도구 → 인터넷 옵션 → 보안 탭에서 신뢰할 수 있는 사이트를 선택하고 “사이트”버튼을 클릭하여 \*.fss.or.kr를 등록



- ② 인터넷익스플로러를 모두 닫고 제어판 → 프로그램 추가/제거에서 AhnLab Online Security를 제거
- ③ 인터넷익스플로러를 실행하여 접수시스템에 재접속
- ※ Windows 7 사용자는 인터넷익스플로러 아이콘에 마우스 오른쪽 > “관리자권한으로 실행”을 클릭하여 실행



## Q&A 4-22

**전송 버튼 클릭 시 “File Upload Fail” 메시지가 나오는 경우  
처리방법은 무엇인가?**

### 1. 전송파일 생성 후 제출하기 위해 전송 버튼을 클릭하면 “File Upload Fail” 이 나오는 경우

□ 보안프로그램 중 일부가 제대로 설치되지 않은 경우나 PC 또는 사내  
네트워크에서 파일 업로드를 차단하는 경우에 발생

- ① 인터넷익스플로러의 도구 → 인터넷 옵션 → 보안 탭에서 신뢰할 수  
있는 사이트를 선택하고 “사이트”버튼을 클릭하여 \*.fss.or.kr를 등록
- ② 인터넷익스플로러를 모두 닫고 제어판 → 프로그램 추가/제거에서  
AhnLab Online Security를 제거
- ③ 인터넷익스플로러를 실행하여 접속시스템에 접속하면 보안프로그램  
설치가 정상적으로 진행됨  
※ Windows 7 사용자는 인터넷익스플로러 아이콘에 마우스 오른쪽 > “관리자권한으로  
실행”을 클릭하여 실행
- ④ ①~③의 작업 수행 후에도 동일 현상이 나타나면 사내 네트워크 담당자에게  
문의하여 파일 업로드 제한여부 확인 및 보안 해제 작업 요청 필요

## Q&amp;A 4-23

**전자문서 제출시 문서참조 기능을 이용하여 제출하는 방법은 무엇인가?**

## 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 §15

## 2. 전자문서 작성시 문서참조 기능을 이용하여 제출하는 방법

- 전자문서 제출시 문서참조를 이용하면 DART편집기로 문서를 직접 작성하지 않고 이미 접수된 문서의 접수번호를 입력하여 제출할 수 있음
  - 문서참조 하고자 하는 문서는 반드시 접수된 상태이어야 함

**전송파일 생성**

STEP 1 정보입력    STEP 2 전송파일 생성    STEP 3 생성완료

· 공시대상회사 : 00000000    O O 회사    [선택] [편집]  
 · 제출 의무자 : 00000000    O O 회사    [선택] [수정]  
 · 담당자 연락처 : 성명 홍길동    전화번호 02-3771-5114    전자우편 help@dartmail.fss.or.kr

· 공시유형 : 정기공시  
 · 업 무 명 : 사업보고(일반법인)  
 · 보고서명 : 사업보고서(일반법인)    [선택]

본문 및 첨부서류    [참조]

| 문서명             | 제출조건    | 문서파일명                      | 파일위치 | 정정여부 | 등록해제 |
|-----------------|---------|----------------------------|------|------|------|
| 사업보고서(일반법인)     | 본문      |                            |      |      |      |
| 정관              | 첨부-필수   |                            |      |      |      |
| ✓ 감사보고서         | 첨부-필수   | <#> 20080826000... <문서 참조> |      | ☑    | 🗑    |
| 감사의감사보고서        | 첨부-필수   |                            |      |      |      |
| 영업보고서           | 첨부-필수   |                            |      |      |      |
| 내부감시장치에대한감사...  | 첨부-필수   |                            |      |      |      |
| 내부회계관리제도운영보...  | 첨부-해... |                            |      |      |      |
| 사업보고서(연결재무제표... | 첨부-해... |                            |      |      |      |
| 연결감사보고서         | 첨부-해... |                            |      |      |      |
| 결합감사보고서         | 첨부-해... |                            |      |      |      |
| 결합재무제표          | 첨부-선택   |                            |      |      |      |
| 기타첨부서류          | 첨부-선택   |                            |      |      |      |

· 제출 유형 : 정정서류 제출(기재출한 문서<본문, 첨부서류>를 정정하여 제출)  
 · 전송 파일명 : C:\Dart\전송파일\20140117\_100339.DRT    [선택]

**DART**

내 컴퓨터  
 로컬 디스크 (C:)  
 DART  
 Appendix  
 Bin  
 Doc  
 Help  
 Resource  
 User  
 XSLDoc  
 전송파일

파일명    크기    수정한 날짜  
 사업보고서.dsd    9 KB    2014-01-16 오

등록 <<

문서파일 (\*.dsd), 전송파일 (\*.DRT)

[전송파일 생성(N)] >    닫기(C)



- DART편집기를 실행하여 <제출-전송파일생성> 화면의 본문 및 첨부서류 구성문서목록에서 참조하고자 하는 문서를 선택하고 본문 및 첨부서류 목록 우측 상단의 “참조” 버튼을 클릭
- “참조” 버튼을 클릭하면 접수홈페이지에 로그인하는 창이 열림(만약 로그인이 되어 있는 경우에는 생략)
- 로그인 이후 보이는 접수현황 목록에서 참조 하고자 하는 접수번호를 클릭한 후 ‘입력(확인)’ 버튼을 클릭하여 접수번호를 입력하면 문서 참조 제출할 수 있음
  - 접수번호는 접수홈페이지의 접수현황 메뉴에서도 조회 가능하며, 직접 접수번호를 입력할 수도 있음
- 만약 정정서류로써 문서 참조 정보를 제출하려면 ‘정정여부’란을 반드시 체크



## Q&amp;A 4-24

### 중권신고서(합병등) 제출시 타 회사의 감사보고서를 제출하는 방법은 무엇인가?

#### 1. 합병등신고서 제출시 타 회사의 감사보고서를 제출하는 방법

- ☐ 합병등 신고서를 제출하고자 할 경우 타 회사의 감사보고서(신고서의 첨부서류)를 제출하는 방법에 대해 설명하고자 함
- ☐ 신고서를 제출하는 회사('이하 A사')가 먼저 신고서 및 A사의 첨부서류를 제출한 후 피합병회사 등 타 회사('이하 B사')의 첨부서류를 첨부서류 추가 제출의 방법으로 제출함
- ☐ 신고서 본문 및 A사에 대한 첨부서류 제출
  - DART편집기를 이용하여 합병신고서 본문과 합병신고회사와 관련된 첨부서류를 작성
    - 〈도구-문서 헤더정보 입력〉 메뉴에서 '공시대상회사 고유번호'란에 A사의 고유번호를 입력
  - DART편집기의 〈제출-전송파일 생성〉 메뉴를 이용하여 전송파일(\*.DRT) 생성
    - '공시대상회사 고유번호', '제출의무자 고유번호'는 모두 A사의 고유번호를 입력
  - DART편집기 또는 접수홈페이지(<https://filer.fss.or.kr>)에 A사의 고유번호로 로그인하여 '신규제출' 메뉴로 전송파일 제출



□ B사에 대한 첨부서류 제출

- DART편집기를 이용하여 관련 첨부서류를 작성
  - 〈도구-문서 헤더정보 입력〉 메뉴에서 ‘공시대상회사 고유번호’란에 B사의 고유번호를 입력하고 문서작성
- DART편집기의 〈제출-전송파일 생성〉 메뉴를 이용하여 전송파일(\*.DRT) 생성
  - ‘공시대상회사 고유번호’는 B사, ‘제출의무자 고유번호’는 A사의 고유번호를 입력
  - 문서등록을 할 때에는 기 제출한 본문이나 첨부서류는 제외하고 추가로 제출할 첨부서류만 등록하여야 함
- DART편집기 또는 접수홈페이지(<https://filer.fss.or.kr>)에 A사의 고유번호로 로그인하여 ‘첨부서류 추가제출’ 메뉴로 전송파일 제출
  - ‘추가제출대상 접수번호’란에는 A사가 먼저 제출했던 신고서의 접수번호를 선택
- 타 회사가 다수인 경우에는 ‘□ B사에 대한 첨부서류 제출’ 단계를 반복하여 제출



## Q&amp;A 4-25

## 전자문서를 정정제출하는 방법은 무엇인가?

## 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 §16

## 2. 전자문서를 정정제출 하는 방법

□ 제출한 전자문서에 대하여 정정명령을 받았거나 자발적으로 정정하고자 하는 경우에는 그 정정내용을 기재한 정오표와 정정이 완료된 전자문서를 함께 제출하여야 함

- ① DART편집기에서 본문 또는 첨부서류 상단의 정오표를 삽입하여 작성하고 문서 내용도 수정
- ② 정오표가 들어있는 정정문서만을 등록하여 전송파일 생성
  - 본문을 정정하였다고 해서 정정하지 않은 첨부서류까지 등록을 하면 접수 과정에서 오류가 발생하여 접수되지 않기 때문에 본문을 정정하였으면 본문만을, 첨부서류를 정정하였으면 첨부서류만을 제출
- ③ DART편집기 또는 접수홈페이지에 로그인하여 <정정서류제출> 메뉴로 전송파일 제출
  - '대상 접수번호 조회' 창에서 정정대상 문서의 접수번호를 선택
- ④ <제출현황조회-제출결과조회>에서 접수여부를 확인
  - ※ 정정서류를 제출하게 되면 공시홈페이지의 공시화면에서 문서의 제목에 '정정'이라는 글자가 포함되며 정정대상이 되는 문서의 비고란에는 '정'으로 표시되어 일반 문서와 구분됨



## Q&A 4-26

**본문을 먼저 제출한 후에 첨부서류를 추가로 제출하는 방법은 무엇인가?**

### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 §14

### 2. 본문을 먼저 제출한 후에 첨부서류를 추가로 제출하는 방법

☐ 본문을 먼저 제출한 후에 제출하지 않은 첨부서류를 추가로 제출하는 경우 먼저 제출했던 본문 및 첨부서류를 제외한 나머지 첨부서류만 전송파일로 생성함

① DART편집기에서 첨부서류를 작성

- 정정제출이 아니므로 정오표는 작성하지 않음

② 제출하지 않은 첨부서류만을 등록하여 전송파일 생성

③ DART편집기 또는 접수홈페이지에 로그인하여 〈첨부추가제출〉 메뉴로 전송파일 제출

- 본문이 아직 유보 중이라면 '유보중인 문서에 첨부서류를 추가합니다.'를 선택
- 기 접수된 문서에 첨부서류를 추가하는 경우에는 '기 접수된 문서에 첨부서류를 추가합니다.'를 선택하고 '대상 접수번호 조회' 창에서 기 접수된 문서의 접수번호를 선택

④ 〈제출현황조회-제출결과조회〉에서 접수여부를 확인



## Q&amp;A 4-27

**감사보고서를 포함하여 증권신고서를 제출한 이후 새로운 감사보고서가 발행되어 이를 추가로 첨부할 수 있는 방법은 무엇인가?**

## 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 §15

## 2. 증권신고서의 경우(합병등 제외) 필수첨부서류인 감사보고서를 다수 제출할 수 없도록 되어 있음

기제출한 감사보고서가 있는 상태에서는 새로운 감사보고서는 정정으로 제출해야 하기 때문에 정오표가 있는 감사보고서를 제출해야 하지만 기존 감사보고서를 정정하는 경우가 아니고 사업연도의 경과로 인해 감사보고서를 정정하는 경우이므로 참조제출[정정] 방식을 통해서 정오표 없이 제출할 수 있음

□ 접수한 감사보고서를 이용하여 첨부하는 경우

- ① DART편집기의 <제출-전송파일 생성> 메뉴를 클릭하여 ‘전송파일 생성 창’에서 업무 및 보고서를 선택하고 해당 감사보고서에서 문서참조 기능을 이용하여 기 접수된 감사보고서의 접수번호를 조회 선택

**문서 참조**

· 접수홈페이지에 접수된 문서만을 참조할 수 있습니다. 참조할 문서의 접수번호를 클릭하세요.  
(접수홈페이지의 [제출현황조회-접수현황조회] 메뉴에서도 확인하실 수 있습니다.)

접수일 [ ] ~ [ ] 문서명 [ ] 검색

\*'감사보고서'이(가) 포함된 접수번호만 표시합니다.

| 접수번호           | 공시대상회사명 | 문서명   | 접수일        |
|----------------|---------|-------|------------|
| 20000812000254 | 운영서버를   | 감사보고서 | 2000-08-12 |

1

접수번호 : [ ] 입력(확인) [ ] 로그 아웃 [ ] 닫기

접수홈페이지 실행

- ② 등록된 감사보고서 뒤의 정정여부를 체크한 후 감사보고서 전송파일을 생성하여 제출

**전송파일 생성**

STEP 1 정보입력      STEP 2 전송파일 생성      STEP 3 생성완료

· 공시대상회사 : 000000000    O O 회사    [선택] [편집]  
 · 제출 의무자 : 000000000    O O 회사    [선택] [=  
 · 담당자 연락처 : 성명 홍길동    전화번호 02-3771-5114    전자우편 help@dartmail.fss.or.kr

· 공시유형 : 정기공시  
 · 업 무 명 : 사업보고[일반법인]  
 · 보고서명 : 사업보고서(일반법인)    [선택]

본문 및 첨부서류    [참조]

| 문서명             | 제출조건    | 문서파일명              | 파일위치    | 정정여부                                | 등록해제 |
|-----------------|---------|--------------------|---------|-------------------------------------|------|
| 사업보고서(일반법인)     | 본문      |                    |         |                                     |      |
| 정관              | 첨부-필수   |                    |         |                                     |      |
| ✓ 감사보고서         | 첨부-필수   | <#> 20080826000... | <문서 참조> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |
| 감사의감사보고서        | 첨부-필수   |                    |         |                                     |      |
| 영업보고서           | 첨부-필수   |                    |         |                                     |      |
| 내부감시장치에대한감사...  | 첨부-필수   |                    |         |                                     |      |
| 내부회계관리제도운영보...  | 첨부-해... |                    |         |                                     |      |
| 사업보고서(연결재무제표... | 첨부-해... |                    |         |                                     |      |
| 연결감사보고서         | 첨부-해... |                    |         |                                     |      |
| 결합감사보고서         | 첨부-해... |                    |         |                                     |      |
| 결합재무제표          | 첨부-선택   |                    |         |                                     |      |
| 기타첨부서류          | 첨부-선택   |                    |         |                                     |      |

· 제 출 유 형 : 정정서류 제출(기제출한 문서<본문, 첨부서류>를 정정하여 제출)  
 · 전 송 파 일 명 : C:\Dart\전송파일\20140117\_100339.DRT    [선택]

**DART**

전송파일 생성(N) >    닫기(C)

**내 컴퓨터**

로컬 디스크 (C:)  
 DART  
 Appendix  
 Bin  
 Doc  
 Help  
 Resource  
 User  
 XBRLDoc  
 전송파일

파일명    크기    수정한 날짜  
 사업보고서.dsd    9 KB    2014-01-16 오

등록 <<

문서파일 (\*.dsd), 전송파일 (\*.DRT)

- ③ DART접수시스템(<https://filer.fss.or.kr>)의 <문서제출-정정서류제출> 메뉴를 이용하거나 DART 편집기의 <제출-전송파일 제출> 기능을 이용하여 전송파일(\*.DRT) 제출



## Q&amp;A 4-28

## 규정 등의 개정으로 폐지된 보고서를 정정하는 방법은 무엇인가?

### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

### 2. 폐지된 보고서에 대한 정정 공시를 할 경우는 다음과 같음

- 법이나 규정개정으로 폐지되어서 보고서선택 리스트에 나타나지 않는 경우
- 법이나 규정개정으로 관계기관(한국거래소)으로 접수업무가 이관된 문서

#### 〈 폐지된 보고서 작성 요령 〉

- ① 기제출한 문서를 DART편집기를 실행하여 오픈할 경우 자동으로 문서를 최신버전으로 업데이트
- ② 기제출한 문서가 PC에 없을 경우 DART접수시스템에 로그인하여 〈제출 현황조회-접수현황조회〉 메뉴에서 다운로드 가능
- ③ 〈새문서 선택〉 메뉴에서 [폐지된 보고서] 부분을 체크하면 제출문서 양식을 검색하여 선택하여 작성 가능
- ④ 정오표 삽입 후 정정내용 기입
- ⑤ 문서 작성 완료 후 오류검사 진행하여 전자문서(.dsd) 완성





## Q&amp;A 4-29

## 접수유보된 문서를 접수하는 방법은 무엇인가?

## 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

## 2. 접수유보된 문서를 정상적으로 접수하는 방법

□ 접수 유보된 문서를 접수 처리시키는 두 가지 방법. 예시(감사보고서 미제출로 인해 사업보고서가 유보된 경우)

1) 유보된 문서 삭제 후 사업보고서와 감사보고서를 함께 전송파일(\*.DRT)로 생성하여 신규 제출

① 유보된 사업보고서를 DART접수시스템(<https://filer.fss.or.kr>)의 〈제출현황조회-유보현황조회〉 메뉴에서 해당 유보문서 삭제

**재출현황조회**

- 제출결과조회
- 접수현황조회
- 유보현황조회**
- 동지내역조회
- 삭제현황조회

**유보현황조회**

접수일 [ ] - [ ] 문서번호 [ ] 문서명 [ ] 회사명 [ ] 검색

| 유보문서번호         | 공시대상회사 | 문서명         | 제출일        | 삭제 |
|----------------|--------|-------------|------------|----|
| 20201207001183 | ○○회사   | 증권신고서(재무증권) | 2020-12-07 | ✖  |

**문서제출 가능시간**

당일 접수 시간 : 07:30~18:00  
익일 접수 시간 : 18:00~17:00

S/W 사용 문의  
1332 (5번-1번-1번)

공시제도 문의  
1332 (5번-1번-2,3,4,5번)

외부감사계약보고  
02.3145.7763 (제도)

02.3145.5463 (시스템)

- ② DART편집기의 <제출-전송파일 생성> 메뉴를 이용하여 사업보고서(.dsd)와 감사보고서(\*.DRT) 두개를 하나의 전송파일(\*.DRT)로 생성
  - ③ DART접수시스템(<https://filer.fss.or.kr>)의 <문서제출-신규제출> 메뉴를 이용하여거나 DART 편집기의 <제출-전송파일 제출> 기능을 이용하여 전송파일(\*.DRT) 제출
- 2) 감사보고서(필수첨부서류)로 전송파일(\*.DRT) 생성 후 유보된 문서에 첨부 추가 제출
- ① 감사인으로부터 전달받은 감사보고서(\*.DRT)를 이용하여 다시 전송파일(\*.DRT)로 생성
    - DART편집기의 <제출-전송파일 생성> 메뉴를 이용하여 감사보고서(\*.DRT)를 전송파일(\*.DRT)로 생성
  - ② DART접수시스템(<https://filer.fss.or.kr>)의 <문서제출-첨부추가제출> 메뉴를 이용하여 전송파일(\*.DRT) 제출
    - 첨부추가제출 메뉴에서 제출유형선택을 '유보중인 문서에 첨부서류를 추가합니다'를 선택하고 생성된 전송파일(\*.DRT)을 제출

홈 > 문서제출 > 첨부추가제출

### 첨부추가제출

▶ 동영상 가이드

① 제출하지 않은 첨부서류를 추가로 제출합니다.

제출유형선택      ☒ 유보중인 문서에 첨부서류를 추가합니다    ☐ 기 접수된 문서에 첨부서류를 추가합니다

제출할 파일 (\*.DRT)            찾아보기

추가제출대상 접수번호      유보중인 문서에 추가시 접수번호:       접수번호조회

SMS 수신번호(선택사항)      선택 -  -

(※ SMS수신번호를 입력하시면 제출결과를 휴대폰 문자메시지로 통지 받으실 수 있습니다.)

제출



## Q&A 4-30

**전자문서를 HTML로 저장하여 HWP 등 다른 프로그램에서 이용하는 방법은 무엇인가?**

### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

### 2. 전자문서를 HTML로 저장하여 HWP 등 다른 프로그램에서 이용하는 방법

- ☐ DART편집기에서 작성된 문서를 HTML로 저장
  - DART편집기의 〈보기-미리보기-HTML로 저장〉 메뉴를 선택하여 파일명을 입력하고 ‘저장’버튼 클릭
  - 〈도구-설정-옵션〉 메뉴에서 “HTML 저장시 기재상의 주의포함”을 체크하면 기재상의 주의내용을 포함하여 HTML로 저장할 수 있음
- ☐ 인터넷 브라우저에서 열어보거나 다른 프로그램(HWP, 훈민정음, MS-word, 웹에디터 등)에서 불러오기 메뉴를 이용하면 전자문서를 열어보거나 편집할 수 있음
- ☐ 그러나 HTML 파일로 저장된 파일은 다시 DART 편집기로 불러올 수 없으므로 유의하여야 함



## Q&A 4-31

**과거 DART에 제출했던 공시서류를 다시 다운로드 받는 방법은 무엇인가?**

### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

### 2. 과거 제출한 서류를 다운로드 받는 방법

☐ 과거 제출한 공시서류는 다음의 경로를 통해 다운받을 수 있음.

- ① DART접수시스템 (<https://filer.fss.or.kr>)에 접속 후 로그인
- ② [제출현황조회 - 접수현황조회] 선택
- ③ 접수현황목록 우측의 '다운로드' 아이콘을 이용하여 다운로드

**Q&A 4-32****XBRL재무제표 작성시 계산식을 수정하는 방법은 무엇인가?****1. 관련규정**

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

**2. XBRL 재무제표 작성기에서 재무제표 작성시 계산식을 수정하는 방법**

- ☐ 표준계정과목의 경우에는 계산식 수정이 불가능하며, 필요시 계정과목을 추가하여 계산식을 설정해야 함
- ☐ 계산식 설정방법은 XBRL 재무제표 작성기의 '계정과목 편집 창' 우측 하단의 계산식 부분에서 합산 대상 및 합산, 차감여부를 선택하여 설정

## Q&A 4-33

**신 XBRL 재무제표 작성기에서 표준계정과목 레벨이동을 하는 방법은 무엇인가? <시행 2017.10.17>**

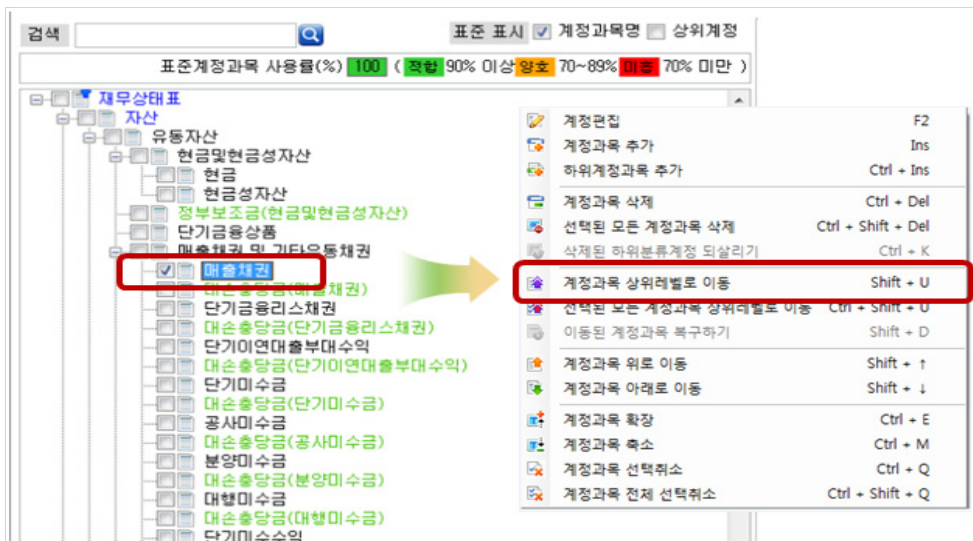
### 1. 관련규정

- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 §6-3에 따른 전자문서제출요령

### 2. 신 XBRL 재무제표 작성기에서 재무제표 작성시 표준계정과목 레벨이동을 하는 방법

□ 표준계정과목을 상위레벨로 이동하는 경우

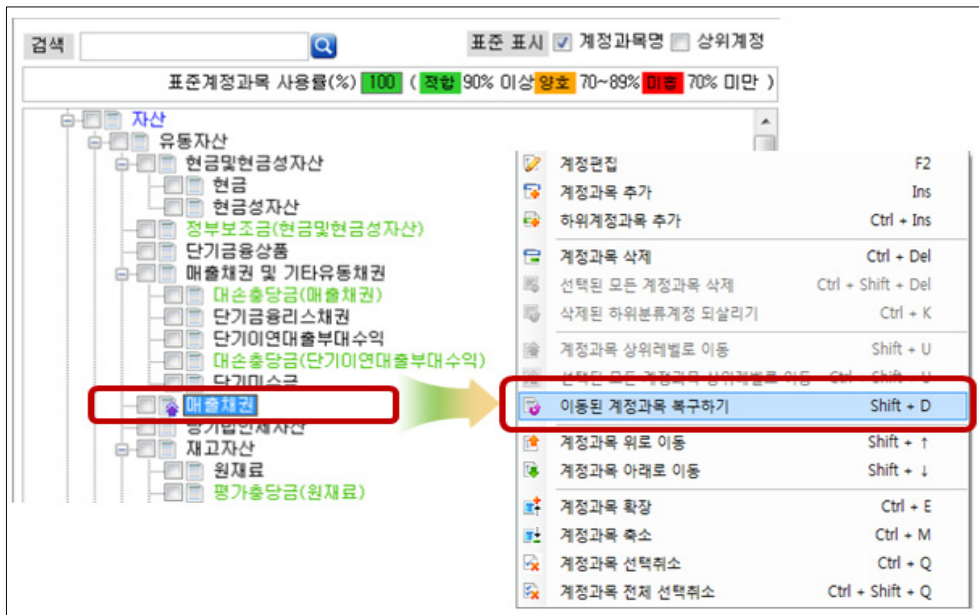
- ① 레벨이동을 하고자 하는 계정과목에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭
- ② 「계정과목 상위레벨로 이동」 클릭



※ 계정과목 상위레벨로 이동 기능은 소분류(3레벨)에 위치한 계정과목의 경우에만 사용 가능

□ 이동된 계정과목을 다시 원래대로 복구하는 경우

- ① 레벨이동된 계정과목에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭
- ② 「이동된 계정과목 복구하기」 클릭



## Q&amp;A 4-34

신 XBRL 재무제표 작성기에서 표준계정과목 사용률을 확인하는 방법은 무엇인가? <시행 2017.10.17>

### 1. 신 XBRL 재무제표 작성기에서 표준계정과목 사용률을 확인하는 방법

- ☐ 작성중인 재무제표\* 상단의 「표준계정과목 사용률(%)」 확인
  - 표준계정과목 사용률 : 적합(90% 이상), 양호(70~89%), 미흡(70% 미만)

\* (연결)재무상태표, (연결)포괄손익계산서, (연결)자본변동표, (연결)현금흐름표



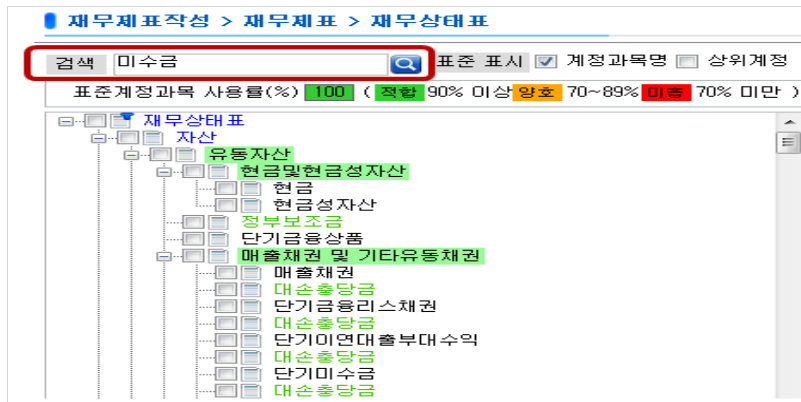
※ 표준계정과목 사용률은 작성자가 가급적 많은 표준계정과목을 사용하도록 유도하는 취지로, 작성자의 편집기에서만 확인할 수 있으며 문서 제출과는 관계없음

## Q&amp;A 4-35

신 XBRL 재무제표 작성기에서 표준계정과목을 쉽게 찾는 방법은 무엇인가? <시행 2017.10.17>

### 1. 신 XBRL 재무제표 작성기에서 표준계정과목을 검색하여 사용하는 방법

① 재무제표의\* 검색창에 찾고자 하는 표준계정과목을 검색



② 검색 결과창에서 사용하고자 하는 계정과목을 선택 후 「편집화면 이동」 클릭

